

MARCO JURÍDICO DE LOS NEGOCIOS

Licenciatura en Economía

UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN

Agosto - Diciembre 2026

*Material elaborado exclusivamente con fuentes contenidas en los directorios Fuentes/ y Legislacion/
del presente proyecto.*

Índice general

Índice

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL	3
UNIDAD 2. PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS	31
UNIDAD 3. DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES	61
UNIDAD 4. TÍTULOS DE CRÉDITO Y OPERACIONES MERCANTILES	83
UNIDAD 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA ECONÓMICA	114
UNIDAD 6. RÉGIMEN FISCAL, LABORAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES	137
IVA por enterar al SAT	147
UNIDAD 7. TALLER: COMPLIANCE EMPRESARIAL Y PUESTA EN OPERACIÓN	173
Bibliografía	195
Glosario	197

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL

UNIDAD 1

FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL

Mapa conceptual

FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL

- Concepto de derecho
 - Aceptaciones: objetivo, subjetivo, positivo, vigente
 - Derecho positivo vs. derecho natural
 - Derecho vigente vs. derecho derogado
- Clasificación de normas jurídicas
 - Características: bilateralidad, heteronomía, coercibilidad, imperatividad
 - Diferencia con normas morales, religiosas y de trato social
- Clasificación del derecho
 - Derecho público
 - Derecho privado
 - Derecho social (laboral, agrario, seguridad social)
- Fuentes del derecho
 - Formales: ley, jurisprudencia, costumbre, principios generales
 - Jerarquía normativa (art. 133 CPEUM)
 - Proceso legislativo mexicano (arts. 71-72 CPEUM)
- Acto y hecho jurídico
 - Acto jurídico: consentimiento, objeto, capacidad, forma, licitud
 - Hecho jurídico: lícitos e ilícitos
- Constitución como norma suprema
 - Supremacía constitucional (art. 133 CPEUM)
 - Control de constitucionalidad (arts. 103, 105 CPEUM)
- Estructura del Estado mexicano
 - División de poderes (art. 49 CPEUM)
 - Distribución de competencias (art. 124 CPEUM)
 - Municipio Libre (art. 115 CPEUM)
- Garantías constitucionales aplicables a los negocios
 - Libertad de comercio (art. 5 CPEUM)
 - Seguridad jurídica (arts. 14 y 16 CPEUM)
 - Rectoría económica del Estado (arts. 25, 26, 28 CPEUM)

Objetivos de aprendizaje

- **Comprender el concepto de derecho:** y distinguir sus acepciones fundamentales: objetivo, subjetivo, positivo y vigente, reconociendo su importancia como sistema normativo en el entorno empresarial.
- **Distinguir las normas jurídicas:** de las normas morales, religiosas y de trato social, identificando las características que las hacen obligatorias: bilateralidad, heteronomía, coercibilidad e imperatividad.
- **Clasificar las ramas del derecho:** en público, privado y social, comprendiendo su aplicación en los negocios y la supletoriedad del Código de Comercio respecto del derecho civil.
- **Identificar las fuentes formales del derecho:** y su jerarquía normativa, comprendiendo el proceso legislativo mexicano y el papel de la jurisprudencia como fuente complementaria.
- **Distinguir entre acto jurídico y hecho jurídico:** , reconociendo los elementos de validez del acto jurídico y sus consecuencias jurídicas en las relaciones empresariales.
- **Comprender la supremacía constitucional:** como principio rector del sistema jurídico mexicano, identificando los mecanismos de control de constitucionalidad y el proceso de reforma constitucional.
- **Analizar la estructura del Estado mexicano:** en sus tres poderes, comprendiendo la distribución de competencias y el principio de Municipio Libre.
- **Reconocer las garantías constitucionales:** aplicables a los negocios, incluyendo la libertad de comercio, la seguridad jurídica y la rectoría económica del Estado.



Competencias a desarrollar

- **Comprensión normativa:** Capacidad de leer, interpretar y aplicar disposiciones legales de la Constitución, el Código Civil Federal y el Código de Comercio a situaciones concretas de negocios.
- **Pensamiento crítico jurídico:** Habilidad para analizar la jerarquía normativa, distinguir entre fuentes del derecho y evaluar la validez de actos jurídicos en el ámbito mercantil.
- **Aplicación práctica del marco constitucional:** Competencia para identificar qué artículos de la Constitución protegen la actividad económica, la libertad de comercio y la seguridad jurídica de los empresarios.
- **Argumentación jurídica fundamentada:** Capacidad de construir argumentos legales con base en artículos específicos, jurisprudencia y doctrina, aplicables a la toma de decisiones empresariales.
- **Análisis de la estructura estatal:** Habilidad para comprender la división de poderes, la distribución de competencias y su impacto en la regulación de los negocios en México.

Concepto de derecho y sus acepciones



Definición: Definición

El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana en sociedad, cuyo cumplimiento puede ser exigido coactivamente por el Estado. A diferencia de otros sistemas normativos como la moral o los convencionalismos sociales, el derecho cuenta con la fuerza del poder público para hacerse cumplir.

El derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad.

— Immanuel Kant, *La metafísica de las costumbres*—

El derecho se manifiesta en diversas acepciones que es fundamental distinguir para comprender su funcionamiento en el ámbito empresarial.

Derecho objetivo es el conjunto de normas que forman el ordenamiento jurídico vigente: la Constitución, las leyes federales y locales, los reglamentos, los tratados internacionales y demás fuentes formales. Representa el «derecho como norma», el marco regulatorio que la sociedad establece para regular la conducta humana.

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Derecho subjetivo es la facultad que una persona tiene para exigir algo, amparada por el derecho objetivo. Mientras que el derecho objetivo establece las reglas, el derecho subjetivo otorga pretensiones exigibles. Por ejemplo, el derecho de propiedad reconocido en los artículos 830 a 891 del Código Civil Federal es un derecho subjetivo que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien.

Ejemplo

Una empresa tiene el derecho subjetivo de reclamar el pago de una factura impaga (facultad derivada del derecho objetivo mercantil). El derecho objetivo es la norma que lo ampara (Código de Comercio, art. 75, fracción I); el derecho subjetivo es la pretensión concreta de cobrar.

Derecho positivo es aquel que ha sido creado por una autoridad competente a través de un proceso legislativo formal. Se distingue del derecho natural (que se fundamenta en la razón humana) porque depende de la voluntad del legislador. En México, el derecho positivo incluye la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión, las leyes locales y los reglamentos.

Derecho vigente es el derecho positivo que se encuentra en plena aplicación y observancia. No todo derecho positivo es vigente: una ley puede haber sido derogada o abrogada y seguir siendo «positiva» en el sentido de haber sido creada formalmente, pero ya no es vigente porque ha dejado de obligar.

Importante

La distinción entre derecho positivo y derecho vigente es crucial en los negocios: un empresario debe conocer no solo las leyes que existen (positivas), sino aquellas que se encuentran actualmente en vigor (vigentes) para no incurrir en actos contrarios al ordenamiento.

Derecho vigente incluye también aquellas normas que, habiendo sido creadas formalmente, se encuentran suspendidas o con efectos diferidos. La irretroactividad consagrada en el artículo 14 de la Constitución impide que una ley nueva afecte derechos adquiridos bajo la legislación anterior.

Artículo 14, Constitución

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Artículo 21, Código Civil Federal

La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces teniendo en cuenta el notorio atraso intelectual de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación o su miserable situación económica, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la ley que ignoraban.

Derecho es el conjunto de facultades e instituciones que, en cada estado histórico, regulan la vida de la sociedad en los aspectos fundamentales de su convivencia.

— Eduardo Couture, *_Fundamentos de Derecho Civil_*

El derecho positivo es el que efectivamente rige en una sociedad dada, en un momento determinado.

— Jorge Avendaño Valdez, *_Introducción al Estudio del Derecho_*

El derecho no es otra cosa que el mínimo de moral que una sociedad necesita para funcionar.

— Adolfo Posada y Ruiz, *_Tratado de Derecho Político_*

Clasificación de las normas jurídicas y su distinción con otras normas

Las normas jurídicas se distinguen de otros tipos de normas por cuatro características esenciales:

Bilateralidad. Toda norma jurídica establece una relación entre dos sujetos: un acreedor (quien tiene derecho a exigir) y un deudor (quien tiene obligación de cumplir). A diferencia de las normas morales (que son unilaterales porque solo importa la intención interna del sujeto), las normas jurídicas regulan relaciones intersubjetivas.

Ejemplo

En un contrato de compraventa mercantil, el vendedor es deudor de la entrega de la mercancía y acreedor del precio; el comprador es acreedor de la entrega y deudor del pago. La norma jurídica vincula a ambas partes.

Heteronomía. Las normas jurídicas son creadas por un poder externo al destinatario (el Estado, a través de sus órganos legislativos). No dependen de la voluntad individual para obligar. El artículo 6 del Código Civil Federal lo confirma: «La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla.»

Artículo 6, Código Civil Federal

La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero.

Coercibilidad. El cumplimiento de las normas jurídicas puede ser exigido por la fuerza a través de los órganos del Estado. Esta es la diferencia fundamental con la moral (cuyo incumplimiento genera remordimiento, pero no sanción estatal coactiva) y con las normas de trato social (cuyo incumplimiento genera rechazo social, pero no consecuencias jurídicas).

Imperatividad. Las normas jurídicas mandan, prohíben o permiten conductas. Establecen deberes y otorgan facultades. Su estructura es de «deber ser»: si ocurre X, entonces Y es la consecuencia jurídica.

En resumen

Las normas jurídicas se caracterizan por ser bilaterales (relación acreedor-deudor), heterónomas (creadas por el Estado), coercibles (su cumplimiento puede exigirse por la fuerza) e imperativas (mandan, prohíben o permiten conductas).

Característica	Norma jurídica	Norma moral	Norma religiosa	Norma de trato social
Origen	Estado (legislador)	Conciencia individual	Deidad / texto sagrado	Sociedad / convención
Relación	Bilateral (acreedor-deudor)	Unilateral (solo importa el sujeto)	Unilateral (relación con lo trascendente)	Bilateral (convención social)
Imposición	Heterónoma (externa)	Autónoma (interna)	Heterónoma (mandato divino)	Voluntaria (convención)
Cumplimiento	Coercible (fuerza estatal)	Incoercible (remordimiento)	No coercible (conciencia)	No coercible (rechazo social)
Ejemplo	Código Civil Federal, art. 1824	"No hagas a otros lo que no quieras para ti"	"No matarás" (mandamiento)	Ceder el asiento a personas mayores
Sanción	Multa, prisión, indemnización	Remordimiento, reproche moral	Excomunión, karma	Desaprobación social

Ejemplo

Un comerciante que vende productos caducados incurre en una infracción administrativa (norma jurídica: Ley Federal de Protección al Consumidor). Si solo fuera una cuestión de moral, bastaría con que se arrepintiera internamente. Pero como norma jurídica, la PROFECO puede sancionarlo con multa y obligarlo a resarcir al consumidor.

La norma jurídica se distingue de la norma moral en que aquélla regula la conducta externa del individuo y ésta la interna; la primera se refiere a la relación entre dos personas, la segunda al comportamiento individual.

— Eduardo Couture, *Fundamentos de Derecho Civil*

El derecho es el mínimo de moral que el Estado necesita para garantizar la convivencia social.

— Carlos Núñez Moura, *Introducción al Derecho*

El derecho se ocupa de las relaciones externas entre los hombres, mientras que la moral se refiere a las relaciones internas del individuo consigo mismo.

— Roberto Dromi, *Introducción al Derecho*

Clasificación del derecho: público, privado y social

El derecho se clasifica en tres grandes ramas según la naturaleza de las relaciones que regula:

Derecho público es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, así como la organización y funcionamiento de los poderes públicos. Incluye el derecho constitucional, administrativo, penal, procesal y fiscal. Su principio rector es el interés general.

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Derecho privado es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre particulares. Su ámbito principal es el derecho civil y el derecho mercantil. En materia mercantil, el Código de Comercio es la norma especial, y el Código Civil Federal actúa como supletorio.

Artículo 2, Código de Comercio

A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal.

Importante

La supletoriedad del Código Civil Federal frente al Código de Comercio es un principio fundamental para los negocios: cuando el Código de Comercio no regula un acto de comercio específico, se aplican las disposiciones del Código Civil Federal. Esto ocurre, por ejemplo, en materia de capacidad jurídica de los comerciantes (arts. 16-24 CCF).

Derecho social es el conjunto de normas que protegen a los sectores más vulnerables de la sociedad en sus relaciones con los más poderosos. Incluye el derecho laboral (art. 123 constitucional y Ley Federal del Trabajo), el derecho agrario (art. 27 constitucional) y la seguridad social (Ley del Seguro Social, Ley del INFONAVIT).

Rama del derecho	Ámbito	Normas principales	Relación con los negocios
Derecho público	Estado ↔ particulares	Constitución, Código Fiscal, Ley Orgánica	Permisos, licencias, impuestos, regulación administrativa
Derecho privado	Particulares ↔ particulares	Código Civil Federal, Código de Comercio	Contratos, obligaciones, sociedades, propiedad
Derecho social	Protección de trabajadores y sectores vulnerables	Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social	Relaciones laborales, prestaciones, seguridad social

Ejemplo

Una empresa que constituye una Sociedad Anónima está ejerciendo su derecho privado (Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles). Pero para operar, necesita permisos de la autoridad

municipal (derecho público), cumplir con obligaciones fiscales ante el SAT (derecho público) y registrar a sus trabajadores en el IMSS (derecho social).

El derecho se clasifica en público, privado y social según la naturaleza de los intereses que protege: públicos, individuales o de protección social.

— Roberto Dromi, *Introducción al Derecho*—

Fuentes del derecho: formales, reales e históricas; proceso legislativo

Fuentes formales son los procesos mediante los cuales se crean las normas jurídicas. En México, las principales fuentes formales son:

La ley es la fuente primaria del derecho. Es la manifestación de la voluntad general a través de los órganos legislativos. Se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entra en vigor tres días después de su publicación, conforme al artículo 3 del Código Civil Federal.

Artículo 3, Código Civil Federal

Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial. En los lugares distintos del en que se publique, se necesita un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia.

La jurisprudencia son los criterios reiterados que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los tribunales colegiados y los Plenos de Circuito establecen al resolver controversias. La jurisprudencia se forma cuando un criterio se sustenta en al menos cinco sentencias consecutivas y no interrumpidas (para la SCJN) o en cinco tesis aisladas (para los tribunales colegiados).

Artículo 19, Código Civil Federal

Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los principios generales de derecho.

La costumbre es la práctica reiterada y constante que adquiere fuerza obligatoria cuando la ley lo permite. Sin embargo, el artículo 10 del Código Civil Federal establece un límite fundamental: la costumbre no puede alegarse contra la ley.

Artículo 10, Código Civil Federal

Contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.

Los principios generales del derecho son criterios jurídicos implícitos en el ordenamiento, que sirven para integrar las lagunas legales. El artículo 19 del Código Civil Federal los reconoce como fuente supletoria cuando no existe ley aplicable.

Fuentes reales son los factores económicos, sociales, políticos e históricos que condicionan la creación del derecho. Incluyen las condiciones económicas de la sociedad, los movimientos sociales, la presión de grupos de interés y la evolución tecnológica.

Fuentes históricas son los antecedentes normativos que han configurado el sistema jurídico actual. En México, incluyen el Derecho Romano (que influyó en la estructura del Código Civil), el Derecho Español (durante la Colonia), las Siete Partidas y las Leyes de Indias.

Jerarquía normativa en México está consagrada en el artículo 133 de la Constitución:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Tratados internacionales celebrados conforme a la Constitución
3. Leyes federales (códigos, leyes generales)
4. Reglamentos (emitidos por el Ejecutivo federal)
5. Jurisprudencia (criterios de la SCJN y tribunales colegiados)
6. Principios generales del derecho
7. Costumbre (cuando la ley lo admite)

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Artículo 18, Código Civil Federal

El silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia.

Artículo 20, Código Civil Federal

Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro.

Proceso legislativo mexicano conforme a los artículos 71 y 72 de la Constitución:

Artículo 71, Constitución

La facultad de derogar las leyes reside en el Congreso de la Unión. Las iniciativas de ley podrán ser presentadas por el Presidente de la República, por los diputados y senadores al Congreso de la Unión y por las legislaturas de los estados.

El proceso legislativo ordinario consta de las siguientes etapas:

1. **Presentación de la iniciativa** (art. 71): Puede ser presentada por el Presidente, por diputados, senadores o legislaturas de los estados.
2. **Dictamen de las comisiones:** Las comisiones ordinarias de la Cámara de Origen analizan la iniciativa.
3. **Debate y votación en la Cámara de Origen:** Se aprueba, se modifica o se rechaza.
4. **Remisión a la Cámara Revisora:** La iniciativa aprobada se envía a la otra cámara.
5. **Dictamen y votación en la Cámara Revisora:** Procedimiento similar al de la Cámara de Origen.
6. **Conciliación (en caso de diferencias):** Una comisión mixta busca acuerdos.
7. **Publicación en el DOF:** La ley se publica en el Diario Oficial de la Federación.

8. **Entrada en vigor:** Tres días después de su publicación (art. 3 CCF), salvo que la misma ley fije otra fecha.

Ejemplo

La Ley Federal del Trabajo fue publicada el 1 de abril de 1970 en el DOF. Entró en vigor el 4 de abril de 1970 (tres días después), conforme al artículo 3 del Código Civil Federal.

Acto y hecho jurídico

Acto jurídico es la manifestación de voluntad dirigida a crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. El Código Civil Federal lo regula en su Libro Cuarto, Título Primero. Sus elementos de validez son:

Artículo 1792, Código Civil Federal

Hay contrato cuando dos o más personas manifiestan de manera recíproca la voluntad de obligarse, respecto de una cosa determinada.

Elemento	Fundamento legal	Descripción	Ejemplo en negocios
Consentimiento	Arts. 1792-1803 CCF	Acuerdo de voluntades libre e informado	Aceptar una propuesta comercial por escrito
Objeto	Arts. 1824-1831 CCF	Puede ser una cosa o un hecho; debe ser lícito, determinado y posible	La mercancía entregada en una compraventa
Capacidad	Arts. 16-24 CCF	Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones	Tener mayoría de edad o estar autorizado para celebrar negocios
Forma	Arts. 1832-1837 CCF	Solemnidades requeridas (escrita, ante notario, etc.)	Escritura pública para constituir una sociedad anónima
Licitud	Art. 8 CCF	Que el objeto no sea contrario a la ley o al interés público	Un contrato de compraventa de licores a menores es ilícito

Ejemplo

Una empresa de tecnología firma un contrato de compraventa de equipos de cómputo con un proveedor. El consentimiento se manifiesta con la firma de ambas partes; el objeto son los equipos; la capacidad la tienen ambos comerciantes inscritos en el Registro Público de Comercio; la forma es el contrato escrito; y la licitud se verifica porque la venta de equipos de cómputo es un acto lícito y permitido.

Hecho jurídico es todo suceso de la vida humana o de la naturaleza que produce efectos jurídicos sin que intervenga necesariamente la manifestación de voluntad dirigida a ese fin. Se clasifica en:

- **Hechos jurídicos lícitos:** Son los hechos permitidos por la ley que generan obligaciones. Por ejemplo, el transcurso del tiempo (prescripción), la nacimiento de una persona, el pago voluntario de una deuda.

- **Hechos jurídicos ilícitos:** Son los hechos prohibidos por la ley que generan responsabilidad. Por ejemplo, un accidente automovilístico que daña a terceros, un incendio causado por negligencia.

Artículo 1935, Código Civil Federal

Fuera de los casos señalados en la ley, nadie puede hacerse responsable de los sucesos fortuitos, sino cuando ha contribuido a ellos de algún modo.

Característica	Acto jurídico	Hecho jurídico
Voluntad	Requiere manifestación de voluntad deliberada	No requiere manifestación de voluntad dirigida al efecto
Consecuencias	Son buscadas por las partes	Ocurrir independientemente de la voluntad
Ejemplo	Firma de un contrato de arrendamiento	Un incendio destruye el local comercial
Regulación	Arts. 1792 y ss. CCF	Arts. 1935 y ss. CCF
Clasificación	Puede ser nulo, anulable o válido	Puede ser lícito o ilícito

Importante

Un acto jurídico que no cumple con sus elementos de validez puede ser nulo de pleno derecho (art. 8 CCF: «Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos»). Un acto con vicio del consentimiento (error, dolo, violencia) puede ser anulable a petición del perjudicado.

El acto jurídico es la manifestación de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos. El hecho jurídico es todo acontecimiento que produce efectos jurídicos sin que intervenga la voluntad dirigida a ese fin.

— Jorge Avendaño Valdez, *Introducción al Estudio del Derecho*

La Constitución como norma suprema: supremacía constitucional

Definición: Definición

La supremacía constitucional es el principio según el cual la Constitución se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico y todas las demás normas deben ser conformes a ella. Toda norma que contravenga la Constitución es inválida.

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

La supremacía constitucional implica tres dimensiones:

Supremacía formal: La Constitución es la norma de mayor jerarquía en el sistema. Ninguna otra norma puede contravenirla. Si una ley federal contradice la Constitución, esa ley debe ser derogada o declarada inconstitucional.

Supremacía material: El contenido de la Constitución no puede ser modificado por una ley ordinaria. Las garantías individuales, la organización del Estado y los derechos fundamentales solo pueden ser alterados mediante el proceso de reforma constitucional (art. 135).

Supremacía territorial: La Constitución rige en todo el territorio nacional. Las constituciones y leyes locales deben ser conformes a ella (art. 133, segundo párrafo).

Artículo 135, Constitución

La presente Constitución podrá ser adicionada o reformada por el Congreso de la Unión, en los términos que establece el presente artículo. Las adiciones o reformas deberán ser aprobadas por el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los diputados y senadores presentes, y serán sometidas a la ratificación de la mitad de las legislaturas de los Estados.

Control de constitucionalidad mecanismos para hacer efectiva la supremacía constitucional:

- **Acción de inconstitucionalidad** (art. 105 CCF): Proceso ante la SCJN para declarar la inconstitucionalidad de leyes o actos generales.
- **Juicio de amparo** (art. 103 CCF): Mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los particulares frente a actos de autoridad.
- **Contradicción de tesis** (art. 107 CFF): Procedimiento para resolver discrepancias entre tribunales sobre la interpretación de una norma.

Artículo 103, Constitución

Los tribunales de la Federación serán competentes para conocer de todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de las disposiciones federales y de las leyes generales de los Estados, cuando aquéllas se invoquen como fundamento del acto autoritario, o bien cuando se ponga en duda la constitucionalidad de las mismas leyes generales o de los tratados internacionales.

Importante

Para un empresario, la supremacía constitucional significa que sus derechos fundamentales (libertad de comercio, seguridad jurídica, propiedad) están protegidos por la Constitución y pueden ser defendidos mediante amparo o acción de inconstitucionalidad si una autoridad o una ley los vulnera.

Estructura del Estado mexicano: división de poderes y distribución de competencias

Artículo 49, Constitución

El supremo poder del Estado se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Dos o más de estos poderes no pueden reunirse en una sola persona o corporación.

Poder Legislativo (arts. 50-79 CPEUM):

Artículo 50, Constitución

El poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso de la Unión, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

El Congreso tiene facultades específicas en materia económica y comercial:

Artículo 73, Constitución

El Congreso tiene facultad: I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal y formar nuevos Estados dentro de los límites existentes; XXI. Para establecer las escalas de la armada, para formar la armada nacional; XXX. Para legislación sobre vías generales de comunicación; XXXI. Para dictar leyes sobre la materia indígena; y en general, para todo lo que las leyes les autoricen.

Entre las facultades más relevantes para los negocios se encuentran las de crear impuestos, regular el comercio, establecer normas de seguridad social y aprobar tratados internacionales:

Artículo 73, fracción VII, Constitución

El Congreso tiene facultad de legislar en todo lo relativo al régimen de los bienes, las obligaciones y los contratos civiles, al comercio, a la minería y a la propiedad industrial.

Artículo 74, Constitución

La Cámara de Diputados tiene facultades privativas: III. Revisión de la Cuenta Pública.

Artículo 76, Constitución

La Cámara de Senadores tiene facultades privativas: II. Para ratificar los tratados internacionales y nombrar a los miembros de los tribunales supremos federales.

Poder Ejecutivo (arts. 80-93 CPEUM):

Artículo 80, Constitución

Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se llamará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 89, Constitución

Son obligaciones y facultades del Presidente de la República: I. Promulgar y ejecutar las leyes dictadas por el Congreso de la Unión, expidiendo las disposiciones necesarias para su fiel cumplimiento; II. Nombrar y remocar libremente a los Secretarios de Despacho.

Entre las facultades relevantes para los negocios, el Presidente puede presentar iniciativas de ley, expedir reglamentos (que no contradigan las leyes) y celebrar tratados internacionales (con aprobación del Senado).

Poder Judicial (arts. 94-139 CPEUM):

Artículo 94, Constitución

En los Estados Unidos Mexicanos la potestad de impartir justicia en los términos de esta Constitución, se deposita en el Poder Judicial de la Federación, que estará integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, los Tribunales Colegiados y de Circuito.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano jurisdiccional supremo y tiene facultades para resolver controversias constitucionales:

Artículo 105, Constitución

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno o en las Salas respectivas, serán competentes para conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicabilidad de las leyes generales en que se solicite la declaratoria de inconstitucionalidad.

Distribución de competencias:

Artículo 124, Constitución

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a los Municipios.

Este artículo consagra el principio de competencia residual: todo lo que no está expresamente asignado a la Federación corresponde a los estados o municipios.

Municipio Libre:

Artículo 115, Constitución

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y democrático; [...] Los municipios serán libres para administrar su patrimonio y para elegir por sí mismos en sus términos las autoridades municipales.

El Municipio Libre implica que los municipios tienen autonomía para gestionar su patrimonio, prestar servicios públicos y crear impuestos propios, dentro del marco de la Constitución y las leyes estatales.

Ejemplo

Un empresario que quiere abrir un restaurante debe considerar: la regulación federal (leyes del Congreso: Ley Federal del Trabajo, Código Fiscal), la regulación estatal (leyes de protección civil, salud) y la regulación municipal (permisos de funcionamiento, licencias de uso de suelo, derechos de pisos).

Ejemplo

La distribución de competencias (art. 124 CPEUM) significa que si un municipio prohíbe la venta de ciertos productos, el empresario puede impugnar esa prohibición si excede las facultades que la Constitución le otorga al municipio.

Garantías constitucionales aplicables a los negocios

Libertad de comercio (art. 5 CPEUM):

Artículo 5, Constitución

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin una justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo la imposición por autoridad judicial, o cuando la ley imponga obligación de servicio público. Todo contrato de trabajo para la prestación de servicios profesionales por tiempo indefinido, cuando en él no se fije tiempo, durará máximo un año.

Este artículo es la base constitucional de la libertad empresarial. Garantiza que toda persona pueda dedicarse a la actividad económica que desee, siempre que sea lícita. Sin embargo, esta libertad no es absoluta: puede ser regulada por el Estado mediante leyes que establezcan requisitos sanitarios, fiscales, laborales o de otro tipo.

Importante

La libertad de comercio no implica ausencia de regulación. El artículo 5 permite al Estado establecer condiciones de ejercicio de la actividad económica, pero no puede prohibir la actividad misma sin justificación constitucional.

Seguridad jurídica (arts. 14 y 16 CPEUM):

Artículo 14, Constitución

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente existentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

Artículo 16, Constitución

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

La seguridad jurídica comprende tres principios fundamentales:

- **Legalidad:** Toda autoridad debe actuar con fundamento en la ley.
- **Irretroactividad:** Las leyes no pueden afectar derechos adquiridos bajo legislación anterior.
- **Debido proceso:** Nadie puede ser privado de sus derechos sin juicio previo.

Ejemplo

Una empresa tiene derecho a que no le decomisen mercancía sin orden judicial escrita que funde y motive el decomiso (art. 16 CPEUM). Si una autoridad sanitaria realiza un decomiso sin mandamiento judicial, ese acto es impugnabile mediante amparo.

Rectoría económica del Estado (arts. 25, 26 y 28 CPEUM):

Artículo 25, Constitución

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y, mediante la promoción de un crecimiento económico equilibrado y equitativo, permita el empleo y una distribución justa de la riqueza y del acceso al poder, de conformidad con el artículo 3o. [...] Al desarrollo económico concurrirán, con arreglo a las disposiciones sobre materia económica, el sector público, el sector social y el sector privado.

Artículo 26, Constitución

El Estado constituirá el Sistema Nacional de Planeación Democrática [...] El Plan Nacional de Desarrollo [...] contendrá, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 25 y 73, entre otros, los objetivos y estrategias nacionales de desarrollo [...] El Presidente de la República será responsable de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 28, Constitución

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos.

El artículo 28 consagra los principios de libre concurrencia y competencia económica. Prohíbe los monopolios y las prácticas monopólicas, pero reconoce áreas estratégicas reservadas al Estado (petróleo, generación de energía eléctrica, agua, ferrocarriles, correos, telégrafos).

Ejemplo

Una empresa que domina el 90% del mercado de un producto y fija precios excesivos podría estar incurriendo en una práctica monopólica, sancionada por la Ley Federal de Competencia Económica. El artículo 28 constitucional es la base de esa regulación.

Facultades del Congreso en materia de comercio (art. 73 CPEUM):

Artículo 73, fracción VII, Constitución

El Congreso tiene facultad de legislar en todo lo relativo al régimen de los bienes, las obligaciones y los contratos civiles, al comercio, a la minería y a la propiedad industrial.

Esta facultad permite al Congreso regular todo lo relacionado con la actividad económica y comercial, incluyendo la creación de leyes como el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y las leyes de propiedad intelectual.

Garantía constitucional	Artículos CPEUM	Aplicación a los negocios
Libertad de comercio	Art. 5	Derecho a dedicarse a cualquier actividad económica lícita
Seguridad jurídica	Arts. 14, 16	Irretroactividad, debido proceso, legalidad
Rectoría económica	Arts. 25, 26, 28	Libre concurrencia, prohibición de monopolios, áreas estratégicas
Facultades del Congreso	Art. 73, fr. VII	Legislación en materia comercial y civil

Doctrina comparada

Criterio	México	España	Colombia	Argentina
Constitución	Constitución Política de 1917	Constitución Española de 1978	Constitución Política de 1991	Constitución Nacional de 1853/1994
Clasificación del derecho	Público, privado y social	Público y privado (civil, mercantil)	Público y privado	Público y privado
Supremacía constitucional	Art. 133 CPEUM (control difuso y concentrado)	Art. 1.1 CE (control concentrado por TC)	Art. 4 CP (control integrado por Corte)	Art. 28 CN (control difuso)
Libertad de comercio	Art. 5 CPEUM	Art. 38.1 CE	Art. 33 CP	Art. 14 CN
Proceso legislativo	Arts. 71-72 CPEUM	Arts. 86-92 CE	Arts. 152-157 CP	Art. 77 CN
División de poderes	Art. 49 CPEUM	Art. 66 CE	Art. 113 CP	Art. 1 CN
Derecho mercantil	Código de Comercio (reglamentario)	Código de Comercio + normas especiales	Código de Comercio + normas especiales	Código Civil y Comercial (unificado en 2015)

Legislación aplicable comentada

Artículo 133, Constitución

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. *Comentario:* Este artículo es la piedra angular del sistema jurídico mexicano. Establece la jerarquía normativa absoluta: la Constitución está por encima de toda otra norma. Para los negocios, significa que cualquier ley o acto de autoridad que contravenga la Constitución puede ser impugnado.

Artículo 14, Constitución

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Ninguna persona podrá ser privada de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente existentes, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que esté conforme a las leyes anteriores al acto que se imputa. *Comentario:* Este artículo protege los derechos adquiridos. Una ley nueva no puede afectar derechos legítimamente adquiridos bajo la legislación anterior. Para los negocios, esto es fundamental: un contrato válido bajo una ley vigente no puede ser invalidado por una ley posterior.

Artículo 5, Constitución

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. *Comentario:* Garantiza la libertad de empresa. El Estado puede regular, pero no puede prohibir sin justificación constitucional. Es la base del derecho a la libre competencia económica.

Artículo 28, Constitución

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos [...] Se excluyen de esta disposición las materias petroenergéticas y las estratégicas. *Comentario:* Establece los límites a la concentración económica. Las empresas deben operar en condiciones de libre concurrencia y no pueden abusar de posición dominante. Las áreas estratégicas (petróleo, energía, agua, correos) están reservadas al Estado.

Artículo 25, Constitución

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable [...] Al desarrollo económico concurrirán, con arreglo a las disposiciones sobre materia económica, el sector público, el sector social y el sector privado. *Comentario:* Establece el modelo económico mexicano: desarrollo nacional con participación de los tres sectores. El Estado orienta, el sector social participa y el sector privado opera dentro del marco legal.

Artículo 6 del Código Civil Federal

La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. *Comentario:* Establece la indisponibilidad del derecho. En los negocios, esto significa que los contratos no pueden contener cláusulas que contravengan la ley o que afecten el interés público. Una cláusula abusiva puede ser declarada nula.

Artículo 2 del Código de Comercio

A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas en el Código Civil aplicable en materia federal. *Comentario:* Consagra la supletoriedad del derecho civil para el derecho mercantil. Cuando el Código

de Comercio no regula un aspecto específico (por ejemplo, la capacidad de los comerciantes), se aplican las disposiciones del Código Civil Federal.

Esquema de síntesis

UNIDAD 1. FUNDAMENTOS DEL DERECHO Y MARCO CONSTITUCIONAL

- 1.1 CONCEPTO DE DERECHO
 - Derecho objetivo (normas del ordenamiento)
 - Derecho subjetivo (facultades del titular)
 - Derecho positivo (creado por el legislador)
 - Derecho vigente (en plena aplicación)
 - Irretroactividad (art. 14 CPEUM)
 - Ignorancia de la ley (art. 21 CCF)
- 1.2 CLASIFICACIÓN DE NORMAS JURÍDICAS
 - Bilateralidad
 - Heteronomía
 - Coercibilidad
 - Imperatividad
 - Diferencia con normas morales (autónoma, interna)
 - Diferencia con normas religiosas (trascendente)
 - Diferencia con normas de trato social (voluntaria)
- 1.3 CLASIFICACIÓN DEL DERECHO
 - Derecho público (Estado ↔ particulares)
 - Derecho privado (particulares ↔ particulares)
 - Derecho social (protección laboral, agraria, seguridad social)
 - Supletoriedad del Código de Comercio (art. 2 CC)
- 1.4 FUENTES DEL DERECHO
 - Formales: ley, jurisprudencia, costumbre, principios generales
 - Jerarquía normativa (art. 133 CPEUM)
 - Proceso legislativo (arts. 71-72 CPEUM)
 - Fuentes reales (factores sociales, económicos, políticos)
 - Fuentes históricas (Derecho Romano, Español, Indias)
- 1.5 ACTO Y HECHO JURÍDICO
 - Acto jurídico: consentimiento, objeto, capacidad, forma, licitud
 - Hecho jurídico: lícitos e ilícitos
 - Acto válido vs. nulo vs. anulable
- 1.6 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
 - Primacía formal, material y territorial (art. 133 CPEUM)
 - Control de constitucionalidad (arts. 103, 105 CPEUM)
 - Reforma constitucional (art. 135 CPEUM)
- 1.7 ESTRUCTURA DEL ESTADO MEXICANO
 - División de poderes (art. 49 CPEUM)
 - Poder Legislativo (art. 50, 73, 74, 76)
 - Poder Ejecutivo (art. 80, 89)
 - Poder Judicial (art. 94, 103, 105, 107)
 - Distribución de competencias (art. 124)
 - Municipio Libre (art. 115)
- 1.8 GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
 - Libertad de comercio (art. 5 CPEUM)
 - Seguridad jurídica (arts. 14 y 16 CPEUM)
 - Rectoría económica (arts. 25, 26, 28 CPEUM)
 - Facultades del Congreso (art. 73 CPEUM)

Cuestionario de estudio

1. ¿Qué diferencia existe entre derecho objetivo y derecho subjetivo?

a) No existe diferencia, son sinónimos. b) El derecho objetivo es el conjunto de normas del ordenamiento; el derecho subjetivo es la facultad que el ordenamiento concede a una persona para actuar. c) El derecho objetivo es más importante que el derecho subjetivo. d) El derecho subjetivo solo existe en el derecho penal.

> **Respuesta correcta: b)** El derecho objetivo es el sistema de normas jurídicas que regula la conducta humana (Código Civil Federal, Código de Comercio, etc.). El derecho subjetivo es la pretensión que un individuo puede ejercer amparado por esas normas. Por ejemplo, el derecho de propiedad (CCF, arts. 830-891) es un derecho subjetivo.

2. Según el artículo 14 de la Constitución Política, ¿qué efecto tiene la irretroactividad de la ley?

a) Las leyes nuevas aplican retroactivamente para sancionar conductas pasadas. b) A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. c) Las leyes solo aplican retroactivamente en materia penal. d) La irretroactividad no existe en el derecho mexicano.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 14 constitucional establece de manera categórica la irretroactividad de la ley: «A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.» Este principio protege los derechos adquiridos bajo legislación anterior.

3. ¿Cuáles son las características que distinguen a las normas jurídicas de las normas morales?

a) Las normas jurídicas son autónomas e internas; las morales son heterónomas. b) Las normas jurídicas son bilaterales, heterónomas, coercibles e imperativas; las morales son unilaterales, autónomas e incoercibles. c) No existen diferencias entre normas jurídicas y morales. d) Las normas jurídicas solo regulan asuntos económicos.

> **Respuesta correcta: b)** La bilateralidad (relación acreedor-deudor), heteronomía (creación estatal), coercibilidad (fuerza estatal) e imperatividad (mandatos) son exclusivas de las normas jurídicas. Las normas morales son unilaterales (solo importa el sujeto), autónomas (emanan de la conciencia) e incoercibles (no se imponen por la fuerza).

4. ¿Qué establece el artículo 2 del Código de Comercio sobre la relación entre el derecho civil y el mercantil?

a) El derecho civil es más importante que el mercantil. b) A falta de disposiciones del Código de Comercio, serán aplicables las del derecho común contenidas en el Código Civil Federal. c) El Código de Comercio nunca puede aplicarse. d) El Código Civil Federal está derogado por el Código de Comercio.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 2 del Código de Comercio consagra la supletoriedad: cuando el Código de Comercio no regula un acto de comercio, se aplican las disposiciones del Código Civil Federal. Esto es fundamental para los negocios, por ejemplo, en materia de capacidad jurídica de los comerciantes.

—

5. ¿Cuál es la jerarquía normativa en México según el artículo 133 de la Constitución?

a) Leyes locales → Constitución → Leyes federales b) Constitución → Leyes federales → Reglamentos → Jurisprudencia → Principios generales → Costumbre c) Leyes federales → Constitución → Tratados internacionales d) La jerarquía normativa no está establecida en la Constitución.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 133 de la Constitución establece la cúspide normativa. La jerarquía es: Constitución → Tratados internacionales (con rango constitucional) → Leyes federales → Reglamentos → Jurisprudencia → Principios generales del derecho → Costumbre (cuando la ley lo admite).

—

6. En un contrato de compraventa mercantil, ¿cuáles son los elementos de validez que deben cumplirse?

a) Solo la firma de las partes. b) Consentimiento, objeto, capacidad, forma y licitud. c) Que el contrato sea verbal. d) Solo el pago del precio.

> **Respuesta correcta: b)** Los elementos de validez del acto jurídico están regulados en el Código Civil Federal (arts. 1792-1837 CCF): consentimiento (acuerdo de voluntades), objeto (la cosa o hecho), capacidad (aptitud para obligarse), forma (solemnidades) y licitud (no contrario a la ley).

—

7. ¿Qué es un hecho jurídico ilícito?

a) Un contrato válidamente celebrado. b) Un suceso prohibido por la ley que genera responsabilidad. c) Una norma moral que no se cumple. d) Una ley que entra en vigor sin publicación.

> **Respuesta correcta: b)** El hecho jurídico ilícito es un acontecimiento prohibido por la ley que genera obligaciones de reparación. Por ejemplo, un incendio causado por negligencia que destruye un local comercial genera responsabilidad civil (art. 1935 CCF y ss.).

—

8. ¿Qué principio consagra el artículo 124 de la Constitución sobre la distribución de competencias?

a) La Federación tiene todas las competencias. b) Las facultades no expresamente concedidas a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a los Municipios. c) Los Estados no tienen ninguna competencia. d) Los Municipios dependen directamente del Presidente.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 124 consagra el principio de competencia residual: todo lo que no está expresamente atribuido a la Federación corresponde a los estados o municipios. Esto es fundamental para entender la distribución regulatoria en los negocios.

—

9. ¿Qué artículo de la Constitución protege la libertad de comercio?

a) Artículo 133 b) Artículo 14 c) Artículo 5 d) Artículo 49

> **Respuesta correcta: c)** El artículo 5 constitucional garantiza la libertad de comercio: «A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.» Es la base del derecho a la libre empresa.

—

10. ¿Qué sucede cuando una ley contradice la Constitución Política?

a) La ley prevalece sobre la Constitución. b) La ley es nula y puede ser declarada inconstitucional. c) Ambas normas tienen el mismo rango. d) El ciudadano debe acatar ambas normas.

> **Respuesta correcta: b)** La supremacía constitucional (art. 133 CPEUM) implica que toda norma contraria a la Constitución es inválida. El mecanismo para hacerlo valer es la acción de inconstitucionalidad (art. 105 CPEUM) o el juicio de amparo (art. 103 CPEUM).

—

11. Según el artículo 28 de la Constitución, ¿qué actividades económicas están reservadas al Estado?

a) La educación y la salud. b) Petróleo, generación de energía eléctrica, agua, ferrocarriles, correos, telégrafos. c) La agricultura y la ganadería. d) La industria automotriz.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 28, último párrafo, enumera las áreas estratégicas reservadas al Estado: petróleo y energía (art. 27 CPEUM), agua, ferrocarriles, correos, telégrafos, entre otras. El resto de las actividades económicas son de libre concurrencia.

—

12. ¿Cuándo entra en vigor una ley en México según el Código Civil Federal?

a) El mismo día de su publicación en el DOF. b) Tres días después de su publicación en el Periódico Oficial. c) Un año después de su publicación. d) Cuando el Presidente así lo ordene.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 3 del Código Civil Federal establece que las leyes obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial, con un día más por cada 40 kilómetros de distancia al lugar de publicación.

—

13. ¿Qué facultades tiene el Congreso en materia de comercio según la Constitución?

a) Solo puede crear impuestos. b) Puede legislar en todo lo relativo al régimen de los bienes, obligaciones y contratos civiles, al comercio, a la minería y a la propiedad industrial. c) No tiene facultades en materia de comercio. d) Solo puede prohibir el comercio.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 73, fracción VII de la Constitución otorga al Congreso la facultad de legislar en materia comercial, civil, minera y de propiedad industrial, lo que incluye la creación de códigos y leyes que regulan los negocios.

—

14. ¿Qué es la rectoría económica del Estado según el artículo 25 de la Constitución?

a) El Estado es el único que puede realizar actividades económicas. b) El Estado orienta y regula el desarrollo económico, con participación de los sectores público, social y privado. c) Los particulares no pueden participar en la economía. d) El Estado no interviene en la economía.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 25 establece que el Estado tiene la rectoría del desarrollo nacional, pero al desarrollo económico concurren los tres sectores (público, social y privado). El Estado orienta, pero no excluye a los particulares.

15. ¿Qué diferencia existe entre derogación y abrogación de una ley?

a) No existe diferencia. b) La derogación es la supresión parcial de una ley; la abrogación es la supresión total. c) La derogación es la supresión total; la abrogación es la supresión parcial. d) La derogación solo puede hacerla el Presidente.

> **Respuesta correcta: b)** El artículo 9 del Código Civil Federal regula ambas figuras: abrogación es la derogación total de una ley; derogación es la supresión de parte de ella. Ambas solo pueden ser realizadas por el legislador mediante una ley posterior.

Caso 1: La taquería de Juan y la ignorancia de la ley

Juan, un joven emprendedor, decide abrir una taquería en su colonia. No cuenta con capital suficiente para contratar un abogado ni para investigar los requisitos legales. Abre el negocio sin obtener los permisos sanitarios municipales ni inscribirse ante el Registro Federal de Contribuyentes. Un inspector sanitario lo visita y lo multa. Juan argumenta que no sabía que necesitaba esos permisos.

Preguntas: (a) ¿Puede Juan alegar ignorancia de la ley para eximirse de la multa? Fundamente su respuesta con base en el artículo 21 del Código Civil Federal. (b) ¿Qué artículos de la Constitución protegen la posición de la autoridad sanitaria? (c) ¿Qué opciones legales tiene Juan para impugnar la multa si considera que fue impuesta sin fundamento?

Respuesta esperada: (a) No. El artículo 21 del CCF establece que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. Solo excepcionalmente, cuando el juez lo estime justo y de acuerdo con el Ministerio Público, puede eximir al infractor de sanciones. (b) Artículos 16 (debido proceso, legalidad) y 133 (supremacía constitucional) de la CPEUM. (c) Juan puede interponer un recurso administrativo (juicio de nulidad) o un juicio de amparo si considera que el acto autoritario viola sus derechos fundamentales.

Caso 2: El contrato nulo por licitud

Una empresa de tecnología firma un contrato de prestación de servicios con una empresa fantasma que opera sin registro mercantil. El contrato establece que la empresa fantasma prestará servicios de consultoría sin cumplir con las normas de seguridad de la información. Posteriormente, se descubre que la empresa fantasma no existe legalmente y el contrato viola disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales.

Preguntas: (a) ¿Es válido este contrato? Fundamente con base en el artículo 8 del Código Civil Federal. (b) ¿Qué elementos de validez del acto jurídico se han vulnerado? (c) ¿Qué consecuencias jurídicas puede generar este contrato nulo para las partes involucradas?

Respuesta esperada: (a) No es válido. El artículo 8 del CCF establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos. Un contrato que contraviene normas de protección de datos personales es nulo de pleno derecho. (b) Se vulneran la capacidad (la empresa fantasma no tiene existencia legal), la licitud (contraviene normas imperativas) y posiblemente el objeto (servicios que violan la ley). (c) El contrato es nulo de pleno derecho: no produce efectos jurídicos. Las partes deben restituir lo que hayan recibido, y quien sufrió daños puede reclamar indemnización.

Caso 3: Distribución de competencias y regulación municipal

Una cadena de restaurantes decide abrir un local en un municipio del Estado de México. El municipio emite un reglamento que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de las 22:00 horas en todo su territorio. La cadena alega que esta prohibición excede las facultades del municipio y viola su libertad de comercio (art. 5 CPEUM). Presenta un amparo ante un juez federal.

Preguntas: (a) ¿Tiene facultades el municipio para regular horarios de venta de bebidas alcohólicas? Fundamente con base en el artículo 115 de la Constitución. (b) ¿Es procedente el amparo invocando la libertad de comercio? (c) ¿Qué criterio podría adoptar el juez federal para resolver esta controversia?

Respuesta esperada: (a) Sí, el artículo 115 CPEUM otorga a los municipios autonomía para prestar servicios públicos y regular asuntos de su competencia local. La regulación de horarios de venta de bebidas puede considerarse dentro de sus facultades para proteger la salud pública y el orden social. (b) Sí, el amparo es procedente cuando se alega la violación de derechos fundamentales (art. 103 CPEUM). El juez debe evaluar si la prohibición municipal es proporcional y si excede las facultades del municipio. (c) El juez podría considerar si la prohibición es proporcional al fin perseguido (protección de la salud pública) o si constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio.

Caso 4: Jerarquía normativa y conflicto de leyes

Una empresa de manufactura está sujeta a una ley federal que establece ciertos requisitos de empaque para productos farmacéuticos. El Estado donde opera la empresa emite una ley local que establece requisitos diferentes y más estrictos. La empresa pregunta: ¿qué ley debe seguir?

Preguntas: (a) ¿Qué principio jurídico resuelve este conflicto de leyes? Fundamente con base en el artículo 133 de la Constitución. (b) ¿Puede la empresa argumentar que la ley local viola la supremacía constitucional? (c) ¿Qué mecanismo procesal podría utilizar la empresa para resolver esta controversia?

Respuesta esperada: (a) El principio de supremacía constitucional (art. 133 CPEUM) establece que las leyes del Congreso de la Unión prevalecen sobre las disposiciones en contrario de las Constituciones o leyes de las entidades federativas. En caso de conflicto, la ley federal prevalece. (b) Sí, puede argumentar que la ley local contradice la norma federal. (c) La empresa puede interponer un juicio de amparo (art. 103 CPEUM) para que un juez federal declare la inaplicabilidad de la ley local en su caso concreto.

 Actividad: Mapa conceptual de fuentes del derecho*Actividad 1: Mapa conceptual de fuentes del derecho*

En equipos de 3-4 estudiantes, elaboren un mapa conceptual de las fuentes del derecho en México, indicando para cada fuente su fundamento constitucional o legal. Incluyan: Constitución (art. 133 CCF), Leyes (art. 3 CCF), Reglamentos (art. 89 fr. I CCF), Jurisprudencia (art. 19 CCF), Costumbre (art. 10 CCF), Principios generales (art. 19 CCF). Presenten el mapa a la clase y expliquen la jerarquía normativa.

 Actividad: Análisis comparativo de normas*Actividad 2: Análisis comparativo de normas*

En equipos de 2 personas, comparen las características de las normas jurídicas, morales, religiosas y de trato social utilizando una tabla comparativa. Cada equipo debe presentar un ejemplo concreto del ámbito empresarial para cada tipo de norma. Por ejemplo: norma jurídica (art. 2 CCF sobre supletoriedad), norma moral (honradez en los negocios), norma religiosa (diezmo), norma de trato social (cortesía con clientes).

 Actividad: Debate sobre la libertad de comercio y sus límites*Actividad 3: Debate sobre la libertad de comercio y sus límites*

Dividan la clase en dos grupos. Un grupo defenderá que la libertad de comercio (art. 5 CPEUM) debe ser absoluta sin regulación estatal. El otro grupo argumentará que el Estado debe regular la actividad económica para proteger derechos fundamentales (arts. 25, 28 CPEUM). Cada grupo debe presentar argumentos basados en artículos específicos de la Constitución.

Taller práctico: Taller

Taller: Identificación de fundamentos constitucionales para la creación de una empresa

Simule que desea constituir una empresa de venta de ropa en línea. Identifique los fundamentos constitucionales y legales aplicables en cada paso del proceso:

1. **Elección del nombre comercial:** ¿Qué artículo de la Constitución protege la libertad de comercio? (Art. 5 CPEUM).
2. **Constitución de la sociedad mercantil:** ¿Qué ley regula las sociedades mercantiles? (Ley General de Sociedades Mercantiles). ¿Qué código es supletorio en materia de capacidad? (Código Civil Federal, arts. 16-24).
3. **Registro ante el SAT:** ¿Qué obligaciones fiscales tiene la empresa? (Código Fiscal de la Federación, arts. 1-15).
4. **Contratación de empleados:** ¿Qué artículo constitucional protege los derechos laborales? (Art. 123 CPEUM). ¿Qué ley regula las relaciones de trabajo? (Ley Federal del Trabajo).
5. **Protección de datos de clientes:** ¿Qué ley protege los datos personales? (LFPDPPP). ¿Qué artículo constitucional protege la privacidad? (Art. 16 CPEUM).
6. **Publicidad y marketing:** ¿Qué ley regula la publicidad engañosa? (Ley Federal de Protección al Consumidor). ¿Qué artículo constitucional prohíbe los monopolios y las prácticas desleales? (Art. 28 CPEUM).

Elabore un escrito de 1-2 párrafos que integre todos los fundamentos identificados en un solo documento.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. ¿Qué es el derecho objetivo?
 - a) La facultad que una persona tiene para actuar
 - b) El conjunto de normas del ordenamiento jurídico
 - c) La opinión del juez sobre el caso
 - d) La costumbre de una comunidad
2. ¿Qué artículo de la Constitución consagra la supremacía constitucional?
 - a) Artículo 5
 - b) Artículo 49
 - c) Artículo 133
 - d) Artículo 124
3. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de las normas jurídicas?
 - a) Bilateralidad
 - b) Autonomía
 - c) Coercibilidad
 - d) Imperatividad
4. Según el Código Civil Federal, ¿cuándo entra en vigor una ley?
 - a) El mismo día de su publicación
 - b) Tres días después de su publicación
 - c) Un mes después de su publicación
 - d) Cuando el Presidente lo ordene
5. ¿Qué establece el artículo 2 del Código de Comercio?
 - a) Deroga el Código Civil Federal
 - b) El Código de Comercio es supletorio del Código Civil Federal
 - c) El Código Civil Federal es supletorio del Código de Comercio
 - d) Ningún código puede aplicarse
6. ¿Qué es un acto jurídico nulo?
 - a) Un contrato válido
 - b) Un acto que contraviene leyes prohibitivas o de interés público
 - c) Un hecho voluntario sin consecuencias
 - d) Una norma moral
7. ¿Qué principio consagra el artículo 124 de la Constitución?
 - a) La Federación tiene todas las competencias
 - b) Las facultades no expresamente concedidas a la Federación se reservan a los estados o municipios
 - c) Los municipios no tienen competencias
 - d) El Ejecutivo puede legislar
8. ¿Qué artículo constitucional protege la libertad de comercio?

- a) Artículo 14
- b) Artículo 16
- c) Artículo 5
- d) Artículo 28

9. ¿Qué es un hecho jurídico ilícito?

- a) Un contrato válidamente celebrado
- b) Un acontecimiento prohibido por la ley que genera responsabilidad
- c) Una norma moral que no se cumple
- d) Una ley que entra en vigor

10. ¿Qué establece el artículo 28 de la Constitución sobre los monopolios?

- a) Los monopolios son permitidos
- b) Los monopolios quedan prohibidos, excepto en áreas estratégicas del Estado
- c) Solo el Estado puede crear monopolios
- d) Los monopolios solo están prohibidos en materia comercial

 **Clave de respuestas:** 1-b, 2-c, 3-b, 4-b, 5-c, 6-b, 7-b, 8-c, 9-b, 10-b

Lecturas complementarias

- Couture, Eduardo. *Fundamentos de Derecho Civil*. Universidad de la República. Montevideo, 1950. Capítulos 1-5 sobre la naturaleza del derecho.
- Núñez Moura, Carlos. *Introducción al Derecho*. Editorial Porrúa. México. Capítulo 3: Las normas jurídicas y sus características.
- Dromi, Roberto. *Introducción al Derecho*. Editorial Astrea. Buenos Aires. Capítulo 2: Fuentes del derecho.
- Avendaño Valdez, Jorge. *Introducción al Estudio del Derecho*. Editorial Porrúa. México. Capítulos 4-6: Derecho objetivo y subjetivo, acto y hecho jurídico.
- Pérez Nieto, Adrián. *Introducción al Estudio del Derecho*. Editorial Oxford University Press. México, 2016. Capítulos 1-3: Concepto de derecho y fuentes.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto vigente. Consultado en la página de la Cámara de Diputados: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAD.pdf>
- Código Civil Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.
- Código de Comercio. Publicado en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.
- Ley General de Sociedades Mercantiles. Publicada en el Diario Oficial de la Federación. Texto vigente.
- Gutiérrez de Velasco, Ernesto. *Derecho Mercantil*. Editorial Porrúa. México. Capítulos introductorios sobre la naturaleza del derecho mercantil.

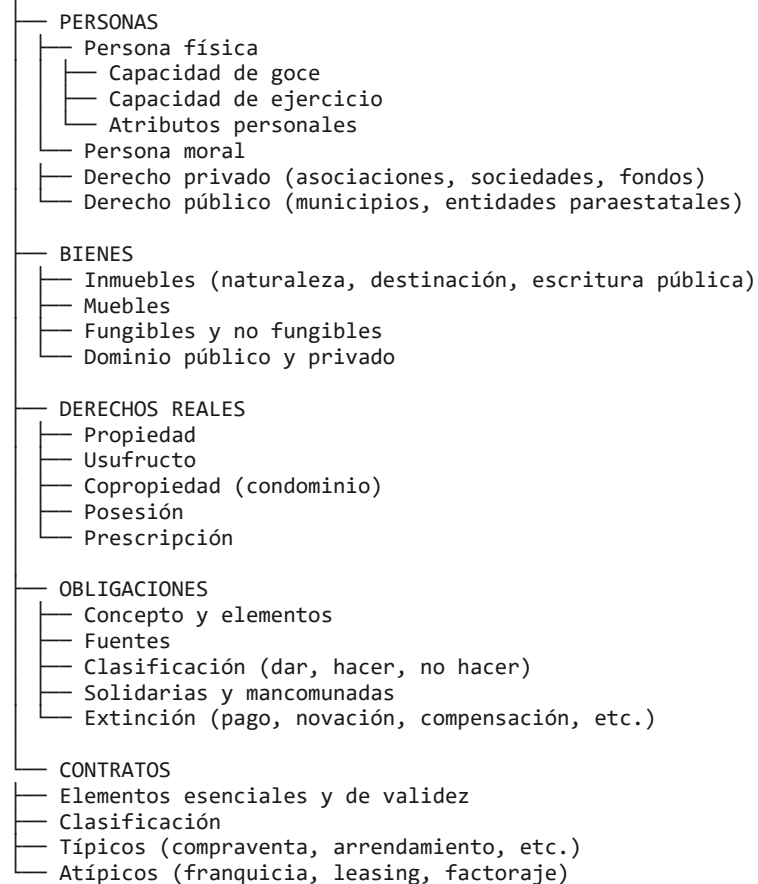
UNIDAD 2. PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS

UNIDAD 2

PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS

Mapa conceptual

PERSONAS, OBLIGACIONES Y CONTRATOS



Objetivos de aprendizaje

1. Distinguir entre persona física y persona moral, identificando sus atributos, capacidad y clasificación conforme a los artículos 22 al 28 del Código Civil Federal.
2. Clasificar los bienes según su naturaleza, aplicando los artículos 747 al 802 del CCF a situaciones concretas de los negocios.
3. Comprender los derechos reales y su aplicación práctica en la operación mercantil cotidiana.
4. Analizar la estructura de las obligaciones, sus fuentes y clasificaciones para resolver problemas jurídicos de negocios.
5. Identificar las formas de extinción de las obligaciones y su impacto en las relaciones comerciales.
6. Distinguir entre contratos típicos y atípicos, y reconocer los contratos mercantiles más frecuentes en la actividad empresarial.

Competencias a desarrollar

- **Competencia cognitiva:** Comprensión de conceptos jurídicos fundamentales aplicados a los negocios. - **Competencia procedimental:** Capacidad para clasificar personas, bienes, obligaciones y contratos en supuestos prácticos. - **Competencia actitudinal:** Valoración del marco jurídico como herramienta para la toma de decisiones empresariales responsables. - **Competencia comunicativa:** Argumentación jurídica oral y escrita sobre temas de derecho civil y mercantil.

Persona física y persona moral: concepto, atributos y clasificación (arts. 22-28 CCF)

Definición: Definición

Persona es todo individuo susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. El derecho reconoce como sujetos de derecho a las personas físicas y a las personas morales.

Persona física

Artículo 22, Código Civil Federal

Los habitantes de la República son aptos para adquirir derechos y contraer obligaciones.

La persona física es el individuo humano considerado como sujeto de derecho. Desde que nace hasta que muere, el ser humano es titular de derechos y está obligado al cumplimiento de deberes jurídicos.

Artículo 25, Código Civil Federal

Las personas morales son entidades a las que el derecho les reconoce personalidad jurídica propia, distinta de la de sus miembros.

Artículo 27, Código Civil Federal

Las personas morales pueden ser de derecho privado o de derecho público.

Artículo 28, Código Civil Federal

Las personas morales de derecho privado se equiparan a las de derecho público para efectos de su reconocimiento jurídico.

Capacidad de goce vs capacidad de ejercicio

Definición: Definición

Capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones.

Importante

Toda persona física tiene capacidad de goce, pero no todas tienen capacidad de ejercicio plena. Los menores de edad y los incapacitados judicialmente requieren de representantes legales para ejercer sus derechos.

La capacidad de ejercicio plena se adquiere al cumplir 18 años de edad y no estar incapacitado judicialmente. El Código Civil Federal establece excepciones:

- **Mayores de 16 años:** Pueden realizar todos los actos de disposición y administración de su patrimonio, excepto aquellos que la ley prohíba.
- **Menores de 16 años:** Requieren representación de sus padres o tutores.
- **Incapacitados judicialmente:** Están bajo tutela y sus actos son nulos o anulables.

Ejemplo

Un menor de 17 años que desea celebrar un contrato de compraventa de un inmueble requerirá la autorización de sus padres, ya que aunque tiene 16 años cumplidos, la ley establece restricciones específicas para actos de disposición de bienes inmuebles.

Atributos de la persona física

Los atributos son las cualidades esenciales que individualizan a la persona y son indispensables para su identificación jurídica:

Atributo	Descripción	Regulación
Nombre	Identificación personal; incluye nombre(s), apellido(s) y, en su caso, seudónimo	Art. 30-43 CCF
Domicilio	Lugar donde la persona reside habitualmente; para las personas morales, el señalado en sus estatutos	Art. 44-56 CCF
Edad	Tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento; determina la capacidad de ejercicio	Art. 57-62 CCF
Estado civil	Condición jurídica de la persona en la familia (soltero, casado, divorciado, viudo)	Art. 294 CCF

Nacionalidad	Vínculo jurídico-político que une a una persona con un Estado	Ley de Nacionalidad
Patrimonio	Conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico	Art. 2328 CCF

💡 Ejemplo

En un contrato mercantil, es fundamental identificar correctamente el nombre, domicilio y capacidad de las partes. Un error en la identificación puede generar nulidad del contrato o dificultar su ejecución.

Persona moral de derecho privado (arts. 25-27 CCF)

📖 Artículo 25, Código Civil Federal

Las personas morales de derecho privado se dividen en: asociaciones, sociedades y fondos de afectación.

Las personas morales de derecho privado más relevantes para los negocios son:

1. **Asociaciones:** Conjunto de personas que se reúnen para realizar un fin común no lucrativo.
2. **Sociedades:** Contrato por el cual dos o más personas se comprometen a poner en común bienes, industria o alguna de estas cosas, para recibir en provecho común los beneficios que produzca. Se regulan por la Ley General de Sociedades Mercantiles.
3. **Fondos de afectación:** Patrimonio formado por bienes destinados por una persona para la realización de un fin lícito determinado.

La sociedad es un contrato en virtud del cual dos o más personas se unen para hacer frente, con sus bienes o con su industria o con ambos, a una empresa o a un negocio determinado que tienen interés en realizar y del que esperan una ventaja o utilidad

— Fernando Sánchez Román, Derecho Civil

⚠️ Importante

Las sociedades mercantiles (sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etc.) son personas morales de derecho privado que se rigen tanto por el CCF como por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Persona moral de derecho público

Son entes creados por el Estado para satisfacer fines públicos:

- **Municipios:** Tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio.
- **Entidades paraestatales:** Organismos descentralizados, empresas del Estado, instituciones de crédito públicas.
- **Organismos públicos descentralizados:** Universidades, institutos de salud, etc.

Diferencias entre persona física y moral

Aspecto	Persona física	Persona moral
---------	----------------	---------------

Naturaleza	Individuo humano	Entidad creada por la ley
Capacidad de goce	Desde el nacimiento	Desde su constitución legal
Capacidad de ejercicio	Al cumplir 18 años (con excepciones)	A través de sus órganos
Existencia	Nacimiento y muerte	Constitución y disolución
Atributos	Nombre, domicilio, estado civil, etc.	Denominación o razón social, domicilio, nacionalidad
Responsabilidad	Ilimitada (salvo limitaciones legales)	Limitada al patrimonio social
Patrimonio	Personal e inembargable (parcialmente)	Social, afecto al objeto social
Disolución	Muerte	Conformidad de socios o resolución judicial

Clasificación de bienes: muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles (arts. 747-802 CCF)

Definición: Definición

Bienes son todas las cosas que pueden ser objeto de derechos, así como los derechos mismos que tienen contenido patrimonial.

Bienes inmuebles

Artículo 752, Código Civil Federal

Son bienes inmuebles los predios rústicos y urbanos y las cosas adheridas permanentemente al suelo o al edificio.

Por naturaleza:

- Predios rústicos y urbanos.
- Aguas (nacientes, corrientes, subterráneas).
- Árboles y plantas mientras estén unidos a la tierra.

Por destinación:

- Todo lo que esté unido a un edificio de manera fija (puertas, ventanas, tuberías).
- Las puertas principales de entrada.
- Los títulos de adquisición de la propiedad.
- Los documentos privados que acrediten derechos sobre bienes inmuebles.

Ejemplo

Un local comercial en un centro comercial es un bien inmueble por destinación. El contrato de arrendamiento de este local debe otorgarse por escrito y puede inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.

Por escritura pública:

- Los derechos reales sobre bienes inmuebles (propiedad, usufructo, hipoteca).
- Los arrendamientos de bienes inmuebles por más de seis años.

Bienes muebles

Artículo 777, Código Civil Federal

Son bienes muebles todos los susceptibles de posesión o de ocupación material y que pueden trasladarse de un punto a otro.

- **Por naturaleza:** Los que pueden trasladarse de un lugar a otro (animales, muebles de oficina, maquinaria industrial).
- **Por determinación de la ley:** Los documentos mercantiles, títulos de crédito, acciones de sociedades.

En resumen

La distinción entre inmuebles y muebles tiene relevancia jurídica en materia de competencia, formalidades de los contratos, garantías (hipoteca vs prenda) y régimen tributario.

Bienes fungibles y no fungibles

Categoría	Definición	Ejemplo
Fungibles	Aquellos que pueden sustituirse por otros de la misma calidad y en igual cantidad	Dinero, granos, aceite, vino
No fungibles	Aquellos que no pueden ser sustituidos porque tienen individualidad propia	Una obra de arte, un inmueble, un automóvil único

Ejemplo

En un contrato de compraventa de 100 toneladas de trigo (bien fungible), el vendedor puede entregar cualquier trigo que cumpla con las especificaciones de calidad acordadas, ya que los bienes son fungibles. En cambio, en la compraventa de una pintura específica, el objeto es identificado y no fungible.

Bienes de dominio público y privado

- **Dominio público:** Bienes destinados al uso público o a un servicio público. Son inalienables, imprescriptibles e inembargables (plazas, calles, parques, ríos).
- **Dominio privado:** Bienes que pertenecen al Estado pero que no están destinados al uso público ni a un servicio público. Pueden enajenarse conforme a las leyes.

Importante

En los negocios, es esencial verificar la naturaleza de los bienes antes de celebrar contratos. Un bien de dominio público no puede ser objeto de compraventa ni de garantía real.

Derechos reales: propiedad, usufructo, copropiedad, posesión y prescripción (arts. 830-1173 CCF)

Definición: Definición

Derecho real es el poder jurídico que ejerce una persona directamente sobre una cosa, sin intermediación de otra persona.

Propiedad

Artículo 829, Código Civil Federal

El propietario de una cosa tiene el derecho de usar, gozar y disponer de ella dentro de los límites que establezca la ley.

La propiedad es el derecho real más amplio que existe. Comprende tres facultades:

1. **Uso:** Emplear la cosa conforme a su destino.
2. **Goce:** Percibir los frutos o productos que genere la cosa.
3. **Disposición:** Enajenar, gravar o destruir la cosa.

La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos

— Código Civil Francés, Art. 544

Límites de la propiedad:

- No puede ejercerse en contra de la ley o los reglamentos.
- Existe la servidumbre: carga impuesta sobre un predio en beneficio de otro predio.
- Expropiación por causa de utilidad pública o interés social.
- Limitaciones por razón de la salud pública o la conservación del ambiente.

Ejemplo

El propietario de un terreno puede construir en él, pero debe respetar la normativa urbanística, los reglamentos de construcción y las servidumbres que pesen sobre el predio.

Usufructo

Artículo 1030, Código Civil Federal

El usufructo es el derecho real de usar y gozar de una cosa ajena.

Constitución:

- Por ley (a favor de los padres sobre bienes de los hijos menores).
- Por testamento.
- Por contrato (donación con reserva de usufructo).

Derechos del usufructuario:

- Uso y goce de la cosa.
- Percibir los frutos.
- Dar en arrendamiento o arrendar la cosa.
- Efectuar mejoras necesarias y útiles.

Obligaciones del usufructuario:

- Conservar la cosa.
- No cambiar su destino.
- Entregar la cosa al nudo propietario al extinguirse el usufructo.
- Asumir los gastos de conservación y mantenimiento.

Extinción:

- Muerte del usufructuario.
- Consolidación (reunión en una misma persona de la propiedad y el usufructo).
- Renuncia del usufructuario.
- Pérdida total de la cosa.
- Caducidad.

Copropiedad **Artículo 1076, Código Civil Federal**

La copropiedad se rige por las disposiciones de esta Sección y por las estipulaciones de los interesados.

La copropiedad (o condominio) existe cuando dos o más personas son propietarias de un mismo bien, de manera indivisa.

Administración del condominio:

- Cada copropietario puede administrar y usar la cosa común, siempre que no perjudique el derecho de los demás.
- Las decisiones importantes se toman por mayoría de copropietarios.
- Se designa un administrador para la gestión ordinaria.

El condominio no es una comunidad de bienes, sino una comunidad de titularidades sobre un mismo bien

— Ignacio de la Rosa, Derecho Civil

División de la cosa común:

- Cualquier copropietario puede pedir la división de la cosa común.
- Si la cosa no puede dividirse sin deterioro, se vende y se reparte el precio.
- Las estatutos de condominio pueden establecer reglas específicas para divisiones.

 Ejemplo

En un edificio de departamentos, cada propietario es copropietario de las áreas comunes (vestíbulos, elevadores, azoteas). La administración del edificio se rige por el régimen de condominio, y las decisiones se toman por mayoría.

Posesión **Artículo 855, Código Civil Federal**

Posesión es la tenencia de una cosa o el ejercicio de un derecho, con ánimo de adquirir la propiedad o el derecho.

Elementos de la posesión:

- **Corpus:** Tenencia material de la cosa o ejercicio del derecho.
- **Animus:** Intención de poseer como propietario.

Efectos de la posesión:

- Se presume que el poseedor tiene la propiedad mientras no se pruebe lo contrario.
- La posesión puede adquirirse por manifestación de voluntad.
- La posesión de buena fe produce efectos favorables al poseedor.

Protección posesoria:

- Interdicto posesorio para recuperar la posesión.
- Acción reivindicatoria para recuperar la propiedad.

Prescripción

Artículo 1145, Código Civil Federal

La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de quedar libre de una obligación, por el transcurso del tiempo.

Prescripción positiva:

- Se adquiere la propiedad por posesión continuada, pacífica, pública y en concepto de dueño.
- Plazos: 10 años para bienes inmuebles, 5 años para muebles registrables, 3 años para bienes muebles no registrables.

Prescripción negativa:

- Se extingue la obligación por el transcurso del tiempo sin que el acreedor ejerza su derecho.
- Plazos: 10 años para obligaciones civiles, 3 años para obligaciones mercantiles, 1 año para obligaciones de pago periódico.

Importante

La prescripción no opera de oficio; debe ser invocada por la persona que quiere aprovecharse de ella. El juez no puede declararla sin que sea solicitada.

Obligaciones: concepto, elementos (sujetos, objeto, vínculo) y fuentes

Definición: Definición

Obligación es la relación jurídica en virtud de la cual una o más personas (deudor o deudores) están compelidas a realizar una prestación a favor de otra u otras personas (acreedor o acreedores).

Concepto de obligación

Artículo 2062, Código Civil Federal

La obligación es un vínculo de derecho en virtud del cual el acreedor tiene el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de una prestación lícita, determinada o determinable.

La obligación tiene tres elementos esenciales:

1. **Sujetos:** Acreedor (titular del derecho de crédito) y deudor (obligado al cumplimiento).
2. **Objeto:** La prestación que debe realizarse.
3. **Vínculo jurídico:** El lazo que liga al acreedor con el deudor y que da origen a la exigibilidad de la prestación.

Toda obligación contiene un deber jurídico que es la causa de la obligación, es decir, el acto que ha producido ese deber

— Felipe de la Peña, Derecho Civil

Elementos de la obligación

Elemento	Descripción	Ejemplo
Sujeto activo (acreedor)	Persona que tiene el derecho a exigir el cumplimiento	El banco que otorgó un crédito
Sujeto pasivo (deudor)	Persona obligada a cumplir la prestación	El cliente que recibe el crédito
Objeto (prestación)	Lo que debe realizarse (dar, hacer o no hacer)	Pagar \$100,000 en 12 meses
Vínculo jurídico	Relación jurídica que liga a las partes	Contrato de crédito bancario

Fuentes de las obligaciones

Artículo 2063, Código Civil Federal

Las obligaciones nacen de: contrato, declaración unilateral de voluntad, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios y actos ilícitos.

1. **Contrato:** Acuerdo de voluntades que genera obligaciones entre las partes.
2. **Declaración unilateral de voluntad:** Acto unilateral que genera obligaciones (promesa de recompensa, publicidad engañosa).
3. **Enriquecimiento sin causa:** Cuando una persona se enriquece a costa de otra sin justificación jurídica.
4. **Gestión de negocios:** Cuando alguien administra un negocio ajeno sin autorización.
5. **Actos ilícitos:** Actos contrarios a la ley que causan daño y obligan a repararlo.

Ejemplo

Un comerciante que recibe mercancía por error de un proveedor está obligado a devolverla o a pagar su valor, ya que se configura un enriquecimiento sin causa.

Clasificación de las obligaciones: dar, hacer, no hacer; mancomunadas, solidarias

Por el objeto

Tipo	Descripción	Ejemplo
Dar	Transmisión de propiedad o entrega de una cosa	Pagar una deuda monetaria, entregar mercancía

Hacer	Realización de una obra o servicio	Construir una bodega, prestar un servicio de consultoría
No hacer	Abstención de realizar una conducta	No competir durante un período (cláusula de no competencia)

Por los sujetos

Tipo	Descripción	Ejemplo
Mancomunada	Cada deudor solo está obligado en la proporción que le corresponde	Dos socios que responden cada uno por el 50% de una deuda
Solidaria	Cada deudor puede ser compelido al pago total de la deuda	Aval solidario en un préstamo bancario

Artículo 2082, Código Civil Federal

Siempre que la obligación no sea solidaria, se presume que los deudores están obligados por partes iguales.

Importante

En las obligaciones solidarias, el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores por la totalidad de la deuda. El deudor que paga tiene derecho a repetir contra los demás codeudores.

Divisibles e indivisibles

- **Divisibles:** Aquellas cuyo objeto puede cumplirse por partes (pagar una suma de dinero en parcialidades).
- **Indivisibles:** Aquellas cuyo objeto no puede dividirse sin menoscabo (entregar un inmueble específico).

Alternativas y facultativas

- **Alternativas:** El deudor tiene derecho a elegir entre varias prestaciones (pagar en dinero o entregar mercancía).
- **Facultativas:** Solo hay una obligación principal, pero el deudor puede sustituirla por otra (pagar dinero o entregar un bien determinado).

Con condición, a plazo, modales

- **Con condición:** La obligación depende de un acontecimiento futuro e incierto (si se aprueba el proyecto, se paga una bonificación).
- **A plazo:** La obligación se cumplirá en un momento determinado (pago en 30 días).
- **Modales:** La obligación puede ser onerosa, gratuita o mixta según las prestaciones de las partes.

Ejemplo

Un contrato de compraventa con cláusula de condición resolutoria establece que si el comprador no paga el precio en el plazo pactado, el vendedor podrá rescindir el contrato. Esta es una obligación condicional y a plazo.

Extinción de las obligaciones: pago, novación, compensación, confusión, remisión, prescripción (arts. 2062-2215 CCF)

Artículo 2103, Código Civil Federal

Las obligaciones se extinguen por: pago, consignación, remisión, compensación, confusión, novación, imposibilidad de cumplimiento, resolución, caducidad y prescripción.

Pago

Artículo 2105, Código Civil Federal

El pago es el cumplimiento de la prestación que forma el objeto de la obligación.

Lugar del pago: En el domicilio del deudor, salvo pacto en contrario.

Tiempo del pago: En el plazo pactado; si no se pactó, se presume que es exigible inmediatamente.

Forma del pago: Debe realizarse íntegramente, en el tiempo y lugar convenidos.

Dación en pago

Artículo 2156, Código Civil Federal

La dación en pago tiene lugar cuando el deudor entrega al acreedor una cosa distinta de la debida, con el fin de extinguir la obligación.

Ejemplo

Un deudor que debe \$500,000 y entrega al acreedor un automóvil valuado en esa cantidad está realizando una dación en pago.

Consignación

Artículo 2160, Código Civil Federal

La consignación es el depósito de la cosa debida a disposición del acreedor cuando éste no es conocido o está ausente.

La consignación extingue la obligación cuando el acreedor rechaza el pago o no es localizable.

Compensación

Artículo 2168, Código Civil Federal

La compensación tiene lugar cuando dos personas son deudoras una de otra recíprocamente.

Requisitos:

- Ambas obligaciones deben ser exigibles.
- Ambas deben ser líquidas y ciertas.

- Las obligaciones deben ser homogéneas (ambas pecuniarias o de la misma especie).

Ejemplo

Si la empresa A le debe \$100,000 a la empresa B, y la empresa B le debe \$80,000 a la empresa A, pueden compensar hasta \$80,000, quedando la empresa A como deudora de \$20,000.

Confusión

Artículo 2174, Código Civil Federal

La confusión tiene lugar cuando las cualidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona.

Se extingue la obligación cuando el deudor hereda al acreedor o viceversa, fusionándose las cualidades de acreedor y deudor.

Remisión de deuda

Artículo 2180, Código Civil Federal

La remisión de deuda es la renuncia del acreedor al derecho de crédito que tiene contra el deudor.

Puede ser expresa o tácita. La remisión tácita se configura cuando el acreedor devuelve voluntariamente al deudor el documento que acredita la deuda.

Novación

Artículo 2190, Código Civil Federal

La novación es la sustitución de una obligación nueva por otra anterior, que queda extinguida.

Modos de novación:

- **Objeto:** Sustituir la prestación debida por otra diferente.
- **Deudor:** Sustituir al deudor original por un nuevo deudor.
- **Acreedor:** Sustituir al acreedor original por un nuevo acreedor.

Importante

La novación requiere que la obligación anterior sea válida y exigible. Si la obligación original es nula, la novación también lo será.

Prescripción extintiva

Artículo 2215, Código Civil Federal

La prescripción extintiva extingue la acción del acreedor pero no el derecho que se deriva de la obligación.

Plazos de prescripción extintiva:

Tipo de obligación	Plazo
Obligaciones civiles	10 años
Obligaciones mercantiles	3 años
Obligaciones de pago periódico	1 año
Acciones reales sobre bienes inmuebles	10 años
Acciones reales sobre bienes muebles	5 años

Contratos: elementos esenciales y de validez; clasificación (arts. 1792-1838 CCF)

Definición: Definición

Contrato es la manifestación de voluntad de dos o más personas encaminada a crear, modificar o extinguir obligaciones.

Artículo 1792, Código Civil Federal

El contrato es un acuerdo de voluntades para crear o transmitir obligaciones.

Elementos de existencia

1. **Consentimiento:** Acuerdo de voluntades entre las partes. Se manifiesta por oferta y aceptación.
2. **Objeto:** Prestación que forma el contenido de la obligación. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable.

Importante

Sin consentimiento o sin objeto, el contrato no existe. Estos elementos son esenciales y su ausencia determina la inexistencia del contrato.

Elementos de validez

1. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces para obligarse.
2. **Forma:** El contrato debe reunir las formalidades que la ley exige (escritura pública, registro, etc.).
3. **Licitud:** El objeto y la causa del contrato deben ser lícitos.
4. **Ausencia de vicios del consentimiento:** Error, dolo, violencia, intimidación o lesión.

La capacidad es requisito esencial de validez del contrato; sin capacidad, el contrato es anulable, pero no inexistente

— Eduardo Pallares, Derecho Civil

Clasificación de los contratos

Criterio	Clasificación	Descripción
----------	---------------	-------------

Por las partes	Unilateral	Solo una parte se obliga
Bilateral	Ambas partes se obligan	
Por las prestaciones	Oneroso	Ambas partes asumen cargas
Gratuito	Solo una parte asume carga	
Mixto	Contiene prestaciones onerosas y gratuitas	
Por la equivalencia	Conmutativo	Las prestaciones son equivalentes
Aleatorio	Las prestaciones dependen de un acontecimiento incierto	
Por su regulación	Típicos	Regulados por la ley (compraventa, arrendamiento, etc.)
Atípicos	No regulados específicamente por la ley	

Contratos típicos más relevantes

Contrato	Definición	Regulación
Compraventa	Vendedor transfiere la propiedad de una cosa a cambio de un precio	Arts. 2298-2343 CCF
Arrendamiento	Arrendador se obliga a conceder el uso de una cosa a cambio de un precio	Arts. 2394-2434 CCF
Mutuo	Prestación de cantidad fungible con obligación de devolver otro tanto de la misma especie	Arts. 2348-2362 CCF
Fianza	Tercero se obliga accesoriamente a satisfacer la obligación del deudor	Arts. 2837-2871 CCF
Prenda	Garantía real sobre bienes muebles	Arts. 2877-2894 CCF
Hipoteca	Garantía real sobre bienes inmuebles	Arts. 2895-2918 CCF

Ejemplo

Un contrato de compraventa de mercancías entre dos empresas comerciantes es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo y típico. Las partes adquieren obligaciones recíprocas: el vendedor a entregar la mercancía y el comprador a pagar el precio.

Contratos atípicos en los negocios y contratos mercantiles básicos

Contratos atípicos

Artículo 1858, Código Civil Federal

Los contratos atípicos se rigen por las reglas generales de los contratos y por la autonomía de la voluntad de las partes.

Los contratos atípicos son aquellos que no tienen una regulación específica en la ley. Las partes son libres para pactar las cláusulas que estimen convenientes, siempre que no contravengan normas de orden público.

La libertad de contratación es el principio fundamental del derecho contractual moderno; las partes son libres de crear los contratos que estimen convenientes

— Jorge Barrera Graf, Derecho Civil

Franquicia

Definición: Definición

Franquicia es un sistema de comercialización mediante el cual una persona (franquiciante) otorga a otra (franquiciado) el derecho a operar un negocio bajo su marca, modelo de negocio y know-how, a cambio de una contraprestación económica.

Elementos esenciales:

- Uso de marca y nombre comercial.
- Entrega de manuales operativos.
- Capacitación y asistencia técnica.
- Pago de regalías (royalties).
- Pago inicial de derecho de entrada (franquicia inicial).

Regulación: No existe una ley específica de franquicias en México. Se rige por los principios generales de contratación y la Ley Federal de Protección al Comercio y a la Propiedad Industrial.

Ejemplo

McDonald's opera en México bajo un sistema de franquicia. Cada franquiciado paga una regalía del 4% de sus ventas a cambio del uso de la marca, los procesos y el know-how de la compañía.

Joint Venture

Definición: Definición

Joint venture es un acuerdo de cooperación empresarial mediante el cual dos o más empresas se asocian para realizar un proyecto específico, sin constituir una sociedad nueva.

Características:

- Asociación temporal para un fin específico.
- No implica la creación de una persona moral.
- Las partes comparten riesgos y utilidades.
- Se liquida al concluir el proyecto.

Leasing

Definición: Definición

Leasing (arrendamiento financiero) es un contrato mediante el cual una parte (arrendadora) adquiere un bien determinado por cuenta del usuario (arrendatario) y lo pone a su disposición por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación periódica.

Modalidades:

- **Leasing operativo:** Contrato de arrendamiento puro.
- **Leasing financiero:** Incluye opción de compra al vencimiento del contrato.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Art. 291

En el arrendamiento financiero, el arrendador adquiere el bien determinado por cuenta propia y a pedido del arrendatario.

Ventajas fiscales: Los pagos de leasing son deducibles de impuestos, lo que lo convierte en una herramienta financiera atractiva para las empresas.

Factoraje

Definición: Definición

Factoraje (factoring) es una operación mediante la cual una empresa (factor) adquiere créditos o documentos mercantiles de otra empresa (cedente) a cambio de un pago anticipado, asumiendo los riesgos de cobro.

Tipos:

- **Con notificación:** El deudor es notificado del cambio de acreedor.
- **Sin notificación:** El deudor desconoce el factoraje.
- **Con regreso:** La cedente responde por la solvencia del deudor.
- **Sin regreso:** La cedente no responde.

Ejemplo

Una empresa textil tiene cuentas por cobrar a 90 días. Mediante factoraje, una entidad financiera le compra esas cuentas por un monto menor y se encarga de cobrarlas. La empresa textil obtiene liquidez inmediata a cambio de ceder parte del valor de sus créditos.

Compraventa mercantil

Código de Comercio, Art. 75

Son comerciantes los que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen por cuenta propia actos de comercio, y hacen de ello su ocupación principal y constante.

La compraventa mercantil se distingue de la compraventa civil por los siguientes elementos:

- **Elemento objetivo:** Los bienes objeto de la compraventa deben destinarse a la reventa o al uso en la actividad comercial.
- **Elemento subjetivo:** Al menos una de las partes debe ser comerciante.
- **Forma:** Puede ser verbal o escrita, salvo los casos en que la ley exige forma específica.

Obligaciones del vendedor:

- Entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar pactados.
- Garantizar la cosa contra evicciones y vicios ocultos.
- Transmitir la propiedad de la cosa.

Obligaciones del comprador:

- Pagar el precio en los términos convenidos.
- Recibir la cosa vendida.
- Asumir los gastos de la compraventa.

Arrendamiento mercantil

El arrendamiento mercantil se distingue del civil por el destino de la cosa arrendada:

Aspecto	Arrendamiento civil	Arrendamiento mercantil
Destino	Uso particular o familiar	Actividad comercial o industrial
Arrendatario	No necesita ser comerciante	Debe ser comerciante
Regulación	Código Civil Federal	Código de Comercio
Formalidades	Forma libre	Forma libre (salvo contratos de adhesión)
Subarriendo	Puede estar prohibido	Generalmente permitido

Diferencias entre contratos civiles y mercantiles

Aspecto	Contrato civil	Contrato mercantil
Partes	No se requiere que sean comerciantes	Al menos una parte debe ser comerciante
Objeto	Bienes o servicios no destinados al comercio	Bienes o servicios destinados a la actividad comercial
Regulación	Código Civil Federal	Código de Comercio
Plazo de prescripción	10 años	3 años
Títulos de crédito	No son típicamente civiles	Son típicamente mercantiles
Usura	Se aplica la tasa legal o convencional	Se aplica la tasa de mercado

⚠ Importante

La distinción entre contratos civiles y mercantiles tiene relevancia práctica en materia de competencia, prescripción, formalidades y régimen tributario. Un mismo contrato puede tener naturaleza civil o mercantil según las partes y el destino de la prestación.



La teoría general de las obligaciones en la doctrina

>  «La obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona está sujeta a dar, hacer o no hacer algo en beneficio de otra» — Jorge Savigny, Sistema de Derecho Romano Moderno

La doctrina civilista ha evolucionado desde la concepción romanista de la obligación como un vínculo personal entre deudor y acreedor, hasta concepciones más complejas que incluyen:

- **Teoría de la causa:** La obligación tiene una razón de ser que justifica el vínculo jurídico.
- **Teoría de la confianza:** La obligación se sustenta en la confianza legítima depositada por las partes.
- **Teoría del riesgo:** La distribución de riesgos entre las partes es un elemento fundamental de la relación obligatoria.

Contratos: la autonomía de la voluntad

>  «La libertad de contratación es un derecho fundamental que permite a los particulares crear reglas jurídicas vinculantes para ellos mismos» — Miguel B. Nava, Derecho Civil

La autonomía de la voluntad es el principio rector del derecho contractual. Las partes son libres de:

- Celebrar o no contratos.
- Determinar el contenido del contrato.
- Elegir la ley aplicable.
- Designar el órgano jurisdiccional competente.

Sin embargo, esta libertad tiene límites:

- Normas de orden público.
- Derechos fundamentales.
- Buena fe contractual.
- Principio de equidad.

—

Código Civil Federal (CCF)

Artículos 22-28: Personas físicas y morales

- Art. 22: Aptitud de los habitantes para adquirir derechos.
- Art. 25: Definición de personas morales de derecho privado.
- Art. 27: Equiparación de personas morales de derecho público y privado.
- Art. 28: Clasificación de personas morales.

Artículos 747-802: Bienes

- Art. 752: Definición de bienes inmuebles.
- Art. 777: Definición de bienes muebles.
- Art. 797: Cosas y derechos susceptibles de propiedad.

Artículos 830-1173: Derechos reales

- Art. 829: Contenido del derecho de propiedad.
- Art. 855: Concepto de posesión.
- Art. 1030: Constitución del usufructo.
- Art. 1076: Copropiedad.
- Art. 1145: Prescripción.

Artículos 2062-2215: Obligaciones

- Art. 2062: Concepto de obligación.
- Art. 2063: Fuentes de las obligaciones.
- Art. 2103: Formas de extinción de las obligaciones.
- Art. 2105: Pago.
- Art. 2168: Compensación.
- Art. 2190: Novación.

Artículos 1792-1858: Contratos

- Art. 1792: Concepto de contrato.
- Art. 1858: Contratos atípicos.

Código de Comercio

- Art. 75: Definición de comerciante.
- Art. 291: Arrendamiento financiero (Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito).

Ley General de Sociedades Mercantiles

- Arts. 1-5: Tipos de sociedades mercantiles.
- Arts. 123-128: Disolución y liquidación de sociedades.



Esquema de síntesis

2.1 PERSONAS

- Persona física
 - Capacidad de goce (desde el nacimiento)
 - Capacidad de ejercicio (18 años)
 - Atributos: nombre, domicilio, edad, estado civil, nacionalidad, patrimonio
 - Excepciones: mayores de 16, incapacitados
- Persona moral
 - Derecho privado: asociaciones, sociedades, fondos
 - Derecho público: municipios, entidades paraestatales
 - Personalidad jurídica propia
- Diferencias: naturaleza, capacidad, existencia, patrimonio, responsabilidad

2.2 BIENES

- Inmuebles (naturaleza, destinación, escritura pública)
- Muebles (por naturaleza, por determinación de la ley)
- Fungibles y no fungibles
- Dominio público y privado

2.3 DERECHOS REALES

- Propiedad (uso, goce, disposición)
- Usufructo (derecho de usar y gozar de cosa ajena)
- Copropiedad (condominio)
- Posesión (corpus + animus)
- Prescripción (positiva: adquisición; negativa: extinción)

2.4 OBLIGACIONES

- Concepto: vínculo jurídico acreedor-deudor
- Elementos: sujetos, objeto, vínculo
- Fuentes: contrato, declaración unilateral, enriquecimiento sin causa, gestión de negocios, actos ilícitos
- Clasificación: dar, hacer, no hacer

2.5 CLASIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

- Por el objeto: dar, hacer, no hacer
- Por los sujetos: mancomunadas, solidarias
- Divisibles e indivisibles
- Alternativas y facultativas
- Con condición, a plazo, modales

2.6 EXTINCIÓN DE OBLIGACIONES

- Pago
- Dación en pago

- Consignación
- Compensación
- Confusión
- Remisión
- Novación
- Prescripción extintiva

2.7 CONTRATOS

- Elementos de existencia: consentimiento, objeto
- Elementos de validez: capacidad, forma, licitud, ausencia de vicios
- Clasificación: unilateral/bilateral, oneroso/gratuito, conmutativo/aleatorio
- Típicos: compraventa, arrendamiento, mutuo, fianza, prenda, hipoteca
- Formas de celebración: libre, escritura pública, registro

2.8 CONTRATOS MERCANTILES

- Contratos atípicos (art. 1858 CCF)
- Franquicia
- Joint venture
- Leasing
- Factoraje
- Compraventa mercantil
- Arrendamiento mercantil
- Diferencias civiles vs mercantiles

Cuestionario de estudio

Nivel de comprensión

1. Defina con tus propias palabras qué es una persona física y una persona moral. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas?
2. Explique la diferencia entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cuándo se adquiere cada una?
3. ¿Cuáles son los atributos esenciales de la persona física? Mencione y explique al menos cuatro.
4. ¿Qué son los bienes fungibles y no fungibles? Dé un ejemplo de cada uno en el contexto de los negocios.
5. ¿Qué elementos son indispensables para que exista una obligación? Describa cada uno.

Nivel de análisis

6. ¿Por qué es importante distinguir entre bienes muebles e inmuebles en el ámbito de los negocios? Mencione al menos tres implicaciones prácticas.
7. Analice las diferencias entre obligaciones mancomunadas y solidarias. ¿Cuál ofrece mayor protección al acreedor? Justifique su respuesta.
8. ¿En qué consiste la novación? Mencione los tres modos en que puede realizarse y dé un ejemplo de cada uno.
9. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los contratos típicos y los atípicos? Mencione las ventajas y desventajas de cada tipo.
10. Compare la compraventa civil con la compraventa mercantil. ¿Qué elementos las distinguen?

Nivel de aplicación

11. Una empresa fabricante de calzado celebra un contrato de arrendamiento de un local comercial por 10 años. ¿Qué tipo de arrendamiento es (civil o mercantil)? ¿Qué formalidades debe cumplir el contrato?
12. Un comerciante tiene una deuda de \$500,000 con un proveedor y, al mismo tiempo, una cuenta por cobrar de \$300,000 con un cliente. ¿Puede aplicar compensación? Analice los requisitos legales.
13. Diseñe un esquema de franquicia para una cadena de restaurantes de comida rápida. ¿Qué elementos contractuales incluiría? ¿Qué obligaciones asumiría cada parte?
14. Una empresa necesita adquirir maquinaria industrial pero no cuenta con el capital suficiente. Analice las opciones de leasing y factoraje como alternativas de financiamiento.
15. ¿Qué sucede cuando un contrato carece de uno de los elementos de existencia (consentimiento o objeto)? ¿Qué efectos jurídicos produce?

—

Caso 1: Contrato de compraventa internacional

La empresa **Importadora del Norte S.A. de C.V.** celebra un contrato de compraventa con la empresa **China Textiles Co.** para la importación de 10,000 piezas de tela a un precio de USD \$50,000, con pago a 60 días

y entrega CIF en el puerto de Veracruz. La tela llega con defectos de calidad que la hacen inutilizable para el fin contratado.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de contrato es este (civil o mercantil)? Justifique.
2. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor en cuanto a la calidad de la mercancía?
3. ¿Qué recursos legales tiene la Importadora del Norte?
4. ¿Qué tribunal es competente para resolver una controversia internacional de esta naturaleza?

Caso 2: Socios y obligaciones solidarias

Juan y Pedro son socios de una tienda de muebles y constituyen una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad adquiere una deuda de \$800,000 con un proveedor. El contrato establece que ambos socios responden solidariamente. Juan no tiene bienes suficientes para cubrir su parte.

Preguntas:

1. ¿Qué es una obligación solidaria y cómo afecta a cada socio?
2. ¿Puede el proveedor exigir el pago total a Pedro? Explique.
3. Si Pedro paga la totalidad, ¿qué derecho tiene contra Juan?
4. ¿Cómo podrían los socios haber evitado esta situación al momento de constituir la sociedad?

Caso 3: Franquicia con problemas

María adquiere una franquicia de una cadena de cafeterías internacionales. Paga un derecho de entrada de \$500,000 y se compromete a pagar regalías del 6% mensual. Después de un año, la franquiciante cambia unilateralmente las condiciones del contrato, aumentando las regalías al 10% y agregando cláusulas de no competencia que no existían inicialmente.

Preguntas:

1. ¿Es válido el cambio unilateral de las condiciones contractuales? ¿Qué principio jurídico se viola?
2. ¿Qué protección tiene María como franquiciada?
3. ¿Qué alternativas legales tiene María ante esta situación?
4. ¿Qué recomendaciones daría para evitar este tipo de conflictos al momento de celebrar el contrato de franquicia?

Caso 4: Prescripción de créditos mercantiles

Una empresa de construcción realiza trabajos de mantenimiento para una inmobiliaria. La factura por \$250,000 fue emitida hace 4 años. La inmobiliaria no ha pagado y la empresa de construcción no ha realizado ningún reclamo formal desde la emisión de la factura.

Preguntas:

1. ¿Ha prescrito el crédito? Analice el plazo aplicable.
2. ¿Qué acciones puede tomar la empresa de construcción?
3. ¿Qué sucedería si la empresa de construcción hubiera enviado un requerimiento formal hace 2 años?
4. ¿Qué estrategias de cobro recomendaría para evitar la prescripción?

—

Actividad: Análisis de caso grupal

Actividad 1: Análisis de caso grupal

Objetivo: Aplicar los conceptos de capacidad de goce y ejercicio a un supuesto práctico.

Desarrollo:

1. Forme equipos de 4-5 integrantes.
2. Cada equipo recibirá un caso que involucra a personas de diferentes edades y capacidades jurídicas (menores de edad, incapacitados, personas mayores de 16 años).
3. Determine para cada persona:
 - Capacidad de goce.
 - Capacidad de ejercicio.
 - Actos que puede realizar por sí mismo.
 - Actos que requieren representación.
4. Presente los resultados al grupo y discuta las diferencias.

Tiempo: 30 minutos.

Actividad: Clasificación de bienes y derechos reales

Actividad 2: Clasificación de bienes y derechos reales

Objetivo: Identificar y clasificar bienes según su naturaleza y el derecho real aplicable.

Desarrollo:

1. Se presentarán 10 supuestos de bienes (maquinaria industrial, terreno baldío, dinero en efectivo, un cuadro de arte, un edificio de departamentos, un contrato de arrendamiento, un automóvil, una patente industrial, una finca rústica, acciones de una sociedad).
2. Para cada bien, determine:
 - Si es inmueble o mueble.
 - Si es fungible o no fungible.
 - Si pertenece al dominio público o privado.
 - Qué derecho real lo afecta (propiedad, usufructo, prenda, hipoteca).
3. Elabore un cuadro comparativo.

Tiempo: 25 minutos.

Actividad: Simulación de negociación de contrato

Actividad 3: Simulación de negociación de contrato

Objetivo: Experimentar la formación de un contrato y la creación de obligaciones.

Desarrollo:

1. Divida la clase en parejas (comprador-vendedor).
2. Cada pareja recibirá un escenario de compraventa de mercancías con parámetros específicos (precio, cantidad, calidad, plazo, condiciones de entrega).
3. Las parejas negociarán las condiciones del contrato.
4. Redactarán un contrato escrito que incluya:
 - Datos de las partes.
 - Objeto del contrato.
 - Precio y forma de pago.
 - Obligaciones de cada parte.
 - Condiciones de entrega.
 - Penalidades por incumplimiento.
5. Se presentarán los contratos al grupo para su análisis.

Tiempo: 40 minutos.

—

 Taller práctico: === Ejercicio**Ejercicio: Elaboración de un contrato de arrendamiento mercantil**

Escenario: Usted es el abogado de una empresa que va a arrendar un local comercial para establecer una tienda de ropa. El contrato debe incluir todas las cláusulas necesarias para proteger los intereses de su cliente.

Instrucciones:**1. Datos de las partes:**

- Arrendador: Empresa Inmobiliaria del Centro S.A. de C.V. (RFC: ICE180101ABC)
- Arrendatario: Moda Joven S.A. de C.V. (RFC: MJU180501XYZ)
- Local: Local comercial número 5 del Centro Comercial Las Palomas

2. Condiciones a incluir:

- Renta mensual: \$45,000 + IVA
- Plazo: 3 años
- Depósito en garantía: 2 meses de renta
- Gastos comunes: \$8,000 mensuales
- Opción de renovación
- Cláusula de no competencia
- Penalidades por mora
- Seguro contra daños

3. Redacte el contrato incluyendo:

- Cláusulas generales (recitales, objeto, precio, plazo).
- Obligaciones del arrendador.
- Obligaciones del arrendatario.
- Garantías.
- Resolución del contrato.
- Jurisdicción competente.
- Firmas y anexos.

4. Presente el contrato completo en formato profesional.

Tiempo: 60 minutos.

Criterios de evaluación:

- Claridad y precisión en la redacción.
- Inclusión de todas las cláusulas solicitadas.
- Correcta aplicación de los conceptos teóricos.
- Cumplimiento de formalidades legales.

—

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Reactivos

1. La capacidad de goce se adquiere al:

- a) Cumplir 18 años
- b) Nacer
- c) Constituir una sociedad
- d) Inscribirse en el Registro Público de la Propiedad

2. ¿Cuál de los siguientes es un atributo de la persona física?

- a) Denominación social
- b) Nombre
- c) Objeto social
- d) Capital social

3. Los bienes inmuebles por destinación son aquellos que:

- a) Están adheridos a la tierra
- b) Son susceptible de traslado
- c) Se unen a un edificio de manera fija
- d) No pueden ser objeto de comercio

4. En las obligaciones solidarias, el acreedor puede exigir:

- a) Solo la proporción que corresponde a cada deudor
- b) El pago total a cualquiera de los deudores
- c) Solo al deudor principal
- d) El pago a través de un tercero

5. La compensación requiere que:

- a) Las obligaciones sean de distinta naturaleza
- b) Al menos una de las obligaciones no sea exigible
- c) Ambas obligaciones sean líquidas y ciertas
- d) Las partes acuerden expresamente la compensación

6. La novación implica:

- a) La extinción total de la obligación sin creación de una nueva
- b) La sustitución de una obligación por otra nueva
- c) El pago parcial de la deuda
- d) La renuncia del acreedor a su derecho

7. En el contrato de franquicia, el franquiciado:

- a) Crea un nuevo modelo de negocio
- b) Opera bajo la marca y modelo del franquiciante
- c) No paga regalías
- d) Es el propietario de la marca

8. El leasing financiero se caracteriza porque:

- a) El arrendatario adquiere la propiedad del bien inmediatamente
- b) No incluye opción de compra

- c) Incluye una opción de compra al vencimiento del contrato
d) Solo puede celebrarse con inmuebles

9. La prescripción de créditos mercantiles es de:

- a) 10 años
b) 5 años
c) 3 años
d) 1 año

10. Los contratos atípicos se rigen por:

- a) Una ley especial que los regula expresamente
b) Solo por las costumbres mercantiles
c) Los principios generales de contratación y la autonomía de la voluntad
d) No tienen reconocimiento jurídico

Clave de respuestas

| Pregunta | Respuesta correcta |

|—————|—————|

| 1 | b) Nacer |

| 2 | b) Nombre |

| 3 | c) Se unen a un edificio de manera fija |

| 4 | b) El pago total a cualquiera de los deudores |

| 5 | c) Ambas obligaciones sean líquidas y ciertas |

| 6 | b) La sustitución de una obligación por otra nueva |

| 7 | b) Opera bajo la marca y modelo del franquiciante |

| 8 | c) Incluye una opción de compra al vencimiento del contrato |

| 9 | c) 3 años |

| 10 | c) Los principios generales de contratación y la autonomía de la voluntad |

Puntuación:

- 9-10 correctas: Excelente
- 7-8 correctas: Bueno
- 5-6 correctas: Regular
- Menos de 5 correctas: Requiere reforzamiento

—

Lecturas complementarias

1. **Código Civil Federal.** Arts. 22-28 (personas), 747-802 (bienes), 830-1173 (derechos reales), 2062-2215 (obligaciones), 1792-1858 (contratos). Diario Oficial de la Federación.
2. **Código de Comercio.** Arts. 75 (comerciantes), 76-108 (actos de comercio). Diario Oficial de la Federación.
3. **Ley General de Sociedades Mercantiles.** Arts. 1-5, 123-128. Diario Oficial de la Federación.
4. **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.** Arts. 1-5 (títulos de crédito), 291 (arrendamiento financiero). Diario Oficial de la Federación.
5. Peña, F. de la. (2015). *Derecho Civil: Obligaciones*. 8a edición. México: Porrúa.
6. Sánchez Román, F. (2012). *Estudios de Derecho Civil*. España: Reus.
7. Barrera Graf, J. (2000). *Derecho Civil: Teoría General*. México: Porrúa.
8. Pallares, E. (2001). *Derecho Civil: Actos Jurídicos y Obligaciones*. México: McGraw-Hill.
9. De la Rosa, I. (2010). *Derecho Civil: Bienes, Propiedad y Derechos Reales*. México: Porrúa.
10. Nava, M. B. (2015). *Derecho Civil: Contratos*. México: Porrúa.
11. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arts. 1-136.
12. Ley Federal de Protección a la Comercio y a la Propiedad Industrial. Arts. 1-5 (marcas y nombres comerciales).

UNIDAD 3. DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

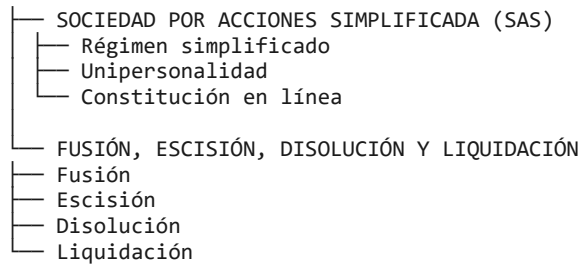
UNIDAD 3

DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

Mapa conceptual

DERECHO MERCANTIL Y SOCIEDADES

- ACTOS DE COMERCIO
 - Enumeración casuística (arts. 1-10 CCom)
 - Actos absolutos (art. 75 CCom)
 - Actos relativos (art. 76 CCom)
 - Criterio subjetivo vs objetivo
- COMERCIANTES
 - Concepto (art. 3 CCom)
 - Requisitos
 - Obligaciones
 - Prohibiciones
- LA EMPRESA
 - Concepto económico
 - Concepto jurídico
 - Fondo de comercio
- AUXILIARES MERCANTILES
 - Dependientes
 - Independientes
 - Técnicos
- SOCIEDADES MERCANTILES
 - Concepto y clasificación
 - Personalidad jurídica
 - Nacionalidad
- SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
 - Constitución
 - Capital social
 - Órganos sociales
 - Acciones
- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SRL)
 - Partes sociales
 - Administración
 - Transmisión



Objetivos de aprendizaje

Al concluir esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Definir y clasificar los actos de comercio conforme a la legislación mercantil vigente.
2. Identificar los elementos esenciales que configuran la calidad de comerciante.
3. Distinguir los conceptos de empresa, comerciante y fondo de comercio.
4. Clasificar los auxiliares mercantiles según su vinculación con el comerciante.
5. Explicar la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles y su personalidad jurídica.
6. Comparar las características, ventajas y desventajas de la SA, SRL y SAS.
7. Analizar los procedimientos de fusión, escisión, disolución y liquidación societaria.
8. Aplicar los preceptos legales a situaciones prácticas del ámbito mercantil.
9. Interpretar la doctrina comparada en materia de derecho societario.

Competencias a desarrollar

Competencia	Descripción	Nivel	Interpretativa	Comprensión de normas mercantiles y su aplicación
Analítica	Comparación de figuras societarias y regímenes	Básico-Intermedio	Intermedio	Intermedio
Argumentativa	Fundamentación de decisiones mercantiles	Intermedio	Intermedio	Intermedio
Práctica	Redacción de estatutos y contratos mercantiles	Avanzado	Intermedio	Intermedio
Investigativa	Consulta de legislación y doctrina comparada	Intermedio	Intermedio	Intermedio

Actos de comercio (arts. 1-10 CCom)

Concepto y enumeración casuística

 El Código de Comercio colombiano (Decreto 410 de 1971) adopta un sistema de **enumeración casuística** de los actos de comercio, a diferencia de otros códigos que optan por una definición general.

El artículo 1 del CCom establece que «*Las negociaciones mercantiles se rigen por las disposiciones de este Código y, en su defecto, por los usos mercantiles; en lo que respecta a la capacidad y al formalismo de los actos jurídicos, se aplicarán las normas del Código Civil*».

Definición: Definición:

El acto de comercio es todo acto realizado con fines de lucro, en ejercicio de actividad comercial, que se sujeta al régimen del derecho mercantil.

La doctrina colombiana, siguiendo a **Enrique Uribe Holmes**, define el acto de comercio como «*una empresa de intermediación industrial o mercantil*» que tiene por objeto hacer producir el capital mediante el cambio o la circulación de riqueza.

Clasificación de los actos de comercio

 **Artículo 75 CCom - Actos absolutos de comercio:** Son mercantiles por sí mismos, independientemente de quién los realiza:

1. El arrendamiento de bienes muebles con fines lucrativos
2. El arrendamiento de talleres
3. La empresa de fabricación, construcción
4. La empresa de compraventa de bienes muebles
5. La empresa de servicios de transportes
6. La empresa de expendio de bebidas y comidas
7. La empresa de seguros
8. La empresa de banca
9. La empresa de construcción y reparación de bienes muebles
10. La empresa de almacenes y depósitos
11. La empresa de distribución de bienes
12. La empresa de montepíos

 **Artículo 76 CCom - Actos relativos de comercio:** Son mercantiles solo cuando son realizados por comerciantes:

1. El comercio bancario y las operaciones de crédito
2. Las operaciones de intercambio
3. Las operaciones de corretaje
4. Las operaciones de comisión
5. Las operaciones de depósito

 **Ejemplo:** Una empresa de transporte es mercantil por sí misma (art. 75). Sin embargo, el acto de intermediación comercial (compra para revender) es mercantil solo si lo realiza un comerciante (art. 76).

Criterio subjetivo vs objetivo

Criterio	Descripción	Legislación
Subjetivo	Depende de la calidad del sujeto (comerciante)	Art. 3 CCom
Objetivo	Depende de la naturaleza del acto	Arts. 1-10 CCom

 El sistema colombiano adopta un **criterio mixto**: combina elementos objetivos (naturaleza del acto) con subjetivos (calidad de comerciante) para determinar la mercantilidad.

Fuentes del derecho mercantil

 **Artículo 2 CCom:** «En los casos de oscuridad o deficiencia de la ley mercantil, el juez o tribunal debe recurrir a los usos y costumbres mercantiles. A falta de éstos, a los principios del derecho mercantil universal, y en defecto de todos ellos, a la analogía con las disposiciones de la ley civil».

>  **Cita doctrinal:** Uribe Holmes señala que «el derecho mercantil tiene fuentes propias que lo distinguen del derecho civil: los usos mercantiles, la *lex mercatoria* y la *práctica forense*».

Fuentes del derecho mercantil colombiano:

1. **Código de Comercio** (Decreto 410 de 1971)
2. **Ley General de Sociedades Mercantiles** (Ley 222 de 1995)
3. **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito** (Decisión 418 de la CAN)
4. **Usos y costumbres mercantiles** (art. 2 CCom)
5. **Jurisprudencia** (CSJ, Tribunales Superiores)
6. **Doctrina** (Uribe Holmes, Carvajal, Nivia)

 **Importante:** El CCom se aplica de forma supletoria al Código Civil en materia mercantil (art. 2 CCom). Sin embargo, en materia de capacidad y formalismo de actos jurídicos, se aplican las normas civiles.

Comerciantes (arts. 3-20 LGSM y CCom)

Concepto de comerciante

 **Artículo 3 CCom:** «Toda persona que, con arreglo a las prescripciones de este Código, sea hábil para comerciar, y que de hecho se ocupe en operaciones mercantiles».

Definición: Definición:

Comerciante es la persona natural o jurídica que, teniendo capacidad legal, ejerce habitualmente actos de comercio con fines de lucro.

 **Artículo 8 CCom:** «Son comerciantes los que, teniendo capacidad legal para comerciar, se han inscrito en el Registro Mercantil y hacen del comercio su ocupación principal».

Requisitos para ser comerciante

Requisito	Fundamento	Observaciones
Mayoría de edad o emancipación	Art. 34 CCom	Capacidad legal
Inscripción en el Registro Mercantil	Art. 28 CCom	Requisito formal
Habitualidad	Art. 3 CCom	Ejercicio profesional
Dedicación a operaciones mercantiles	Art. 8 CCom	Ocupación principal

Obligaciones del comerciante

 **Artículo 19 CCom:** Los comerciantes están obligados:

1. A inscribirse en el Registro Mercantil
2. A llevar contabilidad
3. A conservar libros y documentos mercantiles

4. A comunicar al registro los cambios en su situación
5. A someterse a los usos y costumbres mercantiles

 **Importante:** La omisión de la inscripción no impide el ejercicio del comercio, pero priva al comerciante de la protección legal específica (art. 28 CCom).

Prohibiciones para comerciar

 **Artículo 10 CCom - Prohibiciones absolutas:** No pueden comerciar:

1. Los funcionarios públicos en asuntos de su ministerio
2. Los menores no emancipados
3. Los inhabilitados judicialmente
4. Los fallidos no rehabilitados

 **Artículo 11 CCom - Prohibiciones relativas:** No pueden comerciar:

1. Los abogados en asuntos de su profesión
2. Los empleados de casas comerciales, salvo autorización
3. Los clérigos en asuntos de su ministerio

 **Ejemplo:** Un profesor universitario puede comerciar libremente, pero no puede ser comerciante en asuntos relacionados con su cátedra si esto genera conflicto de intereses.

Comerciantes individuales vs sociedad mercantil

Aspecto	Comerciante individual	Sociedad mercantil
Personalidad	Natural	Jurídica
Responsabilidad	Ilimitada personal	Limitada al aporte
Constitución	Inscripción registro	Escritura pública
Patrimonio	Confundido con particular	Societario
Continuidad	Depende de persona	Perpetua

La empresa y la negociación mercantil

Concepto económico de empresa

>  **Cita doctrinal:** José Santos Cossío define la empresa como «una unidad de organización destinada al ejercicio de una actividad económica».

>  **Cita doctrinal:** Enrique Uribe Holmes señala que «la empresa no es una cosa, sino una función: la función de intermediación entre la producción y el consumo».

El concepto económico de empresa se centra en el **factor organización**: la capacidad de combinar factores productivos (trabajo, capital, tierra, tecnología) para generar valor económico.

Concepto jurídico de empresa

 **Artículo 498 CCom:** «Se entiende por empresa la organización de los factores de producción, mediante la cual el empresario asume el riesgo de producir un bien o servicio».

 La jurisprudencia colombiana ha reconocido que la empresa es una **universalidad de bienes** que se distingue del comerciante que la explota.

Definición: Definición:

El **fondo de comercio** (o *fondo de comercio*) es la universalidad de bienes corpóreos e incorpóreos que permiten la explotación de la empresa.

Elementos de la empresa

Elemento	Descripción	Importancia
Clientela	Conjunto de clientes habituales	Elemento principal
Nombre comercial	Denominación o razón social	Identificación
Fondo de comercio	Universalidad de bienes	Patrimonio
Propiedad industrial	Marcas, patentes, invenciones	Protección
Local	Establecimiento físico	Ubicación
Maquinaria	Bienes de capital	Producción
Know-how	Conocimientos técnicos	Ventaja competitiva

Estabilidad del empresario

⚖️ La doctrina ha desarrollado el principio de **estabilidad del empresario**, que protege la continuidad de la empresa como unidad productiva, incluso ante cambios en su titularidad.

💡 **Ejemplo:** Cuando se vende una empresa, el comprador adquiere el fondo de comercio con todos sus elementos, incluida la clientela y el nombre comercial.

Diferencia entre empresa y comerciante

Empresa	Comerciante
Unidad de producción	Persona que explota
Concepto económico	Concepto jurídico
Puede ser explotada por varios	Es una sola persona
No tiene personalidad propia	Tiene personalidad

Auxiliares mercantiles**Dependientes**

Los auxiliares dependientes están subordinados al comerciante:

Auxiliar	Función	Apoderación
Factor	Gerente general	General y amplia
Gerente	Administración específica	Según poder
Viajante	Ventas y cobros	Representación

Dependiente	Tareas diversas	Limitada
---------------	-----------------	----------

 **Artículo 893 CCom:** El factor es el apoderado general del comerciante para administrar sus negocios. Su poder se extiende a todos los actos propios del giro del negocio.

Definición: Definición:

El **factor** es el representante general del comerciante, investido de facultades amplias para gestionar la empresa.

Independientes

Los auxiliares independientes actúan por cuenta propia:

Auxiliar	Función	Característica
Corredor público	Intermediación	Sin posesión de mercancías
Agente de comercio	Promoción de ventas	Autónomo
Comisionista	Compra-venta por cuenta ajena	Posesión temporal
Martillero	Venta en subasta	Independencia

 **Artículo 935 CCom:** El comisionista puede actuar en nombre propio o ajeno, según el tipo de comisión.

Auxiliares técnicos

Auxiliar	Función	Fuente
Mediador	Conciliación	Ley 446 de 1998
Perito	Dictamen técnico	Art. 59 CCom
Árbitro	Resolución de conflictos	Ley 1563 de 2012

Representantes de comercio

 **Artículo 1325 CCom:** El representante de comercio es quien promueve habitualmente la celebración de contratos de compraventa de mercancías por cuenta de los comerciantes.

 **Importante:** El representante de comercio se distingue del agente comercial por su dependencia económica y jurídica respecto del principal.

Sociedades mercantiles: concepto, clasificación, personalidad jurídica y nacionalidad (arts. 1-10 LGSM)

Concepto de sociedad mercantil

 **Artículo 98 CCom:** «Hay sociedad mercantil cuando dos o más personas se obligan a hacer Contribuir con bienes o servicios para el ejercicio de una actividad mercantil, con el fin de repartir entre sí las ganancias».

Definición: Definición:

La sociedad mercantil es una persona jurídica constituida por la reunión de dos o más personas que aportan bienes o servicios para realizar una actividad mercantil y distribuir las utilidades.

Personalidad jurídica

Artículo 2 LGSM: «Las sociedades legalmente constituidas en un país tendrán personalidad jurídica en todo el territorio nacional».

 La personalidad jurídica implica:

1. Capacidad de ser titular de derechos y obligaciones
2. Patrimonio propio y separado del de los socios
3. Representación legal
4. Perpetuidad
5. Responsabilidad limitada al aporte

Nacionalidad

Artículo 9 LGSM: Las sociedades son colombianas cuando tengan su domicilio principal en Colombia, cualquiera que sea el lugar de su constitución.

⚠ Importante: La nacionalidad de la sociedad se determina por el domicilio social, no por la nacionalidad de los socios.

Clasificación de sociedades mercantiles

Tipo	Fundamento	Características
Sociedades reguladas	LGSM	Reglas imperativas
Sociedades irregulares	CCom	Flexibilidad
Sociedades de economía mixta	Ley 1116 de 2006	Participación estatal

Artículo 99 CCom: Las sociedades irregulares se forman con sujeción a las reglas generales del contrato de sociedad.

Sociedad Anónima (SA): constitución, órganos sociales, capital social y acciones (arts. 87-204 LGSM)**Constitución**

Artículo 87 LGSM: La sociedad por acciones puede constituirse mediante escritura pública o acta protocolizada, cuando no se haga oferta pública de sus acciones.

Artículo 88 LGSM: Para la constitución se requiere:

1. Un mínimo de dos accionistas
2. Un capital social mínimo de \$50.000.000 (cuando se ofrezcan acciones al público)
3. Un mínimo de un accionista (sociedad unipersonal)

Capital social

Artículo 89 LGSM: El capital social se divide en acciones de igual valor nominal. Las acciones pueden ser de distintas clases según los derechos que confieran.

Definición: Definición:

El capital social es el aporte de los socios a la sociedad, representado en acciones que confieren derechos políticos y económicos.

Estructura del capital social:

Componente	Descripción
Capital autorizado	Máximo que puede emitirse
Capital suscrito	Parte que los accionistas se comprometen a aportar
Capital pagado	Parte efectivamente aportada

Órganos sociales

 **Artículo 120 LGSM:** Los órganos de la SA son:

1. **Asamblea general de accionistas:** Máximo órgano de dirección
2. **Consejo de administración:** Gestión y representación
3. **Revisor fiscal:** Control y vigilancia

Asamblea de accionistas:  **Artículo 130 LGSM:** La asamblea se reúne ordinariamente al menos una vez al año para:

1. Examinar los estados financieros
2. Aprobar la distribución de utilidades
3. Elegir administradores
4. Modificar estatutos

Consejo de administración:  **Artículo 137 LGSM:** El consejo ejerce las funciones de dirección y representación. Su duración máxima es de un año.

Acciones

 **Artículo 146 LGSM:** Las acciones son títulos valores que incorporan derechos de crédito y político.

Tipo	Derechos
Nominativas	Registradas a nombre del titular
Al portador	Poseedor es titular
Ordinarias	Derechos políticos y económicos
Preferenciales	Prioridad en dividendos
De ahorro	Sin derecho a voto

Fusión y escisión

 **Artículo 163 LGSM:** La fusión puede ser:

- **Absoluta:** Una sociedad absorbe a otra
- **Relativa:** Dos o más sociedades crean una nueva

Obligaciones de publicidad

 **Artículo 156 LGSM:** Las SA están obligadas a:

1. Publicar estados financieros
2. Convocatoria de asambleas
3. Fusión y escisión
4. Disolución y liquidación

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL): características, capital social, partes sociales y administración (arts. 58-86 LGSM)

Capital social y partes sociales

 **Artículo 59 LGSM:** El capital social se divide en partes sociales de igual valor, que representan los aportes de los socios.

Definición: Definición:

Las partes sociales son los títulos que representan la participación de cada socio en el capital de la SRL. No son acciones y no pueden ofrecerse al público.

Aspecto	SRL	SA
Título	Partes sociales	Acciones
Transmisión	Requiere consentimiento	Libre
Público	No puede ofrecerse al público	Puede ofrecerse al público
Número de socios	2 a 50	Mínimo 2 (o 1 unipersonal)

Administración

 **Artículo 64 LGSM:** La administración de la SRL está a cargo de uno o más administradores, que pueden ser socios o terceros.

Nombramiento y remoción:

- Los administradores son nombrados por los socios
- Su duración es determinada o indefinida
- Pueden ser removidos por la mayoría de los socios

Responsabilidad:  **Artículo 65 LGSM:** Los administradores responden personalmente por los daños causados a la sociedad por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones.

Transmisión de partes sociales

 **Artículo 68 LGSM:** La transmisión de partes sociales requiere:

1. Consentimiento de la mayoría de los socios
2. Comunicación previa a todos los socios
3. Derecho de tanteo de los socios

 **Importante:** La transmisión de partes sociales es más restrictiva que la de acciones, lo que protege la confianza entre socios.

Diferencias entre SA y SRL

Característica	SA	SRL
Capital mínimo	\\$50.000.000	\\$100.000
Socios	Ilimitados	2 a 50
Transmisión acciones	Libre	Requiere consentimiento
Oferta pública	Permitida	Prohibida
Administración	Consejo administración	Administradores
Revisor fiscal	Obligatorio	No obligatorio
Flexibilidad	Menor	Mayor

Sociedad por Acciones Simplificada (SAS): régimen simplificado, constitución en línea (arts. 260-271 LGSM)

Constitución

 **Artículo 260 LGSM:** La SAS puede constituirse mediante escritura pública o acta protocolizada.

 **Artículo 262 LGSM:** La constitución en línea se realiza ante notario mediante instrumento privado protocolizado, siempre que:

1. No se haga oferta pública de acciones
2. El capital sea íntegramente pagado
3. Todos los accionistas estén presentes

Ejemplo

Una SAS puede constituirse en menos de 24 horas mediante constitución en línea ante notario, con un costo significativamente menor que la SA tradicional.

Un solo accionista

 **Artículo 260 LGSM:** La SAS puede tener un solo accionista (sociedad unipersonal), lo que permite:

1. Mayor control por parte del emprendedor
2. Simplificación de trámites
3. Flexibilidad en la gestión

 **Importante:** La sociedad unipersonal no responde personalmente por las deudas del accionista, y viceversa (separación patrimonial).

Capital social

 **Artículo 261 LGSM:** No existe capital social mínimo legal para la SAS, a diferencia de la SA (\$50.000.000) y la SRL (\$100.000).

Tipo	Capital mínimo	Fundamento
SA	\\$50.000.000	Art. 88 LGSM

SRL	\\$100.000	Art. 59 LGSM
SAS	Sin mínimo	Art. 261 LGSM

Régimen simplificado de administración

 **Artículo 266 LGSM:** La SAS puede elegir entre:

1. **Un solo administrador:** Sin formalidades especiales
2. **Consejo de administración:** Como en la SA
3. **Revisor fiscal:** No es obligatorio

>  **Cita doctrinal:** Juan Carlos Henao señala que la SAS representa «una revolución en el derecho societario colombiano, al permitir la constitución de empresas con trámites mínimos».

Constitución en línea ante notario

 **Artículo 262 LGSM:** El procedimiento es:

1. Los accionistas suscriben el instrumento privado
2. El notario verifica la identidad y capacidad
3. Se protocoliza el documento
4. Se inscribe en el Registro Mercantil
5. La sociedad queda constituida

Obligaciones simplificadas

Obligación	SA	SAS
Contabilidad completa	Sí	Simplificada
Estados financieros	Anuales	No obligatorios
Asamblea anual	Obligatoria	No obligatoria
Revisor fiscal	Obligatorio	No obligatorio
Publicaciones	Múltiples	Reducidas

Fiscalidad: régimen de transparencia

 **Artículo 269 LGSM:** La SAS está sujeta al régimen de transparencia fiscal, que implica:

1. Declaración de dividendos
2. Información a accionistas
3. Publicación de estados financieros cuando se ofrezcan acciones

—

Fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades (arts. 222-249 LGSM)

Fusión

 **Artículo 222 LGSM:** La fusión es la reunión de dos o más sociedades en una sola, que asume sus derechos y obligaciones.

Tipos de fusión:

- **Fusión por absorción:** Una sociedad absorbe a otra
- **Fusión por creación:** Se crea una nueva sociedad

Procedimiento:

1. Proyecto de fusión
2. Aprobación por las asambleas
3. Publicación del proyecto
4. Oposición de acreedores
5. Inscripción en el Registro Mercantil
6. Disolución de las sociedades fusionadas

Escisión

 **Artículo 233 LGSM:** La escisión es la división del patrimonio de una sociedad en dos o más partes, que se transfieren a sociedades existentes o nuevas.

Tipos de escisión:

- **Escisión total:** La sociedad se disuelve sin liquidarse
- **Escisión parcial:** Se transfiere una parte del patrimonio

 **Artículo 234 LGSM:** El procedimiento es similar al de la fusión:

1. Proyecto de escisión
2. Aprobación por la asamblea
3. Publicación
4. Oposición de acreedores
5. Inscripción

Disolución

 **Artículo 244 LGSM:** Causales de disolución:

1. **Voluntaria:** Decisión de los socios
2. **Forzosa:**
 - Vencimiento del plazo
 - Cumplimiento de la condición resolutoria
 - Pérdida del capital social
 - Fusión o escisión
 - Convenio de reestructuración
 - Quiebra

 **Importante:** La disolución no implica liquidación inmediata. La sociedad sigue existiendo hasta que se complete la liquidación.

Liquidación

 **Artículo 245 LGSM:** El procedimiento de liquidación comprende:

1. Designación de liquidador
2. Pago de deudas sociales
3. Distribución del remanente
4. Extinción de la personalidad jurídica

Distribución del remanente:  **Artículo 246 LGSM:** El remanente se distribuye en el siguiente orden:

1. Devolución de aportes
2. Distribución de utilidades pendientes
3. Participación en el remanente proporcional a los aportes

 **Ejemplo:** Si una SA se liquida con un patrimonio de \$1.000.000.000 y deudas de \$300.000.000, el remanente de \$700.000.000 se distribuye primero para devolver los aportes y luego proporcionalmente.

Doctrina comparada

País	Concepto de acto de comercio	Sociedad unipersonal	SAS
Colombia	Enumeración casuística	Sí (SA, SAS)	Sí (Ley 1258/2008)
México	Criterio subjetivo	Sí (SA unipersonal)	Sí (Ley General de SOCiedades)
España	Criterio objetivo	Sí (SL y SA)	Sí (Ley 3/2009)
Argentina	Criterio mixto	Sí (Ley 24.521)	Sí (Ley 27.349)
Chile	Criterio subjetivo	Sí (Ley 20.696)	Sí (Ley 20.696)

Legislación aplicable comentada

Normativa principal

Código de Comercio (Decreto 410 de 1971)

- Arts. 1-10: Actos de comercio
- Arts. 19-22: Obligaciones del comerciante
- Arts. 28-30: Registro mercantil
- Arts. 49-51: Comerciantes individuales
- Arts. 88-103: Sociedades irregulares
- Arts. 75-76: Actos absolutos y relativos
- Art. 498: Concepto de empresa

Ley 222 de 1995 (LGSM)

- Arts. 1-10: Disposiciones generales
- Arts. 26-57: Sociedad colectiva
- Arts. 58-86: Sociedad de responsabilidad limitada
- Arts. 87-204: Sociedad por acciones
- Arts. 222-249: Fusión, escisión, disolución
- Arts. 260-271: SAS

Ley 1258 de 2008 (SAS)

- Constitución en línea
- Capital social sin mínimo
- Régimen simplificado

Ley 446 de 1998

- Auxiliares mercantiles
- Mediación y conciliación

Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)

- Procedimientos arbitrales

- Auxiliares técnicos

 Esquema de síntesis**DERECHO MERCANTIL**

- ACTOS DE COMERCIO
 - Enumeración casuística (arts. 1-10 CCom)
 - Absolutos (art. 75)
 - Relativos (art. 76)
 - Criterio mixto
- COMERCIANTES
 - Concepto (art. 3)
 - Requisitos (inscripción, habitualidad)
 - Obligaciones (contabilidad, registro)
 - Prohibiciones (art. 10-11)
- EMPRESA
 - Concepto económico (unidad de organización)
 - Concepto jurídico (universalidad de bienes)
 - Fondo de comercio
- AUXILIARES MERCANTILES
 - Dependientes (factor, gerente, viajante)
 - Independientes (corredor, comisionista)
 - Técnicos (mediador, perito, árbitro)
- SOCIEDADES MERCANTILES
 - SA
 - Constitución (escritura pública)
 - Capital: acciones
 - Órganos: asamblea, consejo
 - Capital mínimo: \$50.000.000
 - SRL
 - Capital: partes sociales
 - Socios: 2 a 50
 - Transmisión: consentimiento
 - Capital mínimo: \$100.000
 - SAS
 - Constitución: en línea
 - Capital: sin mínimo
 - Un solo accionista
 - Régimen simplificado

Cuestionario de estudio

1. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre los actos absolutos y relativos de comercio según el Código de Comercio?
2. Explique el concepto de empresa según la teoría de la organización y su diferencia con el concepto de comerciante.
3. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para inscribirse como comerciante en el Registro Mercantil?
4. ¿En qué consiste el criterio subjetivo y el objetivo para determinar los actos de comercio?
5. ¿Cuáles son las obligaciones principales de un comerciante individual conforme al Código de Comercio?
6. Describa las diferencias entre las partes sociales de una SRL y las acciones de una SA.
7. ¿Qué ventajas ofrece la SAS respecto a la SA tradicional?
8. ¿Qué procedimiento debe seguirse para la fusión de sociedades mercantiles?
9. Explique la diferencia entre escisión total y escisión parcial.
10. ¿Cuáles son las causales de disolución de una sociedad mercantil?
11. ¿Cómo se distribuye el remanente en la liquidación de una sociedad?
12. ¿Qué es el fondo de comercio y por qué es importante en la compraventa de empresas?
13. ¿Qué obligaciones de publicidad tienen las sociedades por acciones?
14. ¿En qué consiste la constitución en línea de una SAS?
15. ¿Cuáles son las fuentes del derecho mercantil colombiano y cuál es su jerarquía?

Caso práctico 1: Comerciante individual vs sociedad

Hechos: Carlos, ingeniero de sistemas, quiere emprender un negocio de desarrollo de software. Tiene \$50.000.000 iniciales y quiere saber si debe constituir una sociedad o puede operar como comerciante individual.

Análisis:

- Como comerciante individual, Carlos tendría responsabilidad ilimitada
- La inscripción en el Registro Mercantil es requisito formal
- Debe llevar contabilidad completa
- Puede elegir entre SA, SRL o SAS
- La SAS sería la opción más flexible y económica

Pregunta: ¿Qué tipo de sociedad recomendaría a Carlos y por qué?

Caso práctico 2: Transmisión de partes sociales

Hechos: María es socia de una SRL con 30% de las partes sociales. Quiere vender su participación a un tercero. Los otros socios no están de acuerdo.

Análisis:

- La transmisión de partes sociales requiere consentimiento de la mayoría (art. 68 LGSM)
- Los socios tienen derecho de tanteo
- Si no hay consentimiento, María puede vender a terceros en las mismas condiciones

Pregunta: ¿Qué derechos tienen los socios restantes y qué opciones tiene María?

Caso práctico 3: Fusión de sociedades

Hechos: La empresa Alfa SA y la empresa Beta SRL quieren fusionarse. Alfa tiene capital de \$1.000.000.000 y Beta de \$200.000.000.

Análisis:

- Deben seguir el procedimiento del art. 222 LGSM
- Publicar el proyecto de fusión
- Los acreedores pueden oponerse
- Se creará una nueva sociedad o Alfa absorberá a Beta

Pregunta: ¿Qué tipo de fusión sería más conveniente y qué pasos debe seguir?

Caso práctico 4: Disolución y liquidación

Hechos: Una SA ha perdido el 60% de su capital social. Los accionistas deciden disolver la sociedad.

Análisis:

- La pérdida del capital social es causal de disolución forzosa
- Deben designar un liquidador
- Pagar las deudas sociales
- Distribuir el remanente según el art. 246 LGSM

Pregunta: ¿Qué procedimiento debe seguirse y en qué orden se pagan las obligaciones?

—

Actividad: Análisis de actos de comercio

Actividad 1: Análisis de actos de comercio

Objetivo: Clasificar actos de comercio según la legislación vigente.

Instrucciones:

1. En grupos de 4, identificar 10 actos de la vida cotidiana
2. Clasificarlos como mercantiles o no mercantiles
3. Fundamentar la clasificación con los artículos correspondientes del CCom
4. Presentar al grupo

Criterios de evaluación:

- Correcta identificación del acto
- Fundamentación legal adecuada
- Claridad en la exposición

Actividad: Comparación de sociedades

Actividad 2: Comparación de sociedades

Objetivo: Comparar las características de SA, SRL y SAS.

Instrucciones:

1. Crear una tabla comparativa con al menos 10 características
2. Incluir ventajas y desventajas de cada tipo
3. Proponer un caso práctico donde cada tipo sea la mejor opción
4. Preparar una presentación de 10 minutos

Actividad: Estudio de caso de fusión

Actividad 3: Estudio de caso de fusión

Objetivo: Analizar un caso de fusión de sociedades.

Instrucciones:

1. Leer el caso práctico 3 propuesto
2. Identificar los pasos del procedimiento
3. Preparar un memorando legal
4. Exponer las conclusiones al grupo

Taller práctico: === Taller

Taller: Constitución de una SAS

Objetivo: Diseñar el proceso de constitución de una SAS.

Enunciado: Tres emprendedores quieren constituir una SAS para desarrollar una aplicación móvil. Cada uno aportará \$5.000.000.

Actividades:

1. Diseñar el proyecto de constitución
2. Elaborar los estatutos sociales
3. Simular la constitución en línea
4. Preparar los documentos para inscripción en el Registro Mercantil

Productos esperados:

- Proyecto de constitución
- Estatutos sociales
- Lista de requisitos para inscripción
- Cronograma de constitución

Criterios de evaluación:

- Cumplimiento de requisitos legales
- Calidad de los documentos
- Originalidad del proyecto
- Presentación oral

—

✓ Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la respuesta correcta para cada pregunta. Al finalizar, consulte la clave para verificar sus respuestas.

1. ¿Cuál es el concepto de acto de comercio según el Código de Comercio colombiano?

- a) Todo acto realizado entre comerciantes
- b) Todo acto realizado con fines de lucro en ejercicio de actividad comercial
- c) Solo los actos inscritos en el Registro Mercantil
- d) Los actos regulados por el Código Civil

2. ¿Cuáles son los actos absolutos de comercio?

- a) Los que requieren ser realizados por comerciantes
- b) Los regulados por la Ley General de Sociedades
- c) Los que son mercantiles por sí mismos, independientemente del sujeto
- d) Solo los actos bancarios

3. ¿Qué requisito es necesario para ser comerciante individual?

- a) Ser mayor de edad y estar inscrito en el Registro Mercantil
- b) Tener un capital mínimo de \$50.000.000
- c) Ser persona jurídica
- d) Tener un local comercial

4. ¿Qué es el fondo de comercio?

- a) El patrimonio total del comerciante
- b) La universalidad de bienes que permiten la explotación de la empresa
- c) El capital social de una sociedad
- d) El registro mercantil del comerciante

5. ¿Cuáles son los auxiliares mercantiles dependientes?

- a) Corredores y comisionistas
- b) Factores, gerentes, viajantes y dependientes
- c) Mediadores y árbitros
- d) Peritos y contadores

6. ¿Qué tipo de sociedades tiene personalidad jurídica?

- a) Solo las SA
- b) Solo las sociedades inscritas en el Registro Mercantil
- c) Todas las sociedades legalmente constituidas
- d) Solo las sociedades de economía mixta

7. ¿Cuál es el capital social mínimo para constituir una SA?

- a) \$100.000
- b) \$10.000.000
- c) \$50.000.000
- d) No existe mínimo

8. ¿Cuántos socios mínimos requiere una SRL?

- a) 1

- b) 2
- c) 5
- d) 10

9. ¿Qué ventaja ofrece la SAS respecto a la SA?

- a) Mayor capital mínimo
- b) Más requisitos de publicidad
- c) Constitución en línea y capital sin mínimo
- d) Obligatoriedad de revisor fiscal

10. ¿Cuál es la diferencia principal entre partes sociales y acciones?

- a) Las partes sociales son para SA y acciones para SRL
- b) Las partes sociales requieren consentimiento para transmitirse, las acciones son libres
- c) Las partes sociales tienen mayor valor nominal
- d) Las acciones no confieren derechos políticos

1. **b** - El acto de comercio es aquel realizado con fines de lucro en ejercicio de actividad comercial (arts. 1-10 CCom).
2. **c** - Los actos absolutos son mercantiles por sí mismos, independientemente de quien los realice (art. 75 CCom).
3. **a** - Para ser comerciante se requiere mayoría de edad e inscripción en el Registro Mercantil (arts. 3, 8 CCom).
4. **b** - El fondo de comercio es la universalidad de bienes que permiten la explotación de la empresa.
5. **b** - Los auxiliares dependientes son factores, gerentes, viajantes y dependientes.
6. **c** - Todas las sociedades legalmente constituidas tienen personalidad jurídica (art. 2 LGSM).
7. **c** - El capital social mínimo para SA es \$50.000.000 (art. 88 LGSM).
8. **b** - La SRL requiere mínimo 2 socios (art. 59 LGSM).
9. **c** - La SAS ofrece constitución en línea y capital social sin mínimo (arts. 260-261 LGSM).
10. **b** - Las partes sociales requieren consentimiento para transmitirse, mientras que las acciones son libremente transmisibles (arts. 68, 146 LGSM).

—

Lecturas complementarias

1. **Uribe Holmes, Enrique.** *Código de Comercio Anotado*. Ed. Temis, Bogotá.
2. **Carvajal, Guillermo.** *Derecho Comercial*. Ed. Jurídica Venezolana, Caracas.
3. **Nivia, José Alejandro.** *Ley General de Sociedades Mercantiles Comentada*. Ed. Legis, Bogotá.
4. **Henao, Juan Carlos.** *La SAS: Nueva forma societaria*. Revista de Derecho, Universidad de los Andes.
5. **Garrigues, Joaquín.** *Curso de Derecho Mercantil*. Ed. McGraw-Hill, Madrid.
6. **Goldschmidt, Levin.** *Derecho Mercantil*. Ed. Temis, Bogotá.
7. **Ley 222 de 1995.** Ley General de Sociedades Mercantiles.
8. **Decreto 410 de 1971.** Código de Comercio.
9. **Ley 1258 de 2008.** Ley de la Sociedad por Acciones Simplificada.
10. **Corte Suprema de Justicia.** Sentencias en materia mercantil y societaria (últimos 10 años).

—
Documento elaborado para fines académicos - Universidad San Buenaventura Marco Jurídico de los Negocios - Unidad 3 Fecha de última actualización: 2026

UNIDAD 4. TÍTULOS DE CRÉDITO Y OPERACIONES MERCANTILES

UNIDAD 4

TÍTULOS DE CRÉDITO Y OPERACIONES MERCANTILES



Mapa conceptual

TÍTULOS DE CRÉDITO Y OPERACIONES MERCANTILES

- TÍTULOS DE CRÉDITO
 - Concepto y naturaleza jurídica
 - Documento para ejercer derecho literal y autónomo
 - Teoría causalista vs abstracta vs cambiarista
 - Características: incorporación, legitimación, literalidad, autonomía, circulación
 - Clasificación (arts. 5-14 LGTOC)
 - Causales vs abstractos
 - Personales, obligacionales y reales
 - Nominativos, a la orden y al portador
 - Ejercicio único vs continuados
 - Completos e incompletos
 - Tipos principales
 - Letra de cambio (arts. 76-125 LGTOC)
 - Pagaré (arts. 170-174 LGTOC)
 - Cheque (arts. 175-197 LGTOC)
- OPERACIONES CAMBIARIAS
 - Endoso (arts. 26-42 LGTOC)
 - Endoso completo
 - Endoso en blanco
 - Endoso puro
 - Endoso de garantía
 - Endoso procuratorio
 - Aval (arts. 43-50 LGTOC)
 - Aceptación (arts. 51-62 LGTOC)
 - Protesto (arts. 63-75 LGTOC)
- OPERACIONES DE CRÉDITO (arts. 290-395 LGTOC)
 - Apertura de crédito
 - Descuento comercial y bancario
 - Crédito documentario
 - Fideicomiso de crédito
 - Depósito y prenda mercantil

- └ RÉGIMEN DE GARANTÍAS
 - └ Prenda mercantil
 - └ Aval cambiario
 - └ Responsabilidad penal (art. 400 Bis CPF)

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender el concepto, naturaleza jurídica y características esenciales de los títulos de crédito, identificando su función económica en el tráfico mercantil.
2. Clasificar los títulos de crédito conforme a los artículos 5 a 14 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), aplicando los criterios doctrinales y legales.
3. Analizar los requisitos formales, efectos jurídicos y mecanismos de circulación de la letra de cambio, el pagaré y el cheque conforme a la LGTOC.
4. Dominar las operaciones accesorias del crédito: endoso, aval, aceptación y protesto, identificando sus requisitos, efectos y limitaciones.
5. Comprender las operaciones de crédito reguladas en los artículos 290 a 395 de la LGTOC, reconociendo su aplicabilidad en la empresa.
6. Reconocer las consecuencias penales de la emisión de cheques sin provisión de fondos conforme al artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

Competencias a desarrollar

- **Competencia cognitiva:** Comprensión de conceptos jurídicos especializados en materia de títulos de crédito y operaciones mercantiles. - **Competencia procedimental:** Capacidad para redactar, llenar y revisar títulos de crédito; calcular plazos de presentación y prescripción. - **Competencia actitudinal:** Valoración del título de crédito como instrumento esencial de financiamiento y garantía en el comercio. - **Competencia comunicativa:** Argumentación jurídica sobre controversias cambiarias y redacción de documentos crediticios formales. - **Competencia analítica:** Interpretación y aplicación de normas de la LGTOC a supuestos concretos del tráfico mercantil.

Títulos de crédito: concepto, naturaleza jurídica y características esenciales

Definición: Definición

Título de crédito es el documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se incorpora. Su tenedor legítimo puede ejercer el derecho incorporado al documento sin necesidad de probar la relación jurídica que lo originó.

Artículo 5, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Los títulos de crédito tendrán las características y los efectos jurídicos que les atribuye esta Ley, independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que les dio origen.

Artículo 7, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Para que los títulos de crédito produzcan los efectos jurídicos propios de su naturaleza especial, deberán llenar los requisitos que esta Ley señale para cada uno de ellos.

Naturaleza jurídica

La doctrina ha desarrollado tres teorías fundamentales para explicar la naturaleza del título de crédito:

La teoría causalista considera que el título de crédito no es autónomo, sino que depende de la relación jurídica que le dio origen. El título es simplemente una prueba de dicha relación

— José Pavón Núñez, Derecho Mercantil

Teoría causalista:

- El título de crédito es una mera prueba de la relación jurídica subyacente.
- El derecho incorporado al documento depende de la validez de la causa.
- El tenedor debe probar la relación jurídica que dio origen al título.

La teoría abstracta sostiene que el título de crédito es un derecho autónomo e independiente de la relación jurídica que le dio origen. El derecho nace del documento mismo, no de su causa

— Ernesto Gutiérrez y González, Tratado de Derecho Mercantil

Teoría abstracta:

- El título de crédito es un derecho autónomo e independiente.
- El derecho incorporado al documento existe por el solo hecho de su emisión.
- El tenedor legítimo no necesita probar la relación jurídica subyacente.

La teoría cambiarista concibe el título de crédito como una declaración unilateral de voluntad que genera un derecho abstracto a favor del tenedor legítimo. Es la teoría que mejor explica los efectos especiales de los títulos de crédito

— Ignacio de la Rosa, Derecho Mercantil

Teoría cambiarista:

- El título de crédito es una declaración unilateral de voluntad.
- Genera un derecho abstracto a favor del tenedor legítimo.
- Es la teoría predominante en la legislación mexicana.

Importante

La LGTOC adopta un sistema mixto: incorpora elementos de la teoría abstracta (autonomía del título) y de la teoría cambiarista (declaración unilateral de voluntad como fuente del derecho incorporado).

Características esenciales

Los títulos de crédito poseen cinco características esenciales que los distinguen de los documentos ordinarios:

Artículo 8, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El título de crédito es un documento que Incorpora un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio está subordinado a la posesión del documento.

a) Incorporación:

- El derecho queda materializado en el documento.
- Sin el documento no existe el derecho.
- El derecho no puede ejercerse sin presentar el título.

b) Legitimación:

- Solo el tenedor legítimo puede ejercer el derecho.
- La posesión regular del documento prueba la titularidad del derecho.
- El deudor puede oponer excepciones solo contra el tenedor legítimo.

c) Literalidad:

- El derecho se determina por el contenido literal del documento.
- Lo que no consta en el título no puede exigirse.
- Las cláusulas ambiguas se interpretan en contra del emisor.

 Ejemplo

Si una letra de cambio dice «pagaré la cantidad de \$100,000», el tenedor solo puede exigir esa cantidad exacta, no más ni menos. Si el documento no menciona intereses, estos no pueden reclamarse.

d) Autonomía:

- Cada adquirente del título tiene un derecho propio e independiente.
- La nulidad de la relación jurídica subyacente no afecta al tenedor legítimo.
- El título circula libremente sin que los vicios del emisor lo afecten.

e) Circulación:

- El título puede transmitirse de persona a persona.
- La transmisión puede hacerse por endoso, cesión civil o sucesión hereditaria.
- El título a la orden circula por endoso; el nominativo, por endoso y notificación; el al portador, por simple entrega.

 En resumen

Las características del título de crédito (incorporación, legitimación, literalidad, autonomía y circulación) lo convierten en un instrumento jurídico esencial para el tráfico mercantil, al permitir la circulación de riqueza y el financiamiento sin necesidad de probar la relación jurídica subyacente.

Función económica

Los títulos de crédito cumplen tres funciones económicas fundamentales en el tráfico mercantil:

1. **Circulación de riqueza:** Permiten la transferencia de derechos de crédito de una persona a otra sin necesidad de novación ni cesión civil.
2. **Financiamiento:** Facilitan la obtención de liquidez anticipada mediante el descuento comercial o bancario.
3. **Garantía:** Funcionan como instrumento de garantía a través del aval, la prenda o el endoso en garantía.

Ejemplo

Una empresa que vende mercancía a crédito puede endosar el pagaré recibido a un banco para obtener liquidez inmediata. El banco descuenta el título y cobra el importe al vencimiento, ganando la diferencia entre el valor nominal y el precio de descuento.

Clasificación de títulos de crédito (arts. 5-14 LGTOC)**Artículo 5, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito**

Los títulos de crédito tendrán las características y los efectos jurídicos que les atribuye esta Ley, independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que les dio origen.

Por la relación jurídica subyacente

Tipo	Descripción	Ejemplo	Regulación
Causales	Su validez depende de la relación jurídica que les dio origen	Letra de cambio por compraventa de mercancías	Art. 5 LGTOC
Abstractos	Su validez es independiente de la relación jurídica subyacente	Cheque bancario	Art. 5 LGTOC

Ejemplo

Una letra de cambio emitida para pagar una compraventa de mercancía es un título causal, ya que su validez depende de la existencia de la compraventa. Un pagaré firmado como garantía de un préstamo bancario también es causal, pero si el préstamo es nulo, el pagaré puede ser impugnado.

Por los sujetos obligados

Tipo	Descripción	Ejemplo
Personales	Solo una persona queda obligada (el emisor)	Pagaré
Obligatorios	Varios quedan obligados de forma solidaria	Letra de cambio con varios codeudores
Reales	La obligación recae sobre una cosa	Cheque contra una cuenta bancaria

Por la forma de transmisión

Tipo	Descripción	Transmisión
Nominativos	Indican el nombre del tenedor	Endoso + inscripción en registro
A la orden	Indican "a la orden" del tenedor	Endoso simple
Al portador	No indican nombre del tenedor	Simple entrega

📖 Artículo 9, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Son títulos a la orden aquellos que confieran la facultad de transmisión por endoso.

💡 Ejemplo

Un cheque nominativo «pagable a la orden de Juan Pérez» puede endosarse a favor de María García. Si el cheque dice «pagable al portador», basta la entrega física para transferir el derecho.

Por la forma de ejercicio

Tipo	Descripción	Ejemplo
Ejercicio único	Se ejercen una sola vez y quedan extinguidos	Letra de cambio, pagaré
Ejercicio continuados	Se ejercen sucesivamente	Certificados de depósito

Por su completitud

Tipo	Descripción	Ejemplo
Completos	Reúnen todos los requisitos formales exigidos por la ley	Título debidamente llenado
Incompletos	Faltan requisitos formales	Letra de cambio sin monto

📖 Artículo 11, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El título de crédito incompleto puede completarse con anterioridad a su circulación. El tenedor de un título incompleto tiene derecho a completarlo conforme a lo convenido.

⚠️ Importante

Un título incompleto que circula no es nulo, pero puede ser opuesto al tenedor que lo recibió incompleto. El emisor puede oponer la excepción de inexistencia del título si este fue completado sin autorización.

Letra de cambio (arts. 76-125 LGTOC)**📖 Definición: Definición**

La letra de cambio es un título de crédito formal que contiene la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero en un lugar y tiempo fijados, dirigida por el librador a un tercero (girado).

📖 Artículo 76, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La letra de cambio contendrá: I. La denominación «letra de cambio»; II. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III. El nombre del que ha de pagar (girado); IV. La fecha del vencimiento; V. El lugar y la forma de pago; VI. El nombre del tomador o beneficiario; VII. El lugar y la fecha de la emisión; VIII. La firma del librador.

Requisitos formales

Los requisitos esenciales de la letra de cambio son:

Requisito	Descripción	Regulación
Denominación	Debe contener la expresión "letra de cambio"	Art. 76-I LGTOC
Orden incondicional	La orden de pagar no puede estar sujeta a condición	Art. 76-II LGTOC
Suma determinada	El monto debe estar indicado con precisión	Art. 76-II LGTOC
Girado	Nombre de la persona que debe pagar	Art. 76-III LGTOC
Vencimiento	Fecha o plazo para el pago	Art. 76-IV LGTOC
Lugar de pago	Indicación del lugar donde se efectuará el pago	Art. 76-V LGTOC
Tomador	Nombre del beneficiario del pago	Art. 76-VI LGTOC
Lugar y fecha de emisión	Donde y cuándo se firma la letra	Art. 76-VII LGTOC
Firma del librador	Firma autógrafa del que emite la letra	Art. 76-VIII LGTOC

Ejemplo

Una letra de cambio típica contendrá: «Letra de cambio por \$50,000 M.N. pagadera el día 15 de marzo de 2026 en la ciudad de México, pagadera al Banco Nacional de México, girada contra Distribuidora del Centro S.A. de C.V., firmada el 15 de enero de 2026 por Importaciones del Norte S.A. de C.V.»

Formas de vencimiento

Artículo 77, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La letra de cambio puede ser: I. Pagadera a la vista; II. Pagadera a día fijo; III. Pagadera a plazo desde la vista; IV. Pagadera a plazo desde la fecha; V. Pagadera a día fijo en lugar determinado que no sea el del domicilio del girado.

Vencimiento a la vista:

- La letra se paga al presentarse al girado.
- El tenedor debe presentarla para su pago dentro de un año desde su emisión.
- El girado puede solicitar un plazo adicional de 24 horas.

Vencimiento a día fijo:

- La letra se paga en una fecha determinada.
- No se puede exigir el pago antes de la fecha de vencimiento.

Vencimiento a plazo desde la vista:

- El plazo se cuenta desde la fecha de aceptación de la letra por el girado.
- Si el girado no acepta, el plazo se cuenta desde la fecha de protesto.

Vencimiento a plazo desde la fecha:

- El plazo se cuenta desde la fecha de emisión de la letra.

 Artículo 78, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Las letras de cambio pagaderas a plazo desde la vista deben presentarse para su aceptación dentro de un año de su emisión, salvo que los contratantes hayan fijado un plazo distinto.

Obligaciones de las partes

Parte	Obligaciones
Librador	Emitir la letra conforme a la ley; pagar el monto si el girado no acepta ni paga; girar por cantidad cierta
Girado	Aceptar o rechazar la letra; pagar al vencimiento si aceptó; no puede ser obligado a aceptar
Tomador	Presentar la letra para aceptación o pago; protestar en caso de falta; endosar o transmitir el título
Endosantes	Garantizar la aceptación y pago; responden solidariamente

 Importante

El librador es el principal obligado en la letra de cambio. Aunque la orden se dirige al girado, es el librador quien responde solidariamente por la aceptación y el pago.

Protesto por falta de aceptación **Artículo 90, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito**

La aceptación de la letra de cambio puede ser requerida por el tenedor al girado, aun antes del vencimiento.

Si el girado rechaza la aceptación:

1. El tenedor debe protestar la letra por falta de aceptación.
2. El protesto habilita al tenedor para ejercer acciones cambiarias contra el librador y los endosantes.
3. El girado que rechaza la aceptación no queda obligado, pero el protesto debe realizarse dentro de los plazos legales.

 Ejemplo

Si una letra de cambio con vencimiento a 90 días es presentada al girado para aceptación y este la rechaza, el tenedor debe protestar dentro de los plazos establecidos para ejercer sus acciones contra el librador y los endosantes.

Protesto

Artículo 99, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El protesto es el medio legal que acredita que la letra de cambio fue presentada y que la aceptación o el pago fueron rechazados.

Formas de protesto:

Artículo 100, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El protesto podrá hacerse: I. Por medio de notario público; II. Por medio de funcionario público autorizado; III. Por declaraciones de dos testigos.

El protesto debe contener:

1. La transcripción literal de la letra de cambio y de todos sus endorsements.
2. La notificación al girado sobre el acto del protesto.
3. La firma del girado o la indicación de que no firmó.
4. La fecha y hora del protesto.
5. La firma del funcionario que practique el protesto.

Efectos jurídicos del protesto:

- Acredita la falta de aceptación o pago.
- Es requisito para ejercer acciones de regreso contra librador y endosantes.
- Interrumpe la prescripción.
- Mantiene el derecho del tenedor contra los obligados.

Ejemplares y copias

Artículo 105, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La letra de cambio puede girarse en varios ejemplares idénticos. Cada ejemplar debe indicar si es «primera», «segunda», «tercera», etc.

Ejemplares:

- Son documentos idénticos que confieren el mismo derecho.
- Solo uno puede ser objeto de pago.
- El pago de uno de los ejemplares extingue la obligación en todos los demás.

Copias:

- Son reproducciones del título original.
- Pueden endosarse como el original.
- No son títulos de crédito independientes.

Pagaré (arts. 170-174 LGTOC)

Definición: Definición

El pagaré es un título de crédito en virtud del cual el firmante (emisor) se obliga incondicionalmente a pagar una suma determinada de dinero al vencimiento del título a favor del tomador.

Artículo 170, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El pagaré contendrá: I. La denominación «pagaré»; II. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III. El nombre del beneficiario; IV. La fecha y el lugar del pago; V. La fecha y el lugar de la emisión; VI. La firma del emisor.

Elementos esenciales

Elemento	Descripción	Regulación
Denominación	Debe contener la expresión "pagaré"	Art. 170-I LGTOC
Promesa incondicional	Obligación de pagar sin condición	Art. 170-II LGTOC
Suma determinada	Monto cierto y preciso	Art. 170-II LGTOC
Beneficiario	Nombre del tomador	Art. 170-III LGTOC
Fecha de pago	Vencimiento del título	Art. 170-IV LGTOC
Lugar de pago	Donde se realizará el pago	Art. 170-IV LGTOC
Fecha de emisión	Cuándo se emite el título	Art. 170-V LGTOC
Lugar de emisión	Dónde se firma el título	Art. 170-V LGTOC
Firma del emisor	Firma autógrafa del obligado	Art. 170-VI LGTOC

Diferencias con la letra de cambio

Aspecto	Letra de cambio	Pagaré
Partes	Librador, girado, tomador	Emisor (librador y girado en uno)
Número de obligados	Mínimo dos (librador y girado)	Solo uno (el emisor)
Aceptación	Requiere aceptación del girado	No requiere aceptación
Origen	Orden de pago dirigida a un tercero	Promesa propia de pagar
Protesto	Protesto por falta de aceptación y/o pago	Protesto solo por falta de pago
Circulación	Por endoso (a la orden)	Por endoso (a la orden)
Prescripción	3 años	3 años

Ejemplo

Una empresa firma un pagaré por \$200,000 a favor de un proveedor con vencimiento a 60 días. El emisor se obliga a pagar directamente al vencimiento, sin necesidad de que el proveedor presente el título a un tercero. A diferencia de la letra de cambio, no hay un girado que deba aceptar o rechazar la orden de pago.

Endoso y protesto

El pagaré admite endoso en las mismas condiciones que la letra de cambio. El protesto se realiza por falta de pago ante el emisor, ya que este es el único obligado.

Artículo 171, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Los pagarés que no contengan la denominación «pagaré» o que no estén firmados por el emisor, no producirán los efectos jurídicos de esta Ley, pero valdrán como documentos privados.

Importante

Un pagaré que no reúne todos los requisitos formales de la LGTOC no es nulo, sino que vale como documento privado, conservando únicamente los efectos de una obligación civil ordinaria.

Prescripción

Artículo 173, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Las acciones contra el emisor del pagaré prescribirán en tres años contados desde el vencimiento del título.

Cheque (arts. 175-197 LGTOC)

Definición: Definición

El cheque es un título de crédito que contiene la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, girado por el librador contra una institución de crédito y pagadero a la vista.

Artículo 175, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El cheque contendrá: I. La denominación «cheque»; II. El lugar del pago; III. El nombre del beneficiario o la indicación de ser pagadero al portador; IV. La fecha y el lugar de su creación; V. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; VI. El nombre del girado y el lugar donde se ha de efectuar el pago; VII. La firma del librador.

Requisitos formales

Requisito	Descripción	Regulación
Denominación	Debe contener la expresión "cheque"	Art. 175-I LGTOC
Lugar de pago	Donde se pagará el cheque	Art. 175-II LGTOC
Beneficiario	Nombre del tomador o "al portador"	Art. 175-III LGTOC
Fecha y lugar de creación	Cuándo y dónde se emite	Art. 175-IV LGTOC
Orden incondicional	Orden de pagar sin condición	Art. 175-V LGTOC

Girado	Institución de crédito que pagará	Art. 175-VI LGTOC
Firma del librador	Firma autógrafa del emisor	Art. 175-VII LGTOC

Tipos de cheques

Tipo	Descripción	Regulación
Nominativo	Indica el nombre del beneficiario	Art. 175 LGTOC
Al portador	No indica beneficiario específico	Art. 175 LGTOC
Cruzado	Tiene dos líneas paralelas en el anverso; solo puede cobrarse en cuenta bancaria	Art. 181 LGTOC
Para abono en cuenta	Solo puede depositarse en la cuenta del beneficiario	Art. 182 LGTOC
De caja	Girado por una institución de crédito contra sí misma	Art. 183 LGTOC
De viajero	Girado por una institución de crédito contra otra filial	Art. 184 LGTOC

Ejemplo

Un cheque cruzado con dos líneas paralelas en el anverso no puede cobrarse en efectivo; debe depositarse en una cuenta bancaria. Esto ofrece mayor seguridad, ya que el pago queda documentado.

Prohibiciones

Artículo 177, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

No podrán girarse cheques: I. Sin fecha; II. Con fecha posterior a la de su emisión (postdatados); III. Sin indicación del lugar de pago; IV. Sin designación del beneficiario; V. Sin la firma del librador.

Importante

El cheque sin fecha se considera como no extendido. El cheque postdatado (con fecha futura) solo puede presentarse para pago después de la fecha indicada.

Otras prohibiciones:

- Cheque en blanco: Solo puede llenarse con autorización del librador.
- Cheque cruzado: No puede cobrarse en efectivo, solo depositarse.
- Cheque sin provisión de fondos: Genera responsabilidad penal conforme al art. 400 Bis CPF.

Requisitos de presentación

Artículo 187, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El cheque pagadero en el territorio nacional deberá presentarse para su pago dentro de los quince días naturales siguientes a su emisión.

Plazos de presentación:

Tipo de cheque	Plazo
Local (mismo lugar de emisión)	15 días naturales
Foráneo (distinto lugar de emisión)	30 días naturales
Extranjero	30 días naturales

Artículo 188, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Si el cheque no se presenta dentro de los plazos señalados, el librador quedará libre de la responsabilidad que le corresponda si al vencer el plazo existía provisión de fondos.

Devolución e invalidación

Artículo 190, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El girado deberá rechazar el pago del cheque cuando: I. Se presente fuera de los plazos de ley; II. La firma del librador no coincida con la registrada; III. No haya provisión de fondos; IV. El cheque haya sido reportado como extraviado o robado.

Efectos de la devolución:

- El cheque es devuelto al tenedor con la causal indicada.
- El tenedor puede ejercer acciones de regreso contra el librador y endosantes.
- La devolución no extingue la obligación.

Responsabilidad penal

Artículo 400 Bis, Código Penal Federal

Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que, con conocimiento de la falta de provisión de fondos o de la revocación del mandato, y con el propósito de que se demande el pago, expida cheque no cubierto por la provisión legal exigida, o decrete la revocación del mandato para cubrirlo.

Elementos del tipo penal:

1. Conocimiento de la falta de provisión de fondos.
2. Propósito de que se exija el pago.
3. Expedición de cheque no cubierto.
4. Daño al acreedor.

 **Importante**

La responsabilidad penal solo se configura si el cheque es devuelto por falta de provisión de fondos. Si el cheque se presenta fuera de plazo, el librador queda libre de responsabilidad civil, pero no necessarily penal si existía conocimiento de la falta de fondos.

Endoso, aval, aceptación y protesto (arts. 26-75 LGTOC)

Endoso

Definición: Definición

El endoso es el medio de transmisión de los títulos de crédito. Es la declaración escrita en el título o en documento anexo, por la cual el tenedor transfiere el derecho incorporado al título a favor de otra persona.

Artículo 26, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La transmisión de los títulos de crédito se hará por endoso y entrega del título, o por la cesión de los derechos que los mismos confieran.

Requisitos del endoso:

Artículo 28, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El endoso debe escribirse en el título o en hoja anexa y ser firmado por el endosante. Deberá contener: I. El nombre del endosatario; II. La firma del endosante; III. La fecha y lugar del endoso.

Tipos de endoso:

Tipo	Descripción	Efecto
Endoso completo	Contiene todos los requisitos formales	Transfiere la propiedad del título y todos los derechos
Endoso en blanco	Solo contiene la firma del endosante	El tenedor puede completarlo con su nombre o endosarlo en blanco
Endoso puro	No contiene ningún dato del endosatario	Transfiere la propiedad por simple entrega
Endoso de garantía	Incluye la expresión "en garantía" o "en prenda"	Transfiere el título como garantía, no la propiedad
Endoso procuratorio	Incluye la expresión "para cobro" o "en procuración"	Faculta al endosatario para cobrar en nombre del endosante

Ejemplo

Una empresa endosa un pagaré a su banco con la expresión «para cobro en garantía». El banco puede presentar el título para cobro, pero si el emisor paga, el dinero debe ser entregado al endosante, no al banco.

Efectos del endoso:

- Transfiere todos los derechos del título.
- Los endosantes anteriores quedan solidariamente obligados.
- El endosatario adquiere un derecho autónomo e independiente.

Artículo 30, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Todo endosante es solidariamente responsable de la aceptación y del pago de la letra de cambio, salvo que haya excluido expresamente su responsabilidad con la cláusula «sin garantía».

Aval

Definición: Definición

El aval es una declaración escrita por la cual un tercero (avalista) se obliga solidariamente junto con el obligado principal a pagar el título de crédito en caso de incumplimiento.

Artículo 43, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El pago de la letra de cambio puede ser garantizado total o parcialmente por medio del aval.

Requisitos del aval:

- Debe constar en el título o en hoja anexa.
- Debe indicar al avalado (persona cuya obligación se garantiza).
- Debe ser firmado por el avalista.
- Si no se indica al avalado, se presume que es el librador.

Alcance del aval:

- El avalista responde solidariamente con el obligado principal.
- El aval puede ser total (por la totalidad) o parcial (por una parte).
- El pago del avalista extingue la obligación del avalado.

El aval es una garantía personal que puede recaer sobre cualquier obligado cambiario y que produce los mismos efectos que la obligación principal garantizada

— José Luis Siqueiros, Derecho Mercantil

Forma del aval:

Artículo 44, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El aval debe constar en el título o en hoja anexa. Expresará el nombre del avalado. Si no se expresa, se considerará aval del librador.

Aceptación

Definición: Definición

La aceptación es la declaración del girado por la cual se compromete a pagar la letra de cambio al vencimiento.

Artículo 51, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La aceptación es el acto por el cual el girado se obliga a pagar la letra de cambio al vencimiento.

Requisitos de la aceptación:

- Debe constar en la letra de cambio.
- Debe ser firmada por el girado.
- Debe indicar la fecha de aceptación.
- La aceptación es irrevocable una vez comunicada al tenedor.

Efectos de la aceptación:

- El girado se convierte en obligado principal.
- El librador y los endosantes quedan liberados si el girado acepta.
- La aceptación es irrevocable.

Artículo 54, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La aceptación no puede ser condicionada, pero puede limitarse a una parte de la suma.

Protesto por falta de aceptación:

- Si el girado rechaza la aceptación, el tenedor debe protestar la letra.
- El protesto habilita las acciones de regreso contra librador y endosantes.

Protesto

Definición: Definición

El protesto es el medio legal para acreditar que la letra de cambio fue presentada y que la aceptación o el pago fueron rechazados.

Artículo 63, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El protesto es el medio legal que acredita la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio.

Formas de protesto:

Forma	Descripción	Regulación
Notarial	Practicado por notario público	Art. 65 LGTOC
Judicial	Practicado por funcionario público autorizado	Art. 65 LGTOC
Por testigos	Declaraciones de dos testigos	Art. 65 LGTOC

Contenido del protesto:

1. Transcripción literal de la letra y de todos sus endorsements.
2. Notificación al girado sobre el acto del protesto.
3. Indicación de si el girado firmó o no.
4. Fecha y hora del protesto.
5. Firma del funcionario.

 Artículo 66, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El protesto debe practicarse dentro de los plazos establecidos por esta Ley.

Plazos para el protesto:

Tipo de letra	Plazo para protesto
Pagadera a la vista	15 días naturales desde la presentación
Pagadera a día fijo	15 días naturales después del vencimiento
Pagadera a plazo desde la vista	15 días naturales desde la presentación
Pagadera a plazo desde la fecha	15 días naturales después del vencimiento

Efectos jurídicos del protesto:

- Acredita la falta de aceptación o pago.
- Es requisito para ejercer acciones de regreso.
- Interrumpe la prescripción.
- Mantiene el derecho del tenedor contra los obligados.

Prescripción de acciones cambiarias
 Artículo 176, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Las acciones que nacen de la letra de cambio prescribirán en tres años, contados desde el vencimiento.

Plazos de prescripción:

Tipo de acción	Plazo
Acción cambiaria directa	3 años
Acción de regreso	1 año (contra endosantes)
Acción de enriquecimiento	3 años
Acción de nulidad	1 año

 Importante

La prescripción se interrumpe por el protesto, la reclamación judicial o la reconocimiento de la deuda por el obligado.

Operaciones de crédito (arts. 290-395 LGTOC)

Definición: Definición

Las operaciones de crédito son contratos mercantiles por los cuales una parte (acreedor) se obliga a entregar a otra (deudor) una cantidad de dinero o un valor determinado, con la obligación de restituirlo en el tiempo y condiciones pactados.

Apertura de crédito

Artículo 290, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La apertura de crédito es el contrato por el cual una persona (proveedor de crédito) se obliga a poner a disposición de otra (beneficiario) una cantidad determinada de dinero, bajo las condiciones convenidas.

Tipos de apertura de crédito:

Tipo	Descripción	Regulación
Simple	El proveedor de crédito pone a disposición una cantidad determinada que el beneficiario debe restituir en un plazo fijo	Art. 291 LGTOC
En cuenta corriente	El proveedor de crédito mantiene una cuenta donde se anotan los débitos y créditos, determinando un saldo exigible periódicamente	Art. 292 LGTOC

Ejemplo

Un banco otorga una apertura de crédito simple por \$1,000,000 a una empresa, con plazo de 12 meses para la restitución. La empresa puede disponer de los fondos en una sola exhibición o en parciales, pero debe restituir el monto total al vencer el plazo.

Características:

- El proveedor de crédito no queda obligado mientras el beneficiario no disponga de los fondos.
- El beneficiario puede no utilizar el crédito (sin penalidad, salvo pacto).
- Los intereses se causan solo sobre la cantidad efectivamente utilizada.

Descuento comercial y bancario

Artículo 315, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El descuento es el contrato por el cual una persona (beneficiario) transfiere a otra (descuentatario) títulos de crédito o documentos mercantiles, y el descuentatario entrega el valor de esos documentos, descontando una cantidad determinada.

Descuento comercial:

- El beneficiario transfiere documentos mercantiles (facturas, pagarés).
- El descuentatario paga el valor nominal menos una comisión.

- La transferencia puede ser con o sin responsabilidad.

Descuento bancario:

- El banco descuenta títulos de crédito a favor del cliente.
- El banco cobra intereses y comisiones sobre el valor nominal.
- Si el título no se paga, el banco puede repetir contra el cliente.

Ejemplo

Una empresa endosa un pagaré de \$500,000 a un banco en descuento. El banco descuenta el 5% de intereses y comisiones, y entrega \$475,000 a la empresa. Si al vencimiento el pagaré se paga, el banco recupera los \$500,000. Si no se paga, el banco puede cobrar a la empresa.

Crédito documentario

Artículo 343, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El crédito documentario es el contrato por el cual un banco (emisor) se obliga, a solicitud de su cliente, a pagar o girar una letra de cambio por una determinada cantidad de dinero, previa entrega de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Partes del crédito documentario:

- **Emisor (ordenante):** Cliente que solicita la apertura del crédito.
- **Banco emisor:** Banco que asume la obligación de pago.
- **Banco confirmador:** Banco que garantiza el pago adicionalmente.
- **Beneficiario:** Persona a favor de quien se abre el crédito.

Ejemplo

Una empresa mexicana importa mercancía de China y solicita a su banco que abra un crédito documentario a favor del exportador chino. El banco emite el crédito y, al recibir los documentos de embarque (conocimiento de embarque, factura comercial, póliza de seguro), paga al exportador.

Características:

- Es una operación independiente de la relación comercial subyacente.
- El banco solo verifica la conformidad documental.
- Es esencial en el comercio internacional.

Fideicomiso de crédito

Artículo 370, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

El fideicomiso de crédito es el contrato por el cual una persona (fiduciante) transfiere bienes a otra (fiduciario) para que este los administre y aplique los productos al pago de una o varias obligaciones a favor de un tercero (beneficiario).

Elementos:

- **Fiduciante:** Persona que transfiere los bienes.
- **Fiduciario:** Persona que administra los bienes.
- **Fideicomisario:** Beneficiario del fideicomiso.

- **Bienes fideicomitidos:** Activos destinados al pago de la obligación.

Ejemplo

Una empresa transfiere cartera de créditos a un banco fiduciario para que este administre los cobros y aplique los fondos al pago de bonos emitidos por la empresa. Los tenedores de bonos son los fideicomisarios.

Depósito y prenda mercantil

Artículo 382, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La prenda mercantil es la garantía real que recae sobre bienes muebles, entregados al acreedor o a un tercero designado por las partes, para asegurar el cumplimiento de una obligación.

Prenda mercantil:

- Requiere entrega efectiva de la cosa al acreedor o al depositario.
- Puede recaer sobre mercancías, documentos mercantiles o títulos de crédito.
- El acreedor puede vender la cosa en caso de incumplimiento.

Artículo 389, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

La prenda de títulos de crédito puede constituirse mediante endoso con la expresión «en garantía» o «en prenda».

Diferencias entre prenda civil y mercantil:

Aspecto	Prenda civil	Prenda mercantil
Bienes	Muebles en general	Mercancías, documentos, títulos de crédito
Entrega	Requiere entrega efectiva	Requiere entrega efectiva o endoso
Venta	Subasta judicial	Venta privada o subasta
Registro	No requiere	Puede requerir registro

Régimen de garantías

Las garantías en materia de títulos de crédito pueden clasificarse en:

Garantías personales:

- **Aval:** Tercero que responde solidariamente por el obligado principal.
- **Endoso en garantía:** Transmisión del título como garantía.
- **Fianza:** Compromiso de un tercero de cumplir la obligación en caso de incumplimiento.

Garantías reales:

- **Prenda:** Entrega efectiva de la cosa al acreedor.
- **Prenda de títulos de crédito:** Endoso con expresión «en garantía».
- **Hipoteca:** Garantía real sobre bienes inmuebles (no aplica a títulos de crédito).

Las garantías cambiarias son esenciales para la circulación de los títulos de crédito, ya que otorgan seguridad a los adquirentes del título y facilitan su transmisión

— Javier de la Fuente, Derecho Mercantil

Doctrina comparada

- >  «El título de crédito es un documento solemne que incorpora un derecho abstracto, cuya existencia depende del documento mismo y no de la relación jurídica subyacente» — Manuel Broseta Pont, Derecho Mercantil
- >  «La letra de cambio es el instrumento típico del crédito mercantil, ya que permite la circulación de la riqueza sin necesidad de recurrir al efectivo» — José María Lladós, Derecho Mercantil
- >  «El cheque es un título de crédito que opera como medio de pago sustitutivo del efectivo, ofreciendo mayor seguridad que el dinero en efectivo» — Carlos León, Derecho Mercantil
- >  «El pagaré es el título de crédito más utilizado en las relaciones comerciales, ya que su simplicidad formal lo hace accesible a todos los comerciantes» — Enrique Cárdenas, Derecho Mercantil
- >  «El endoso es el mecanismo jurídico que permite la circulación de los títulos de crédito, convirtiendo el derecho incorporado al documento en un valor mobiliario negociable» — Antonio Núñez, Derecho Mercantil
- >  «La autonomía del título de crédito implica que cada adquirente del documento tiene un derecho propio e independiente, desvinculado de las relaciones jurídicas anteriores» — Pablo Clemente, Derecho Mercantil
- >  «El protesto es el medio de prueba idóneo para acreditar la falta de aceptación o pago de un título de crédito, y es requisito indispensable para el ejercicio de las acciones de regreso» — Felipe de la Peña, Derecho Mercantil
- >  «Las operaciones de crédito son esenciales para el financiamiento del comercio, ya que permiten la obtención de liquidez anticipada mediante la cesión de derechos de crédito» — Ignacio Burgoa, Derecho Mercantil

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

- >  **Artículo 5, LGTOC.** Los títulos de crédito tendrán las características y los efectos jurídicos que les atribuye esta Ley, independientemente de la naturaleza de la relación jurídica que les dio origen.
- >  **Artículo 7, LGTOC.** Para que los títulos de crédito produzcan los efectos jurídicos propios de su naturaleza especial, deberán llenar los requisitos que esta Ley señale para cada uno de ellos.
- >  **Artículo 8, LGTOC.** El título de crédito es un documento que incorpora un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio está subordinado a la posesión del documento.
- >  **Artículo 9, LGTOC.** Son títulos a la orden aquellos que confieran la facultad de transmisión por endoso.
- >  **Artículo 11, LGTOC.** El título de crédito incompleto puede completarse con anterioridad a su circulación.

- >  **Artículo 26, LGTOC.** La transmisión de los títulos de crédito se hará por endoso y entrega del título, o por la cesión de los derechos que los mismos confieran.
- >  **Artículo 28, LGTOC.** El endoso debe escribirse en el título o en hoja anexa y ser firmado por el endosante.
- >  **Artículo 30, LGTOC.** Todo endosante es solidariamente responsable de la aceptación y del pago de la letra de cambio, salvo que haya excluido expresamente su responsabilidad con la cláusula «sin garantía».
- >  **Artículo 43, LGTOC.** El pago de la letra de cambio puede ser garantizado total o parcialmente por medio del aval.
- >  **Artículo 44, LGTOC.** El aval debe constar en el título o en hoja anexa.
- >  **Artículo 51, LGTOC.** La aceptación es el acto por el cual el girado se obliga a pagar la letra de cambio al vencimiento.
- >  **Artículo 63, LGTOC.** El protesto es el medio legal que acredita la falta de aceptación o de pago de la letra de cambio.
- >  **Artículo 76, LGTOC.** La letra de cambio contendrá: I. La denominación «letra de cambio»; II. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III. El nombre del que ha de pagar (girado); IV. La fecha del vencimiento; V. El lugar y la forma de pago; VI. El nombre del tomador o beneficiario; VII. El lugar y la fecha de la emisión; VIII. La firma del librador.
- >  **Artículo 170, LGTOC.** El pagaré contendrá: I. La denominación «pagaré»; II. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero; III. El nombre del beneficiario; IV. La fecha y el lugar del pago; V. La fecha y el lugar de la emisión; VI. La firma del emisor.
- >  **Artículo 175, LGTOC.** El cheque contendrá: I. La denominación «cheque»; II. El lugar del pago; III. El nombre del beneficiario o la indicación de ser pagadero al portador; IV. La fecha y el lugar de su creación; V. La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero; VI. El nombre del girado y el lugar donde se ha de efectuar el pago; VII. La firma del librador.
- >  **Artículo 290, LGTOC.** La apertura de crédito es el contrato por el cual una persona se obliga a poner a disposición de otra una cantidad determinada de dinero.
- >  **Artículo 315, LGTOC.** El descuento es el contrato por el cual una persona transfiere a otra títulos de crédito o documentos mercantiles, y el descuentatario entrega el valor de esos documentos, descontando una cantidad determinada.
- >  **Artículo 343, LGTOC.** El crédito documentario es el contrato por el cual un banco se obliga a pagar o girar una letra de cambio, previa entrega de documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones pactadas.
- >  **Artículo 382, LGTOC.** La prenda mercantil es la garantía real que recae sobre bienes muebles, entregados al acreedor o a un tercero, para asegurar el cumplimiento de una obligación.

Código Penal Federal

- >  **Artículo 400 Bis, Código Penal Federal.** Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que, con conocimiento de la falta de provisión de fondos, expida cheque no cubierto.

Código de Comercio

>  **Artículo 75, Código de Comercio.** Son comerciantes los que, teniendo capacidad legal para contratar, ejercen por cuenta propia actos de comercio, haciendo de ello su profesión habitual.

Esquema de síntesis

4.1 TÍTULOS DE CRÉDITO: CONCEPTO, NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

- Concepto: documento para ejercer derecho literal y autónomo
- Naturaleza jurídica
 - Teoría causalista: derecho depende de la relación subyacente
 - Teoría abstracta: derecho autónomo e independiente
 - Teoría cambiarista: declaración unilateral de voluntad
- Características
 - Incorporación: derecho materializado en el documento
 - Legitimación: solo el tenedor legítimo puede ejercer el derecho
 - Literalidad: derecho determinado por el contenido del título
 - Autonomía: cada adquirente tiene derecho propio
 - Circulación: transmisión por endoso, cesión o entrega
 - Función económica: circulación de riqueza, financiamiento, garantía

4.2 CLASIFICACIÓN (arts. 5-14 LGTOC)

- Por relación jurídica: causales vs abstractos
- Por sujetos: personales, obligacionales, reales
- Por transmisión: nominativos, a la orden, al portador
- Por ejercicio: único vs continuados
- Por completitud: completos e incompletos

4.3 LETRA DE CAMBIO (arts. 76-125 LGTOC)

- Concepto: orden incondicional de pagar
- Requisitos formales (8 elementos, art. 76)
- Vencimiento: a la vista, día fijo, plazo desde vista/fecha
- Protesto: formas (notarial, judicial, testigos)
- Efectos: acciones directas y de regreso
- Ejemplares y copias

4.4 PAGARÉ (arts. 170-174 LGTOC)

- Concepto: promesa incondicional de pagar
- Elementos (6 requisitos, art. 170)
- Diferencias con letra de cambio
- Endoso y protesto
- Prescripción: 3 años

4.5 CHEQUE (arts. 175-197 LGTOC)

- Concepto: orden de pago a la vista
- Requisitos formales (7 elementos, art. 175)
- Tipos: cruzado, abono en cuenta, caja, viajero
- Prohibiciones: sin fecha, postdatados
- Presentación: 15 días naturales
- Devolución e invalidación
- Responsabilidad penal (art. 400 Bis CPF)

4.6 ENDOSO, AVAL, ACEPTACIÓN Y PROTESTO (arts. 26-75 LGTOC)

- Endoso: concepto, requisitos, tipos, efectos
- Aval: concepto, alcance, forma
- Aceptación: concepto, efectos, protesto por falta
- Protesto: concepto, formas, plazos, efectos
- Prescripción: 3 años acciones directas, 1 año regreso

4.7 OPERACIONES DE CRÉDITO (arts. 290-395 LGTOC)

- Apertura de crédito: simple, cuenta corriente
- Descuento comercial y bancario
- Crédito documentario
- Fideicomiso de crédito
- Depósito y prenda mercantil
- Régimen de garantías: personales y reales

Cuestionario de estudio

Nivel de comprensión

1. Defina con sus propias palabras qué es un título de crédito y explique por qué se considera un documento especial.
2. Describa las cinco características esenciales de los títulos de crédito (incorporación, legitimación, literalidad, autonomía y circulación).
3. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la letra de cambio, el pagaré y el cheque? Elabore un cuadro comparativo.
4. ¿Qué es el protesto y cuáles son sus formas legales? ¿Por qué es requisito para ejercer acciones de regreso?
5. Explique el concepto de endoso y sus diferentes tipos. ¿Qué efectos produce cada tipo de endoso?

Nivel de análisis

6. Compare la teoría causalista, la abstracta y la cambiaria sobre la naturaleza jurídica del título de crédito. ¿Cuál predomina en la legislación mexicana?
7. ¿Por qué se dice que el título de crédito es un instrumento de financiamiento? Dé ejemplos concretos de cómo circula la riqueza a través de los títulos de crédito.
8. Analice la diferencia entre acciones cambiarias directas y de regreso. ¿Cuáles son los plazos de prescripción para cada una?
9. ¿En qué consiste el descuento comercial y bancario? Explique las diferencias entre ambos.
10. ¿Por qué la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito regula de manera especial el cheque? Mencione las razones económicas y jurídicas.

Nivel de aplicación

11. Una empresa vende mercancía por \$500,000 y recibe un pagaré con vencimiento a 90 días. Analice los derechos del acreedor y las obligaciones del emisor conforme a la LGTOC.
12. Un banco recibe un cheque cruzado para depósito. ¿Qué obligaciones tiene el banco? ¿Qué sucede si el cheque es devuelto por falta de provisión de fondos?
13. Diseñe un esquema de crédito documentario para una empresa que importa mercancía desde China. Identifique las partes, los documentos requeridos y los plazos.
14. Una empresa endosa un pagaré a su proveedor con la expresión «en garantía». Explique los derechos y obligaciones del proveedor como endosatario en garantía.
15. ¿Qué consecuencias jurídicas tiene la expedición de un cheque sin provisión de fondos? Analice tanto la responsabilidad civil como la penal.

Caso 1: Letra de cambio con falta de aceptación

Importaciones del Norte S.A. de C.V. gira una letra de cambio por \$300,000 contra **Distribuidora Central S.A. de C.V.** a favor de **Comercializadora del Bajío S.A. de C.V.**, con vencimiento a 60 días desde la fecha.

La letra es presentada para aceptación al girado, quien rechaza la aceptación. Comercializadora del Bajío endosa la letra a **Banco Nacional de México** para su cobro.

Preguntas:

1. ¿Qué obligaciones tiene Comercializadora del Bajío ante la falta de aceptación?
2. ¿Qué acciones puede ejercer el Banco Nacional de México contra el girado que rechazó la aceptación?
3. ¿Qué plazos tiene el Banco Nacional de México para protestar la letra y ejercer sus acciones?
4. Si el girado hubiera aceptado la letra, ¿qué efectos tendría la aceptación para las partes?

Caso 2: Cheque sin provisión de fondos

Juan Pérez emite un cheque por \$150,000 a favor de **María García** para pagar una compra de mercancía. María presenta el cheque para cobro dentro de los 15 días naturales, pero el banco lo devuelve por falta de provisión de fondos. María presenta una denuncia penal contra Juan Pérez.

Preguntas:

1. ¿Cumplió María con el plazo de presentación del cheque?
2. ¿Qué responsabilidad civil tiene Juan Pérez?
3. ¿Se configura el delito del art. 400 Bis del CPF? Analice los elementos del tipo penal.
4. ¿Qué alternativas legales tiene María para recuperar su dinero?

Caso 3: Pagaré endosado en garantía

Empresa Alfa S.A. de C.V. firma un pagaré por \$200,000 a favor de **Proveedor Beta S.A. de C.V.** con vencimiento a 30 días. Proveedor Beta endosa el pagaré a **Banco Gamma S.A. de C.V.** con la expresión «en garantía» por un préstamo de \$150,000. Al vencimiento del pagaré, Empresa Alfa no paga.

Preguntas:

1. ¿Qué derechos tiene Banco Gamma como endosatario en garantía?
2. ¿Puede Banco Gamma cobrar la totalidad del pagaré (\$200,000) o solo el monto del préstamo (\$150,000)?
3. Si Banco Gamma cobra \$200,000, ¿qué debe hacer con la diferencia?
4. ¿Qué acciones tiene Proveedor Beta ante el impago de Empresa Alfa?

Caso 4: Crédito documentario con defectos documentales

Importadora del Sur S.A. de C.V. solicita a **Banco Nacional** la apertura de un crédito documentario por \$500,000 a favor del exportador **China Electronics Co.** El exportador presenta los documentos al banco confirmador, pero la factura comercial no coincide con las especificaciones del contrato de compraventa.

Preguntas:

1. ¿Puede el banco rechazar el pago por discrepancias documentales?
2. ¿Qué principios rigen la operación de crédito documentario?
3. ¿Qué alternativas tiene el exportador para resolver la discrepancia?
4. ¿Qué responsabilidad tiene el banco confirmador en esta situación?

—

Actividad: Análisis de títulos de crédito

Actividad 1: Análisis de títulos de crédito

Objetivo: Identificar y clasificar los elementos de diferentes títulos de crédito.

Desarrollo:

1. Forme equipos de 4-5 integrantes.
2. Cada equipo recibirá tres documentos: una letra de cambio, un pagaré y un cheque.
3. Para cada documento, determine:
 - Si cumple con todos los requisitos formales de la LGTOC.
 - Si es un título completo o incompleto.
 - Si es causal o abstracto.
 - Si es nominativo, a la orden o al portador.
 - Los plazos de presentación y prescripción aplicables.
4. Presente los resultados al grupo en un cuadro comparativo.
5. Discuta las diferencias entre los tres tipos de títulos.

Tiempo: 30 minutos.

Actividad: Simulación de endoso y protesto

Actividad 2: Simulación de endoso y protesto

Objetivo: Comprender el mecanismo de transmisión de títulos de crédito mediante el endoso y el procedimiento de protesto.

Desarrollo:

1. Divida la clase en grupos de 5 personas (librador, girado, tomador, endosatario, notario).
2. Cada grupo recibirá un escenario de una letra de cambio.
3. Los grupos simularán:
 - La emisión de la letra de cambio.
 - El endoso de la letra a un banco.
 - La presentación para aceptación y el rechazo del girado.
 - La práctica del protesto.
 - El ejercicio de acciones de regreso.
4. Cada grupo explicará los efectos jurídicos de cada acto.

Tiempo: 40 minutos.

Actividad: Cálculo de plazos cambiarios

Actividad 3: Cálculo de plazos cambiarios

Objetivo: Aplicar los plazos legales de presentación, protesto y prescripción de títulos de crédito.

Desarrollo:

1. Se presentarán 10 supuestos con fechas de emisión, vencimiento y presentación diferentes.
2. Para cada supuesto, determine:
 - El plazo de presentación aplicable.
 - La fecha límite para el protesto.
 - El plazo de prescripción.
 - Las consecuencias jurídicas del incumplimiento de plazos.
3. Resuelva los supuestos en equipo y presente los resultados.

Tiempo: 25 minutos.

—

Taller práctico: === Ejercicio

Ejercicio: Llenado de títulos de crédito

Escenario: Usted es el contador de una empresa que necesita emitir los siguientes títulos de crédito:

Datos de la empresa:

- Razón social: Comercializadora del Centro S.A. de C.V.
- RFC: CCC010101ABC
- Domicilio: Av. Reforma 123, Col. Centro, CDMX

Datos de las partes:

- Librador: Comercializadora del Centro S.A. de C.V.
- Girado (en letra de cambio): Distribuidora del Norte S.A. de C.V.
- Tomador: Proveedor del Bajío S.A. de C.V.
- Monto: \$250,000 M.N.

Instrucciones:

1. Letra de cambio:

- Llene una letra de cambio con todos los requisitos del art. 76 LGTOC.
- Incluya: denominación, orden incondicional, nombre del girado, vencimiento a plazo desde la fecha, lugar de pago, nombre del tomador, fecha y lugar de emisión, firma del librador.
- Indique el plazo de vencimiento (60 días desde la fecha de emisión).

2. Pagaré:

- Llene un pagaré con todos los requisitos del art. 170 LGTOC.
- Incluya: denominación, promesa incondicional, nombre del beneficiario, fecha y lugar de pago, fecha y lugar de emisión, firma del emisor.
- Indique el plazo de vencimiento (90 días desde la fecha de emisión).

3. Cheque:

- Llene un cheque con todos los requisitos del art. 175 LGTOC.
- Incluya: denominación, lugar del pago, nombre del beneficiario, fecha y lugar de creación, orden incondicional, nombre del girado (Banco Nacional de México), firma del librador.
- Indique el plazo de presentación (15 días naturales).

4. Presente los tres títulos de crédito completos.

Criterios de evaluación:

- Correcta inclusión de todos los requisitos formales.
- Precisión en los plazos y cálculos.
- Formato profesional de los documentos.
- Comprensión de los efectos jurídicos de cada título.

Tiempo: 60 minutos.

—

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Reactivos

1. El título de crédito es un documento que:
 - a) Solo sirve como prueba de una obligación civil
 - b) Incorpora un derecho literal y autónomo
 - c) No tiene valor jurídico sin un contrato adjunto
 - d) Solo puede ser usado por bancos
2. La característica del título de crédito que permite su transmisión de persona a persona se denomina:
 - a) Incorporación
 - b) Legitimación
 - c) Circulación
 - d) Literalidad
3. La letra de cambio debe contener como mínimo:
 - a) Tres requisitos formales
 - b) Cinco requisitos formales
 - c) Ocho requisitos formales
 - d) Diez requisitos formales
4. El protesto de la letra de cambio puede realizarse por:
 - a) Solo notario público
 - b) Notario público o funcionario autorizado
 - c) Notario público, funcionario autorizado o dos testigos
 - d) Cualquier persona mayor de edad
5. El pagaré se diferencia de la letra de cambio porque:
 - a) Tiene más obligados
 - b) Solo tiene un obligado principal (el emisor)
 - c) Requiere aceptación del girado
 - d) Tiene más requisitos formales
6. El plazo de presentación de un cheque local es de:
 - a) 5 días naturales
 - b) 10 días naturales
 - c) 15 días naturales
 - d) 30 días naturales
7. El endoso en garantía:
 - a) Transfiere la propiedad del título
 - b) Solo faculta al endosatario para cobrar
 - c) Transfiere el título como garantía, no la propiedad
 - d) Es nulo conforme a la LGTOC
8. El aval es una garantía que:
 - a) Solo puede recaer sobre el librador
 - b) Puede recaer sobre cualquier obligado cambiario

- c) Solo puede ser total
- d) No produce efectos jurídicos

9. La responsabilidad penal por emisión de cheques sin provisión se configura cuando:

- a) El cheque es devuelto por cualquier causal
- b) El cheque es devuelto por falta de provisión de fondos
- c) El cheque se presenta fuera de plazo
- d) El cheque es cruzado

10. El descuento comercial implica:

- a) La venta de mercancía con descuento
- b) La transferencia de títulos de crédito a cambio de liquidez anticipada
- c) El pago anticipado de una deuda
- d) La reducción del monto de una factura

Clave de respuestas

| Pregunta | Respuesta correcta |

|—————|—————|

| 1 | b) Incorpora un derecho literal y autónomo |

| 2 | c) Circulación |

| 3 | c) Ocho requisitos formales |

| 4 | c) Notario público, funcionario autorizado o dos testigos |

| 5 | b) Solo tiene un obligado principal (el emisor) |

| 6 | c) 15 días naturales |

| 7 | c) Transfiere el título como garantía, no la propiedad |

| 8 | b) Puede recaer sobre cualquier obligado cambiario |

| 9 | b) El cheque es devuelto por falta de provisión de fondos |

| 10 | b) La transferencia de títulos de crédito a cambio de liquidez anticipada |

Puntuación:

- 9-10 correctas: Excelente
- 7-8 correctas: Bueno
- 5-6 correctas: Regular
- Menos de 5 correctas: Requiere reforzamiento

—

Lecturas complementarias

1. **Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.** Arts. 1-5 (títulos de crédito), 26-75 (endoso, aval, aceptación, protesto), 76-125 (letra de cambio), 170-174 (pagaré), 175-197 (cheque), 290-395 (operaciones de crédito). Diario Oficial de la Federación.
2. **Código de Comercio.** Arts. 75 (comerciantes), 76-108 (actos de comercio). Diario Oficial de la Federación.
3. **Código Penal Federal.** Art. 400 Bis (cheques sin provisión de fondos). Diario Oficial de la Federación.
4. **Código Civil Federal.** Arts. 2062-2215 (obligaciones). Diario Oficial de la Federación.
5. De la Fuente, J. (2018). *Derecho Mercantil: Títulos de Crédito*. 10a edición. México: Porrúa.
6. Broseta Pont, M. (2015). *Manual de Derecho Mercantil*. 20a edición. España: Tecnos.
7. Lladós, J. (2016). *Derecho Mercantil: Operaciones de Crédito*. México: McGraw-Hill.
8. Cárdenas, E. (2017). *Derecho Mercantil: Títulos de Crédito*. México: Porrúa.
9. Núñez, A. (2014). *Derecho Mercantil: Endoso y Circulación de Títulos de Crédito*. España: Thomson Reuters.
10. Clemente, P. (2019). *Derecho Mercantil: Autonomía del Título de Crédito*. México: UNAM.
11. Peña, F. de la. (2015). *Derecho Mercantil: Protesto y Acciones Cambiarias*. 8a edición. México: Porrúa.
12. Burgoa, I. (2016). *Derecho Mercantil: Operaciones de Crédito y Garantías*. México: Porrúa.
13. Siqueiros, J. L. (2018). *Derecho Mercantil: Aval y Garantías Personales*. México: McGraw-Hill.
14. León, C. (2017). *Derecho Mercantil: El Cheque como Medio de Pago*. México: Porrúa.
15. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arts. 1-136.
16. Ley Federal de Protección al Consumidor. Arts. 1-5 (derechos de los consumidores en operaciones de crédito).

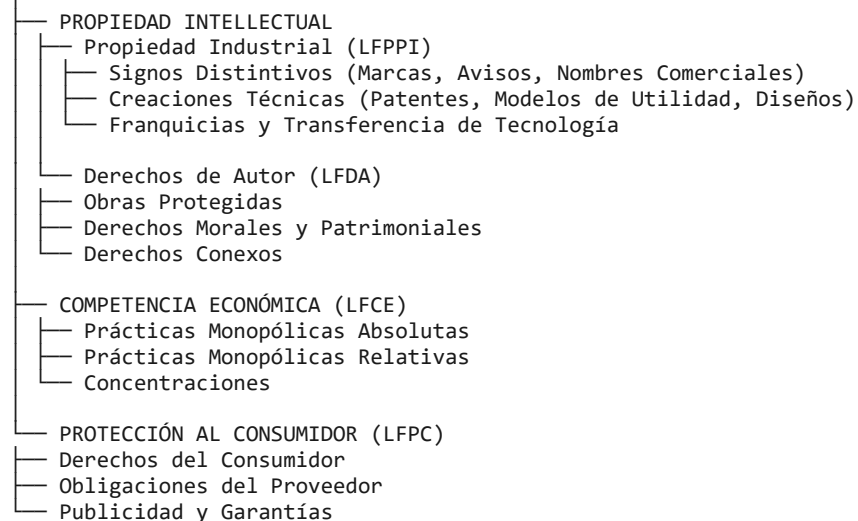
UNIDAD 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA ECONÓMICA

UNIDAD 5

PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA ECONÓMICA

Mapa conceptual

PROPIEDAD INTELECTUAL Y COMPETENCIA ECONÓMICA



Objetivos de aprendizaje

- **Definir:** el concepto de propiedad intelectual y sus dos ramas principales: propiedad industrial y derechos de autor.
- **Identificar:** los distintivos signos protegidos por la LFPPI y los requisitos para su registro ante el IMPI.

- **Explicar:** el régimen de protección de las obras protegidas por la LFDA, incluyendo derechos morales y patrimoniales.
- **Distinguir:** las figuras de franquicia y transferencia de tecnología reguladas en la LFPPI.
- **Analizar:** las prácticas monopólicas absolutas y relativas tipificadas en la LFCE.
- **Valorar:** la importancia de la competencia económica para el funcionamiento eficiente del mercado.
- **Aplicar:** los conceptos de propiedad intelectual y competencia a casos prácticos empresariales.
- **Reconocer:** los derechos del consumidor y las obligaciones de los proveedores conforme a la LFPC.
- **Evaluar:** el impacto de la protección de la propiedad intelectual en la innovación empresarial.
- **Comparar:** el sistema mexicano de protección de PI con estándares internacionales.



Competencias a desarrollar

Competencia	Descripción	Nivel
Analítica	Interpretar disposiciones legales de PI y competencia	Avanzado
Aplicativa	Registrar marcas, redactar contratos de licencia	Intermedio
Argumentativa	Sustentar la protección de creaciones intelectuales	Avanzado
Investigativa	Buscar antecedentes de registro y jurisprudencia	Intermedio
Colaborativa	Elaborar estrategias de protección de PI en equipo	Básico
Ética	Valorar el respeto a los derechos de autor e industria	Avanzado

Propiedad Intelectual: Concepto, Ramas y Marco Normativo

Concepto

La propiedad intelectual comprende los derechos relativos a las creaciones de la mente humana, ya sean inventos, obras literarias o artísticas, así como signos distintivos utilizados en el comercio. Su finalidad es incentivar la innovación y la creatividad, otorgando a sus creadores un derecho exclusivo temporal sobre sus creaciones.



Definición: Definición (OMPI):

«La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: inventos, obras literarias y artísticas, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio.»

Ramas de la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas:

A) Propiedad Industrial: Comprende los signos distintivos (marcas, avisos comerciales, nombres comerciales) y las creaciones técnicas (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales). Se rige principalmente por la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI).

B) Derechos de Autor: Protege las obras literarias, artísticas y científicas, así como los derechos conexos. Se rige por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA).



Ejemplo

Una empresa tecnológica puede tener protegida su marca registrada (propiedad industrial), el software que desarrolla (derechos de autor) y una invención patentada (propiedad industrial).

Organismos Reguladores

Organismo	Función	Alcance
OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual)	Cooperación internacional, tratados	Internacional
IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)	Registro de marcas, patentes, transferencia	Nacional
INDAUT (INDAABIN - INDACIN)	No existe como organismo autónomo; la protección de derechos de autor es administrada por el Poder Judicial	—

Importante

En México, la protección de derechos de autor no depende de un registro administrativo como la propiedad industrial. La protección surge con la creación de la obra, aunque el registro ante el Poder Judicial sirve como medio de prueba.

Marco Normativo

 **Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI):** Regula la protección de signos distintivos y creaciones técnicas. Publicada en el DOF el 27 de junio de 2023, entró en vigor el 20 de noviembre de 2023.

 **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA):** Regula la protección de obras literarias, artísticas y científicas. Publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1996, con reformas posteriores.

Tratados Internacionales:

- Convención de París (1883): Protección de propiedad industrial.
- Convención de Berna (1886): Protección de obras literarias y artísticas.
- Tratado de Ginebra (1952): Protección de obras literarias (UNESCO).
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, 1996).
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución (WPPT, 1996).

Propiedad Industrial: Signos Distintivos y Creaciones Técnicas (LFPPI)

Signos Distintivos

Los signos distintivos permiten identificar y distinguir productos o servicios en el mercado. La LFPPI protege las siguientes figuras:

A) Marcas: Señal o medio de identificación que distingue productos o servicios de una empresa respecto de los de otras.

- **Marcas de producto:** Distinguen bienes tangibles (ej.: la forma de una botella de Coca-Cola).
- **Marcas de servicio:** Distinguen servicios (ej.: el logotipo de una cadena hotelera).

- **Marcas colectivas:** Pertenecen a una agrupación o asociación (ej.: «Hecho en México»).
- **Marcas de certificación:** Garantizan que un producto cumple ciertos estándares de calidad (ej.: marca de calidad textiles).

Ejemplo

El logotipo de Nike (paloma/gancho) es una marca de producto que identifica calzado y ropa deportiva.

B) Avisos Comerciales: Signos que identifican la actividad económica o giro del negocio (ej.: «Farmacias del Ahorro»).

C) Nombres Comerciales: Denominación bajo la cual se presenta un establecimiento al público (ej.: «El Puerto de Liverpool»).

D) Denominaciones de Origen: Signo que identifica un producto como originario de una región determinada (ej.: «Tequila», «Mezcal»).

E) Expresiones o Indicaciones Geográficas: Signo que identifica un producto como originario de una región (ej.: «Café de Veracruz»).

Requisitos de Registro

 **Art. 189 LFPPI:** Para el registro de una marca, se requiere:

- Que sea un signo distintivo que permita identificar productos o servicios.
- Que sea lícito (no contrarie la ley o la moral).
- Que no sea descriptivo del producto o servicio (salvo que haya adquirido significado secundario).
- Que no sea genérico o común.

Importante

No se pueden registrar como marcas los nombres, denominaciones o siglas oficiales de los Estados (art. 190 LFPPI).

Procedimiento de Registro ante el IMPI

Etapa	Descripción	Plazo aproximado
1. Solicitud	Presentación de la solicitud con especificación de productos/servicios (clasificación Niza)	—
2. Examen de forma	Verificación de documentación y pago de derechos	1-2 meses
3. Publicación	La solicitud se publica en la Gaceta de la Propiedad Industrial	—
4. Oposición	Terceros pueden presentar oposición	1 mes
5. Examen de fondo	El IMPI evalúa si cumple requisitos	4-6 meses
6. Resolución	Concesión o denegación del registro	—

Duración y Renovación

 **Art. 223 LFPPI:** La marca se registra por **10 años contados desde la fecha de registro**, renovables por períodos iguales.

En resumen

El registro de marca otorga un derecho exclusivo de uso por 10 años, renovable indefinidamente, siempre que se mantenga en uso y se paguen las renovaciones correspondientes.

Creaciones Técnicas

A) Patentes: Protección otorgada a invenciones que cumplan con los requisitos de:

- **Novedad:** La invención no debe ser conocida en el estado de la técnica.
- **Actividad inventiva:** La invención no debe resultar obvia para un experto en la materia.
- **Aplicación industrial:** La invención debe poder ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria.

 **Art. 45 LFPPI:** La patente confiere a su titular el derecho de explotar exclusivamente la invención.

Duración: 20 años contados desde la fecha de solicitud (art. 51 LFPPI).

Ejemplo

Una patente de un nuevo tipo de batería para vehículos eléctricos que utiliza una tecnología innovadora.

B) Modelos de Utilidad: Invenciones que confieren a un objeto una configuración, disposición o mecanismo que le otorga una funcionalidad respecto de su uso o fabricación.

Duración: 15 años desde la fecha de solicitud.

Ejemplo

Un mecanismo de apertura manual en una puerta automática que facilita su uso en caso de fallo eléctrico.

C) Diseños Industriales: Composición de líneas, colores, formas, texturas o cualquier combinación de estos, aplicados a un producto para proporcionar una apariencia especial.

Duración: 15 años desde la fecha de solicitud.

Cuadro Comparativo: Signos Distintivos

Signo Distintivo	Objeto de Protección	Duración	Registro
Marca	Identificación de productos/servicios	10 años (renovable)	IMPI
Aviso Comercial	Actividad económica/giro	10 años (renovable)	IMPI
Nombre Comercial	Establecimiento al público	10 años (renovable)	IMPI
Denominación de Origen	Origen geográfico del producto	Indefinida	IMPI
Indicación Geográfica	Región de producción	Indefinida	IMPI

Derechos de Autor: Concepto, Obras Protegidas, Derechos Morales y Patrimoniales (LFDA)

Concepto y Objeto de Protección

Los derechos de autor protegen las expresiones de ideas, no las ideas en sí mismas. La protección surge automáticamente con la creación de la obra, sin necesidad de registro formal.

 **Art. 1 LFDA:** Se considera obra toda creación literaria, artística o científica, original, que pueda reproducirse por cualquier medio.

Definición: Definición:

El derecho de autor es el conjunto de facultades exclusivas que la ley otorga al creador de una obra original, tanto de orden moral como patrimonial.

Obras Protegidas

 **Art. 7 LFDA:** Son objeto de protección:

- Obras literarias (libros, ensayos, poemas).
- Obras musicales (canciones, sinfonías).
- Obras artísticas (pinturas, esculturas, fotografías).
- Obras audiovisuales (cine, videos, programas de televisión).
- Programas de computadora (software).
- Obras arquitectónicas.
- Obras de arte aplicado.
- Mapas y planos.
- Obras derivadas (traducciones, adaptaciones, compilaciones).

Ejemplo

Un libro de cocina, una canción pop, un programa de televisión, una aplicación móvil y un edificio están protegidos por derechos de autor.

Obras No Protegidas

 **Art. 10 LFDA:** No son objeto de protección:

- Ideas, principios, descubrimientos, procedimientos, sistemas, métodos, conceptos, principios o descubrimientos.
- Normas, leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y decisiones judiciales.
- Datos y hechos puros, compilaciones de datos.
- Obras de dominio público.
- Objetos de dominio público.

Importante

Si bien las ideas no se protegen, la expresión concreta de esas ideas sí está protegida. No se puede copiar literalmente un libro de derecho y publicarlo como propio, aunque las ideas jurídicas sean de dominio público.

Derechos Morales

Los derechos morales son irrenunciables e inalienables, y protegen la relación personal del autor con su obra.

Art. 22 LFDA:

- **Derecho de paternidad:** Derecho a ser reconocido como autor de la obra.
- **Derecho de integridad:** Derecho a oponerse a modificaciones que afecten la reputación del autor.
- **Derecho de divulgación:** Derecho a decidir si la obra será divulgada y en qué condiciones.
- **Derecho de retiro:** Derecho a retirar la obra del comercio.

*Cita doctrinal:** «Los derechos morales protegen la personalidad del autor en su relación con la obra, y su protección es permanente, subsistiendo incluso después de la cesión de los derechos patrimoniales.*

— _Derecho de Autor_, Derecho Mexicano.

Derechos Patrimoniales

Los derechos patrimoniales son aquellos que permiten al autor explotar económicamente su obra.

Art. 23 LFDA:

- **Reproducción:** Fijación de la obra en cualquier medio.
- **Distribución:** Puesta a disposición del público.
- **Comunicación pública:** Divulgación por cualquier medio (ej.: internet, radio, televisión).
- **Transformación:** Creación de obras derivadas (traducciones, adaptaciones).

Duración: Vida del autor + 100 años (art. 29 LFDA).

Ejemplo

Un escritor que publica un libro tiene derecho a controlar su reproducción, distribución y comunicación pública. Si cede estos derechos a una editorial, conserva los derechos morales.

Excepciones y Limitaciones

 **Arts. 148-156 LFDA:** Se permiten ciertos usos de obras protegidas sin autorización del autor:

- Uso para fines educativos.
- Citas y referencias.
- Reproducción por bibliotecas y archivos.
- Parodia.

Derechos Conexos

Los derechos conexos protegen a los artistas intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

Arts. 169-189 LFDA:

- **Artistas intérpretes:** Protección de sus interpretaciones o ejecuciones.
- **Productores de fonogramas:** Protección de sus grabaciones sonoras.
- **Organismos de radiodifusión:** Protección de sus transmisiones.

Duración: 50 años desde la primera interpretación, grabación o transmisión.

Franquicias y Transferencia de Tecnología (Arts. 139-154 LFPPI)

Franquicia

 **Art. 142 LFPPI:** La franquicia es el contrato por el cual un proveedor (franquiciante) autoriza a otro (franquiciado) a utilizar su marca, Know-how y sistema de operación, a cambio del pago de una contraprestación.

Elementos esenciales:

- Uso de marca registrada.
- Transferencia de Know-how.
- Asistencia técnica y capacitación.
- Control de calidad por parte del franquiciante.

Ejemplo

McDonald's opera bajo un sistema de franquicia donde cada propietario de restaurante paga regalías y sigue estándares operativos específicos.

Registro Obligatorio

 **Art. 143 LFPPI:** La franquicia debe registrarse ante el IMPI dentro de los 3 meses siguientes a la celebración del contrato.

Importante

El incumplimiento del registro puede generar multas y la inoponibilidad del contrato frente a terceros.

Transferencia de Tecnología

La transferencia de tecnología comprende la cesión o licencia de derechos de propiedad industrial y conocimientos técnicos.

 **Art. 145 LFPPI:** La cesión de derechos de propiedad industrial debe registrarse ante el IMPI para ser oponible a terceros.

Formas de transferencia:

- **Cesión total:** El cedente transfiere todos sus derechos al cesionario.
- **Cesión parcial:** Se transfieren derechos parciales (ej.: derecho de uso en una región).
- **Licencia simple:** Se autoriza a un tercero a usar la tecnología sin exclusividad.
- **Licencia exclusiva:** Se autoriza a un tercero a usar la tecnología con exclusividad.

Know-how

El Know-how es el conjunto de conocimientos técnicos, secretos industriales y experiencias que no están protegidos por patentes pero son valiosos para la empresa.

 **Art. 163 LFPPI:** Los secretos industriales son información confidencial que tiene valor económico por su naturaleza reservada.

Definición: Definición:

El Know-how incluye fórmulas, procesos, técnicas y cualquier información que, por ser confidencial, otorgue ventaja competitiva.

Contratos de Distribución

Los contratos de distribución regulan la relación entre un proveedor y un distribuidor para la comercialización de productos.

 **Art. 152 LFPPI:** Los contratos de distribución deben considerar las disposiciones de libre competencia y protección al consumidor.

Competencia Económica: Prácticas Monopólicas y Concentraciones (LFCE)

Libre Competencia: Concepto y Fundamento Constitucional

 **Art. 28 CPEUM:** «Está prohibida la concentración de todas o más de dos industrias o ramas complementarias de una misma rama industrial, y toda otra especie de exterminio comercial, si el objeto o efecto de cualquiera de ellos fuere el de impedir, restringir o empeorar la libre concurrencia o la competencia en el mercado de determinado bien, materia prima o mercancía.»

Definición: Definición:

La libre competencia es el principio económico que garantiza que las empresas puedan competir libremente en el mercado, ofreciendo bienes y servicios de calidad a precios justos.

Prácticas Monopólicas Absolutas

 **Art. 53 LFCE:** Son prácticas monopólicas absolutas las que tienen por objeto o efecto:

- **Fijación de precios:** Acuerdar precios de compra o venta.
- **Reparto de mercados:** Dividir territorios, clientes o fuentes de suministro.
- **Restricciones a la entrada:** Impedir o restringir el acceso de competidores al mercado.
- **Acuerdos de exclusión:** Acuerdos que impidan a terceros competir.
- **Boicot:** Acuerdos para boicotear a un competidor.

Importante

Las prácticas monopólicas absolutas son per se ilegales, sin necesidad de demostrar efectos anticompetitivos.

Ejemplo

Si dos empresas farmacéuticas acuerdan fijar el precio de un medicamento, constituyen una práctica monopólica absoluta (cárter).

Prácticas Monopólicas Relativas

 **Art. 56 LFCE:** Son prácticas monopólicas relativas las que tienen por objeto o efecto **significativamente restringir, impedir o menospreciar la competencia** en el mercado, cuando se realizan por agentes económicos en posición de dominio.

Elementos:

- Posición de dominio del agente económico.
- Efecto significativo sobre la competencia.
- Posibilidad de justificación por eficiencias.

Ejemplo

Una empresa con posición de dominio que fija precios predatorios para eliminar competidores incurre en práctica monopólica relativa.

Cuadro Comparativo: Prácticas Absolutas vs. Relativas

Característica	Absolutas (Art. 53 LFCE)	Relativas (Art. 56 LFCE)
Naturaleza	Per se ilegales	Requieren análisis de efectos
Posición de dominio	No se requiere	Se requiere
Efecto	No se requiere demostrar	Se debe demostrar restricción significativa
Ejemplos	Cárteles, fijación de precios, boicot	Abuso de posición de dominio
Sanciones	Multas, órdenes, disolución	Multas, órdenes, modificaciones

Concentraciones

Art. 66 LFCE: Las concentraciones empresariales (fusiones, adquisiciones, creación de empresas conjuntas) que superen los umbrales establecidos deben notificarse a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para su autorización.

Umbrales de notificación:

- Valor de los activos o ingresos de las empresas involucradas.
- Umbral fijado periódicamente por COFECE.

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

COFECE es el organismo autónomo encargado de prevenir, investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas en México.

Composición:

- 5 comisionados designados por el Senado.
- Mandato de 10 años.

Atribuciones:

- Investigar prácticas monopólicas.
- Autorizar o prohibir concentraciones.
- Imponer sanciones.
- Emitir regulación sectorial.

Sanciones**Arts. 123-134 LFCE:**

- **Multas:** Hasta el 10% de los ingresos anuales del infractor.
- **Órdenes:** Cessar la práctica anticompetitiva.
- **Disolución:** Disolución total o parcial de la empresa en casos graves.
- **Publicación:** Publicación de la resolución en medios de difusión.

Protección al Consumidor: Derechos, Información, Publicidad, Garantías (LFPC)

Derechos del Consumidor



Art. 3 LFPC: Los derechos fundamentales del consumidor son:

- **Derecho a la información:** Recibir información clara, veraz y completa.
- **Derecho a la libre elección:** Elegir libremente productos y servicios.
- **Derecho a la seguridad:** Recibir productos seguros.
- **Derecho a la educación:** Ser educado como consumidor.
- **Derecho a la protección:** Ser protegido contra prácticas abusivas.

Definición: Definición:

El consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta productos o servicios como destinatario final.

Obligaciones del Proveedor



Arts. 7-10 LFPC: El proveedor debe:

- Suministrar información clara sobre precios, características y condiciones.
- Publicidad veraz y comprobable.
- Ofrecer garantías legales y comerciales.
- Respetar los términos del contrato.
- Abstenerse de prácticas abusivas o engañosas.

Publicidad Engañosa y Abusiva



Arts. 32-35 LFPC:

- **Publicidad engañosa:** Información falsa o que puede inducir a error al consumidor.
- **Publicidad abusiva:** Publicidad que se aprovecha de la inexperiencia, ignorancia o estado emocional del consumidor.

Ejemplo

Un anuncio que promete «bajar 10 kilos en una semana» sin evidencia científica constituye publicidad engañosa.

Cláusulas Abusivas en Contratos de Adhesión



Art. 42 LFPC: Son nulas las cláusulas que:

- Establezcan renuncia a derechos del consumidor.
- Impongan obligaciones desproporcionadas.
- Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contrato.
- Establezcan limitaciones de responsabilidad que eximan al proveedor.

Importante

Los contratos de adhesión (términos y condiciones) deben ser claros, completos y estar a disposición del consumidor antes de la contratación.

Garantías

Art. 27 LFPC:

- **Garantía legal:** Derecho del consumidor a la reparación, sustitución o devolución del producto defectuoso sin costo.
- **Garantía comercial:** Compromiso adicional del proveedor que mejora o amplía la garantía legal.

Procedimientos de Protección

Procedimiento	Descripción	Plazo
Conciliación	Intento de solución directa entre consumidor y proveedor	Variable
Arbitraje	Solución ante un árbitro designado	Variable
Queja ante PROFECO	Denuncia formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor	6 meses
Juicio ordinario	Demanda judicial	Según Código Civil

Consumidor Vulnerable

 **Art. 58 LFPC:** Se reconoce la protección especial de consumidores en situación de vulnerabilidad:

- Personas mayores de edad.
- Personas con discapacidad.
- Niños, niñas y adolescentes.
- Personas en situación económica desfavorable.

Sistema Mexicano vs. Sistemas Internacionales

| Aspecto | México | Estados Unidos | Unión Europea | Japón | |
 ———| | Protección de marcas | Registro ante IMPI | Registro ante USPTO | Registro ante EUIPO | Registro ante JPO | |
 Duración patentes | 20 años | 20 años | 20 años | 20 años | |
 Derechos de autor | Vida + 100 años | Vida + 70 años | Vida + 70 años | Vida + 70 años | |
 Competencia económica | COFECE | FTC / DOJ | Comisión Europea | JFTC | |
 Protección al consumidor | PROFECO | FTC / AG estatales | Directivas de la UE | Agencia de Consumo |

>  **Cita doctrinal:** «La armonización de las normas de propiedad intelectual a nivel internacional es esencial para el comercio global, pero cada país debe adaptar sus normas a su realidad económica y social.»
 — *Propiedad Intelectual y Competencia*, Tratado de Derecho.

Principios del Derecho de la Competencia

 **Escuela de Chicago:** Propone que las intervenciones antimonopolio deben centrarse en la eficiencia económica y el bienestar del consumidor.

 **Escuela Estructuralista:** Enfatiza la importancia de la estructura del mercado y los efectos de las prácticas sobre la competencia.

 **Escuela de Harvard:** Utiliza el « Structure-Conduct-Performance» (SCP) para analizar las relaciones entre estructura del mercado, conducta de las empresas y desempeño económico.

Propiedad Industrial (LFPPI)

 **Art. 189 LFPPI:** «El registro de marca se otorga al solicitante que acredite que el signo es distintivo, lícito y no descriptivo.»

Comentario: Este artículo establece los requisitos fundamentales para el registro de una marca. La distintividad es esencial para que un signo pueda identificar productos o servicios en el mercado. La licitud garantiza que el signo no contravenga la ley o la moral. La no descriptividad asegura que el signo no sea meramente descriptivo de las características del producto o servicio.

 **Art. 223 LFPPI:** «El registro de marca tiene una duración de diez años, contados desde la fecha de registro, y será renovable por períodos iguales.»

Comentario: La renovabilidad indefinida de las marcas es una característica importante que permite a las empresas mantener la protección de sus signos distintivos mientras estos sigan teniendo valor comercial.

 **Art. 45 LFPPI:** «La patente otorga a su titular el derecho de explotar exclusivamente la invención en el territorio nacional.»

Comentario: La patente concede un monopolio temporal sobre la invención, incentivando así la innovación al permitir al inventor recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo.

Derechos de Autor (LFDA)

 **Art. 22 LFDA:** «El derecho de autor es irrenunciable e inalienable.»

Comentario: Esta disposición protege la relación personal del autor con su obra, asegurando que los derechos morales no puedan ser transferidos ni renunciados, incluso en caso de cesión de derechos patrimoniales.

 **Art. 29 LFDA:** «Los derechos patrimoniales del autor tienen una duración de cien años, contados a partir del día siguiente de su muerte.»

Comentario: La duración prolongada de los derechos patrimoniales busca equilibrar los intereses del autor y sus herederos con el interés público en la difusión de las obras.

 **Art. 148 LFFA:** «Es libre la utilización de obras para fines educativos, sin que ello implique obtención de beneficio económico.»

Comentario: Esta excepción busca promover la educación y el acceso al conocimiento, limitando el derecho del autor cuando el uso es exclusivamente educativo y no tiene fines de lucro.

Competencia Económica (LFCE)

 **Art. 53 LFCE:** «Son prácticas monopólicas absolutas las que tengan por objeto o efecto... la fijación de precios de compra o venta.»

Comentario: La fijación de precios es una de las prácticas más graves de competencia desleal, ya que elimina la competencia por precios y perjudica directamente a los consumidores.

 **Art. 56 LFCE:** «Son prácticas monopólicas relativas las que tengan por objeto o efecto significativamente restringir, impedir o menospreciar la competencia... cuando se realicen por agentes económicos en posición de dominio.»

Comentario: Este artículo requiere un análisis más complejo que las prácticas absolutas, ya que es necesario demostrar la posición de dominio del agente económico y el efecto significativo sobre la competencia.

 **Art. 123 LFCE:** «La comisión podrá imponer multas que no excedan del diez por ciento de los ingresos anuales del agente económico.»

Comentario: Las multas representan una sanción económica significativa que busca disuadir a las empresas de incurrir en prácticas anticompetitivas.

Esquema de síntesis

Propiedad Intelectual

Tema	Contenido Clave	Artículos Relevantes
— ——— ———		
Marcas	Identificación de productos/servicios, registro ante IMPI, 10 años renovables	Arts. 189-223 LFPPPI
Patentes	Invencciones con novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, 20 años	Arts. 45-51 LFPPPI
Modelos de Utilidad	Configuración funcional de objetos, 15 años	Art. 138 LFPPPI
Diseños Industriales	Apariencia de productos, 15 años	Art. 155 LFPPPI
Derechos de Autor	Obras originales, protección automática, vida + 100 años	Arts. 1-29 LFDA
Franquicias	Contrato de uso de marca y Know-how, registro ante IMPI	Arts. 139-154 LFPPPI

=== Competencia Económica

Tema	Contenido Clave	Artículos Relevantes
— ——— ———		
Prácticas Absolutas	Per se ilegales, fijación de precios, reparto de mercados	Art. 53 LFCE
Prácticas Relativas	Requieren posición de dominio y efecto significativo	Art. 56 LFCE
Concentraciones	Notificación a COFECE cuando superan umbrales	Art. 66 LFCE
Sanciones	Multas hasta 10%, órdenes, disolución	Arts. 123-134 LFCE

=== Protección al Consumidor

Tema	Contenido Clave	Artículos Relevantes
— ——— ———		
Derechos	Información, elección, seguridad, educación	Art. 3 LFPC
Obligaciones del Proveedor	Información clara, publicidad veraz, garantías	Arts. 7-10 LFPC
Publicidad	Engañosa y abusiva prohibida	Arts. 32-35 LFPC
Cláusulas Abusivas	Nulas en contratos de adhesión	Art. 42 LFPC
Garantías	Legales y comerciales	Art. 27 LFPC
Procedimientos	Conciliación, arbitraje, queja ante PROFECO	Variable

Cuestionario de estudio

1. ¿Qué es la propiedad intelectual y cuáles son sus dos ramas principales?

- La propiedad intelectual comprende los derechos relativos a las creaciones de la mente humana. Sus dos ramas son la propiedad industrial (signos distintivos y creaciones técnicas) y los derechos de autor (obras literarias, artísticas y científicas).

2. ¿Cuáles son los requisitos para el registro de una marca conforme a la LFPPI?

- Que sea un signo distintivo que permita identificar productos o servicios, que sea lícito y que no sea descriptivo del producto o servicio.

3. ¿Cuál es la duración de la protección de una patente en México?

- 20 años contados desde la fecha de solicitud.

4. ¿Qué son los derechos morales y por qué son irrenunciables?

- Los derechos morales protegen la relación personal del autor con su obra (paternidad, integridad, divulgación, retiro). Son irrenunciables porque protegen la personalidad del autor, no su patrimonio.

5. ¿Cuál es la diferencia entre prácticas monopólicas absolutas y relativas?

- Las absolutas son per se ilegales (fijación de precios, reparto de mercados), mientras que las relativas requieren posición de dominio y efecto significativo sobre la competencia.

6. ¿Qué organismos regulan la propiedad industrial y la competencia económica en México?

- El IMPI regula la propiedad industrial y COFECE regula la competencia económica.

7. ¿Cuáles son los derechos fundamentales del consumidor conforme a la LFPC?

- Derecho a la información, libre elección, seguridad, educación y protección.

8. ¿Qué es una franquicia y cuándo debe registrarse ante el IMPI?

- Un contrato por el cual un franquiciante autoriza a un franquiciado a usar su marca y Know-how. Debe registrarse dentro de los 3 meses siguientes a su celebración.

9. ¿Qué obras están protegidas por derechos de autor?

- Obras literarias, musicales, artísticas, audiovisuales, software, arquitectónicas, mapas y compilaciones.

10. ¿Cuáles son las sanciones que puede imponer COFECE por prácticas anticompetitivas?

- Multas hasta el 10% de los ingresos anuales, órdenes de cesar la práctica y, en casos graves, disolución de la empresa.

11. ¿Qué es el Know-how y cómo se protege?

- El Know-how es el conjunto de conocimientos técnicos y secretos industriales que otorgan ventaja competitiva. Se protege como secreto industrial conforme al art. 163 LFPPI.

12. ¿Qué son los derechos conexos y a quiénes protegen?

- Los derechos conexos protegen a artistas intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión respecto de sus interpretaciones, grabaciones y transmisiones.

13. ¿Cuál es la función de PROFECO en la protección al consumidor?

- PROFECO es la Procuraduría Federal del Consumidor, organismo encargado de recibir quejas, realizar conciliaciones y sancionar a proveedores que incurran en prácticas abusivas.

14. ¿Qué son las concentraciones empresariales y cuándo deben notificarse a COFECE?

- Son fusiones, adquisiciones o creaciones de empresas conjuntas que deben notificarse a COFECE cuando superan los umbrales establecidos en la LFCE.

15. ¿Cuál es la duración de los derechos patrimoniales de autor?

- Vida del autor + 100 años.

Caso 1: Registro de Marca

Situación: La empresa «Tecnología Avanzada S.A. de C.V.» desea registrar la marca «SmartTech» para identificar sus productos de tecnología (celulares, computadoras, accesorios). Un competidor alega que el nombre es descriptivo.

Preguntas:

1. ¿Cumple la marca «SmartTech» con el requisito de distintividad?
2. ¿Qué argumentos podría presentar la empresa para demostrar que la marca no es descriptiva?
3. ¿Qué pasaría si la marca ya ha sido usada ampliamente en el mercado (significado secundario)?

Análisis:

- La marca «SmartTech» es una combinación de palabras en inglés que podrían considerarse descriptivas del producto (tecnología inteligente). Sin embargo, la combinación y el uso de un término extranjero podrían conferirle distintividad.
- La empresa podría argumentar que «SmartTech» es una combinación creativa que no describe directamente las características del producto, y que los consumidores la asocian con la empresa específica.
- Si la marca ha adquirido significado secundario (los consumidores la asocian con la empresa), podría registrarse conforme al art. 191 LFPPI.

Caso 2: Franquicia no Registrada

Situación: Una cadena de restaurantes de comida rápida («Burger Express») otorga una franquicia a un empresario sin registrar el contrato ante el IMPI. El franquiciado utiliza la marca y el Know-how durante 2 años, pero luego decide abrir un restaurante independiente con un nombre y menú similar.

Preguntas:

1. ¿Qué consecuencias tiene el no registro de la franquicia ante el IMPI?
2. ¿Puede el franquiciante demandar al franquiciado por uso indebido de la marca?
3. ¿Qué medidas preventivas debió tomar el franquiciante?

Análisis:

- El no registro de la franquicia genera la inoponibilidad del contrato frente a terceros (art. 143 LFPPI), lo que dificulta al franquiciante demostrar los términos del acuerdo.
- El franquiciante podría demandar por uso indebido de la marca registrada, pero tendría que demostrar la existencia del contrato y los términos de uso.

- El franquiciante debió registrar la franquicia ante el IMPI dentro de los 3 meses de su celebración, e incluir cláusulas claras de no competencia y confidencialidad.

Caso 3: Competencia Desleal

Situación: Una empresa farmacéutica con posición dominante en el mercado de medicamentos genéricos ofrece precios artificialmente bajos en una región específica para eliminar a un competidor nuevo. Una vez que el competidor abandona el mercado, la empresa sube los precios.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de práctica monopólica se configura?
2. ¿Qué requisitos debe demostrar COFECE para sancionar a la empresa?
3. ¿Qué sanciones podrían aplicarse?

Análisis:

- Se configura una práctica monopólica relativa (art. 56 LFCE) por abuso de posición de dominio mediante precios predatorios.
- COFECE debe demostrar: (a) posición de dominio de la empresa, (b) que las prácticas tuvieron por objeto o efecto restringir significativamente la competencia, y (c) que no existen justificaciones por eficiencias.
- Las sanciones podrían incluir multas (hasta el 10% de los ingresos anuales), órdenes de cesar la práctica y, en casos extremos, la separación de activos.

Caso 4: Publicidad Engañosa

Situación: Una empresa de cosméticos publica un anuncio que indica que su crema «elimina las arrugas en 7 días» sin contar con evidencia científica que respalde la afirmación. Varios consumidores presentan quejas ante PROFECO.

Preguntas:

1. ¿Qué tipo de infracción se configura?
2. ¿Qué derechos tienen los consumidores afectados?
3. ¿Qué sanciones podría imponer PROFECO?

Análisis:

- Se configura publicidad engañosa (art. 32 LFPC) porque la afirmación no es verificable y puede inducir a error a los consumidores.
- Los consumidores tienen derecho a la reparación del daño (reembolso, reparación o sustitución del producto) conforme al art. 73 LFPC.
- PROFECO podría imponer multas hasta por \$2,500,000 pesos (art. 80 LFPC) y ordenar la publicación de la corrección.

—

Actividad: Análisis de Marca Registrada

Actividad 1: Análisis de Marca Registrada

Objetivo: Identificar los elementos que conforman una marca registrada y evaluar su distintividad.

Desarrollo:

1. Dividir al grupo en equipos de 3-4 personas.
2. Cada equipo debe investigar y presentar una marca registrada en México (ej.: Coca-Cola, Nike, Telcel).
3. Analizar los siguientes elementos:
 - Tipo de marca (producto, servicio, colectiva, certificación).
 - Elementos distintivos (nombre, logotipo, forma, color).
 - Clasificación Niza de productos/servicios.
 - Duración y renovaciones.
4. Presentar los resultados al grupo (10 minutos por equipo).
5. Discusión grupal: ¿Qué hace que una marca sea efectiva?

Actividad: Diálogo sobre Competencia Económica

Actividad 2: Diálogo sobre Competencia Económica

Objetivo: Analizar la importancia de la competencia económica en el funcionamiento del mercado.

Desarrollo:

1. Formar dos grupos: uno defiende la posición de que la intervención de COFECE es necesaria, y el otro defiende que la intervención debe ser mínima.
2. Preparar argumentos basados en la LFCE y ejemplos de la realidad mexicana.
3. Realizar un debate estructurado (15 minutos por lado).
4. Conclusiones grupales sobre el equilibrio entre regulación y libre mercado.

Actividad: Análisis de Caso PROFECO

Actividad 3: Análisis de Caso PROFECO

Objetivo: Identificar las herramientas de protección al consumidor disponibles ante PROFECO.

Desarrollo:

1. Dividir al grupo en parejas.
2. Cada pareja debe investigar un caso real resuelto por PROFECO (disponible en la página de PROFECO).
3. Analizar:
 - Tipo de infracción.

- Derechos del consumidor violados.
 - Sanción impuesta.
 - Lecciones aprendidas.
4. Presentar el caso al grupo (5 minutos por pareja).
-

 Taller práctico: === Taller**Taller: Elaboración de Expediente de Marca****Objetivo:** Simular el proceso de registro de una marca ante el IMPI.**Instrucciones:****Paso 1: Selección de Marca**

- Definir un nombre o signo para la marca a registrar.
- Especificar si es marca de producto o servicio.
- Clasificar los productos/servicios según la Clasificación Niza.

Paso 2: Búsqueda de Antecedentes

- Realizar una búsqueda en el sistema de búsqueda de marcas del IMPI (<https://www.impi.gob.mx>).
- Verificar si existe una marca igual o similar.
- Documentar los resultados de la búsqueda.

Paso 3: Elaboración de la Solicitud

- Completar el formato de solicitud del IMPI.
- Incluir:
 - Datos del solicitante.
 - Descripción de la marca.
 - Lista de productos/servicios.
 - Clasificación Niza.
 - Tasa de registro.

Paso 4: Documentos de Soporte

- Preparar los documentos necesarios:
 - Identificación oficial del solicitante.
 - Comprobante de pago de derechos.
 - Poder notarial (si actúa un representante).

Paso 5: Análisis Legal

- Identificar los posibles obstáculos para el registro (art. 190 LFPPPI).
- Proponer estrategias para superar dichos obstáculos.

Paso 6: Presentación

- Exponer los resultados del taller al grupo.
- Discutir las dificultades encontradas y posibles soluciones.

Criterios de Evaluación: | Criterio | Porcentaje | |———| |———| | Búsqueda de antecedentes | 20%
 | | Solicitud completa | 25% | | Documentos de soporte | 20% | | Análisis legal | 25% | | Presentación | 10% |

—

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Resuelva las siguientes preguntas seleccionando la respuesta correcta.

1. ¿Cuál es el objeto de protección de la propiedad industrial?

- a) Obras literarias y artísticas
- b) Signos distintivos y creaciones técnicas
- c) Secretos bancarios
- d) Información fiscal

Clave: b) Signos distintivos y creaciones técnicas

2. ¿Cuál es la duración del registro de una marca en México?

- a) 5 años
- b) 10 años
- c) 15 años
- d) 20 años

Clave: b) 10 años

3. ¿Qué requisitos debe cumplir una invención para obtener una patente?

- a) Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial
- b) Originalidad, creatividad y valor económico
- c) Exclusividad, novedad y durabilidad
- d) Simplicidad, funcionalidad y estética

Clave: a) Novedad, actividad inventiva y aplicación industrial

4. ¿Cuál es la duración de los derechos patrimoniales de autor en México?

- a) Vida del autor + 50 años
- b) Vida del autor + 75 años
- c) Vida del autor + 100 años
- d) Vida del autor + 150 años

Clave: c) Vida del autor + 100 años

5. ¿Qué son las prácticas monopólicas absolutas?

- a) Prácticas que requieren posición de dominio
- b) Prácticas que son per se ilegales
- c) Prácticas que solo afectan al consumidor
- d) Prácticas que son legales en ciertos casos

Clave: b) Prácticas que son per se ilegales

6. ¿Cuál es el organismo encargado de regular la competencia económica en México?

- a) IMPI
- b) PROFECO
- c) COFECE
- d) SAT

Clave: c) COFECE

7. ¿Qué derechos morales protege la LFDA?

- a) Reproducción, distribución y comunicación pública
- b) Paternidad, integridad, divulgación y retiro
- c) Uso, disfrute y disposición
- d) Cesión, licencia y transferencia

Clave: b) Paternidad, integridad, divulgación y retiro

8. ¿Cuándo debe registrarse una franquicia ante el IMPI?

- a) Antes de su celebración
- b) Dentro de los 3 meses siguientes a su celebración
- c) Dentro del primer año
- d) No es necesario registrarla

Clave: b) Dentro de los 3 meses siguientes a su celebración

9. ¿Qué son las cláusulas abusivas en contratos de adhesión?

- a) Cláusulas que establecen derechos del consumidor
- b) Cláusulas que renuncian a derechos del consumidor
- c) Cláusulas que mejoran la calidad del producto
- d) Cláusulas que establecen garantías adicionales

Clave: b) Cláusulas que renuncian a derechos del consumidor

10. ¿Cuál es la función principal de PROFECO?

- a) Regular la competencia económica
- b) Proteger los derechos de autor
- c) Proteger los derechos de los consumidores
- d) Registrar marcas y patentes

Clave: c) Proteger los derechos de los consumidores

Lecturas complementarias

1. Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial (LFPI)

- Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIP.pdf>
- Artículos relevantes: 189-223 (marcas), 45-51 (patentes), 139-154 (franquicias)

2. Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)

- Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFDA.pdf>
- Artículos relevantes: 1-29 (protección), 22 (derechos morales), 23 (derechos patrimoniales)

3. Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)

- Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE.pdf>
- Artículos relevantes: 53 (prácticas absolutas), 56 (prácticas relativas), 66 (concentraciones)

4. Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC)

- Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPC.pdf>
- Artículos relevantes: 3 (derechos), 7-10 (obligaciones del proveedor), 42 (cláusulas abusivas)

5. OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

- Sitio web: <https://www.wipo.int/>
- Recursos educativos sobre propiedad intelectual.

6. COFECE - Comisión Federal de Competencia Económica

- Sitio web: <https://www.cofece.mx/>
- Resoluciones y guías de competencia económica.

7. PROFECO - Procuraduría Federal del Consumidor

- Sitio web: <https://www.profeco.gob.mx/>
- Guías del consumidor y casos resueltos.

8. IMPI - Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

- Sitio web: <https://www.impi.gob.mx/>
- Guías de registro de marcas y patentes.

9. «Propiedad Intelectual y Competencia», Tratado de Derecho Mexicano.

- Análisis doctrinal de la relación entre propiedad intelectual y competencia económica.

10. «Derecho de la Competencia Económica», Cárdenas Guerra, Manuel.

- Estudio exhaustivo del régimen de competencia en México.

—
Fin de la Unidad 5

UNIDAD 6. RÉGIMEN FISCAL, LABORAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

UNIDAD 6

RÉGIMEN FISCAL, LABORAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

Mapa conceptual

RÉGIMEN FISCAL, LABORAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

- Régimen Fiscal
 - CFF: sujetos, RFC, obligaciones formales
 - ISR: personas físicas y morales, tasa 30%
 - IVA: tasa 16%/8%, acreditamiento
 - Contabilidad electrónica y CFDI 4.0
 - Pagos provisionales y definitivos
- Régimen Laboral
 - LFT: contratos, jornada, salario
 - Prestaciones: aguinaldo, vacaciones, PTU
 - Seguridad social: IMSS, INFONAVIT, SAR
 - Terminación de la relación laboral
- Negocios Internacionales
 - T-MEC y reglas de origen
 - Inversión extranjera (LIE)
 - Importación y exportación (LCE)
 - Arbitraje comercial internacional y MASC

Objetivos de aprendizaje

1. Identificar los sujetos y obligaciones fiscales establecidos en el Código Fiscal de la Federación.
2. Distinguir los elementos del Impuesto sobre la Renta para personas físicas y morales.
3. Comprender el funcionamiento del Impuesto al Valor Agregado y su sistema de acreditamiento.
4. Analizar los distintos tipos de contrato laboral y sus elementos constitutivos.
5. Calcular prestaciones mínimas de ley conforme a la Ley Federal del Trabajo.
6. Interpretar las obligaciones patronales ante el IMSS, INFONAVIT y SAR.
7. Conocer las causales de terminación de la relación laboral y las indemnizaciones correspondientes.

8. Comprender el marco del T-MEC y la regulación de la inversión extranjera en México.
9. Identificar los mecanismos de solución de controversias en el comercio internacional.

Competencias a desarrollar

- **Competencia fiscal:** Capacidad de identificar obligaciones tributarias y calcular cargas fiscales para personas físicas y morales.
- **Competencia laboral:** Habilidad para interpretar y aplicar la normativa laboral en la contratación, prestaciones y terminación de relaciones de trabajo.
- **Competencia en seguridad social:** Dominio de las obligaciones patronales ante instituciones de seguridad social.
- **Competencia en negocios internacionales:** Comprensión del marco regulatorio para operaciones de comercio exterior e inversión extranjera.
- **Competencia de análisis jurídico:** Capacidad de leer, interpretar y aplicar disposiciones legales a situaciones concretas.
- **Competencia de cálculo:** Habilidad para realizar operaciones aritméticas relacionadas con nómina, impuestos y prestaciones.

Sujetos y obligaciones fiscales: contribuyentes, RFC, domicilio fiscal, obligaciones formales (CFF)

El sistema tributario mexicano

El sistema tributario mexicano se fundamenta en los principios constitucionales de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria. La facultad de legislar en materia fiscal corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, conforme al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 **Art. 73, fracción VII, Constitución Política de los EUM:** «Corresponde al Congreso de la Unión: Imponer las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto de Egresos.»

El Código Fiscal de la Federación (CFF) constituye la norma general en materia de obligaciones tributarias, aplicable a todos los contribuyentes que realicen actividades gravadas por las distintas leyes secundarias (ISR, IVA, IEPS, entre otros).

Contribuyentes

 **Definición:** Contribuyente es toda persona física o moral que, conforme a las leyes fiscales, se encuentra obligada al pago de contribuciones, así como a cumplir las obligaciones formales derivadas de las mismas.

 **Art. 4, CFF:** «Son obligaciones de los contribuyentes: I. Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes; II. Solicitar su cédula de identificación fiscal; III. Pagar las contribuciones que les correspondan; IV. Presentar declaraciones y manifestaciones, así como cumplir los requerimientos de la autoridad fiscal; V. Llevar registros contables, así como efectuar las contabilidades de bienes o de los actos o actividades que en su caso se señalen en las disposiciones fiscales; VI. Expedir y entregar comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por los pagos que efectúen, según corresponda; VII. Aceptar los medios electrónicos como medio de comunicación y notificación de la autoridad fiscal.»

Personas físicas:

- Contribuyentes que realizan actividades empresariales y profesionales
- Arrendadores
- Enajenantes de bienes o prestadores de servicios
- Socios o accionistas que reciban dividendos o utilidades
- Personas que obtengan ingresos por concepto de salarios, intereses, premios, dividendos, enajenación de bienes o prestación de servicios independientes

Personas morales:

- Sociedades mercantiles (S.A., S. de R.L., S.N.C., S. en C.S., S. en C. por A.)
- Personas morales del régimen general
- Entidades paraestatales
- Asociaciones civiles y sociedades civiles
- Organizaciones de la sociedad civil
- Fideicomisos
- Fondos de inversión

 **Importante:** Las personas morales tienen obligaciones más amplias que las personas físicas, incluyendo la presentación de declaraciones mensuales y anuales, la emisión de CFDI y el cumplimiento de obligaciones de información.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

 **Definición:** El RFC es un registro único de contribuyentes que la autoridad fiscal lleva para identificar a las personas físicas y morales que realizan actividades económicas en territorio nacional.

 **Arts. 15-17, CFF:** Establecen las obligaciones de inscripción, cambios de situación y cancelación del RFC.

Inscripción en el RFC:

- Las personas físicas y morales deberán inscribirse en el RFC antes de iniciar actividades
- La inscripción es gratuita
- Se realiza ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
- Se puede realizar de forma presencial o electrónica

Documentos requeridos para personas físicas:

- Identificación oficial vigente (INE/IFE, pasaporte, cédula profesional)
- CURP
- Comprobante de domicilio fiscal
- Estado de cuenta bancario (opcional)

Documentos requeridos para personas morales:

- Escritura constitutiva o acta de asamblea
- Identificación oficial del representante legal
- RFC del representante legal
- Comprobante de domicilio fiscal de la sociedad

Obligaciones del RFC:

- Presentar declaraciones de impuestos

- Llevar contabilidad y registros fiscales
- Expedir comprobantes fiscales (CFDI)
- Notificar cambios de situación fiscal
- Presentar información exógena

Cancelación del RFC:

- Las personas físicas pueden solicitar la cancelación cuando no tengan obligaciones fiscales pendientes
- Las personas morales pueden cancelar su RFC cuando hayan concluido sus actividades y no tengan obligaciones fiscales
- La cancelación no exime del cumplimiento de obligaciones fiscales anteriores

Domicilio fiscal

 **Definición:** El domicilio fiscal es el lugar de ubicación del contribuyente que le es atribuido por el CFF para efectos del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

 **Arts. 10-12, CFF:** Determinan el domicilio fiscal de las personas físicas y morales.

Domicilio fiscal de personas físicas:

- El lugar donde se encuentre el inmueble que funcione como su casa habitación
- En caso de que el contribuyente no cuente con inmueble, se estará al lugar donde se halle el centro de sus actividades principales
- Para efectos de las obligaciones fiscales, se presume que el domicilio del contribuyente es el que aparezca en el RFC

Domicilio fiscal de personas morales:

- El lugar donde se encuentre el inmueble que funcione como su casa matriz o establecimiento principal
- Para efectos del cumplimiento de obligaciones fiscales, se considera domicilio fiscal el que aparezca en el RFC
- En caso de que el contribuyente cuente con varios domicilios, se considerará como fiscal aquel en el que lleven su contabilidad

Notificaciones fiscales:

- Las notificaciones se practicarán en el domicilio fiscal del contribuyente
- Las notificaciones por estrados se realizarán en el buzón tributario del contribuyente
- Las notificaciones electrónicas se realizarán a través del portal del SAT

Obligaciones formales

Las obligaciones formales son aquellos deberes jurídicos que el CFF impone a los contribuyentes, independientemente de la obligación sustantiva de pago de contribuciones.

Llevar contabilidad:

 **Art. 28, CFF:** «Los contribuyentes deberán llevar contabilidad, entendida como el conjunto de documentos y registros de control que permitan el conocimiento y comprobación de la situación fiscal de los contribuyentes.»

Expedir comprobantes fiscales:

 **Art. 29, CFF:** «Las personas físicas o morales deberán expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que perciban o por los pagos que efectúen, según corresponda.»

Presentar declaraciones:

- Declaraciones mensuales (IVA, ISR, IEPS)
- Declaraciones anuales
- Declaraciones informativas
- Información exógena

Llevar registros específicos:

- Registro de inventarios
- Registro de clientes y proveedores
- Registro de activos fijos
- Registro de contribuciones a cargo de terceros

Contabilidad electrónica y CFDI 4.0

Contabilidad electrónica:

 **Art. 28, párrafo sexto, CFF:** Los contribuyentes deberán transmitir mensualmente a través del portal del SAT, la información de su contabilidad.

CFDI 4.0:

El Comprobante Fiscal Digital por Internet versión 4.0 es el documento electrónico que ampara las operaciones mercantiles realizadas en territorio nacional.

Elementos del CFDI 4.0:

- Versión: 4.0
- Serie y folio fiscal
- Fecha y hora de emisión
- Lugar de expedición (código postal)
- Régimen fiscal del emisor
- Régimen fiscal del receptor
- Forma de pago
- Método de pago
- Tipo de comprobante
- Descripción de los bienes o servicios
- Importe total
- Impuestos trasladados y retenidos
- Sello digital del emisor
- Sello del SAT (timbre fiscal digital)

Tipos de CFDI:

- Ingreso (nóminas, honorarios, ventas)
- Egreso (notas de crédito)
- Traslado (carta porte)
- Nómina (nómina electrónica)
- Complemento para pagos

 **Importante:** El CFDI 4.0 incorpora cambios importantes como la obligación de incluir el régimen fiscal del receptor y el código postal del domicilio fiscal.

 **Ejemplo:** Una empresa que presta servicios de consultoría debe emitir un CFDI de tipo «Ingreso» con régimen fiscal «601 - General de Ley Personas Morales» y método de pago «PUE» (Pago en una sola exhibición) si el cliente paga de contado.

Impuesto sobre la Renta (ISR): concepto, sujeto, objeto, base, tasa, obligaciones personas morales (LISR)

Concepto de ISR

 **Definición:** El Impuesto sobre la Renta es un gravamen directo que se aplica sobre las ganancias o incrementos patrimoniales que obtengan las personas físicas y morales durante un año calendario.

 **Art. 1, LISR:** «Están obligadas al pago del impuesto sobre la renta las personas físicas y morales que residan en México o en territorio extranjero, tengan o no domicilio fiscal en el país, cuando sus ingresos provengan de fuentes situadas en territorio nacional o cuando tengan derecho a efectuar las deducciones de este impuesto.»

El ISR se caracteriza por ser:

- **Directo:** Grava directamente la renta del contribuyente
- **Personal:** Se calcula individualmente para cada contribuyente
- **Progresivo:** Las tasas aumentan conforme aumenta la renta (personas físicas)
- **Anual:** Se determina con base en el ejercicio fiscal (1 de enero al 31 de diciembre)
- **De fuente nacional:** Se aplica sobre ingresos obtenidos en territorio mexicano

Sujetos del ISR

Personas físicas residentes en México:

- Están sujetas por sus ingresos de fuente mundial
- Deben acumular todos sus ingresos, excepto los exentos
- Aplican las deducciones personales y generales autorizadas
- Las tasas van del 1.92% al 35% según la tabla del artículo 96 LISR

Personas morales residentes en México:

- Están sujetas por sus ingresos de fuente mundial
- Deben acumular todos sus ingresos, excepto los exentos
- Aplican las deducciones autorizadas por la LISR
- La tasa es del 30% sobre la utilidad fiscal (art. 206 LISR)

No residentes en México:

- Solo están sujetos por sus ingresos de fuente mexicana
- Se les aplica retención en la fuente
- Las tasas varían según el tipo de ingreso

Objeto del ISR

 **Definición:** El objeto del ISR son los ingresos que obtengan los contribuyentes, ya sea en efectivo, en bienes, en servicios o en cualquier otra forma que represente un incremento patrimonial.

Ingresos acumulables:

- Ingresos por salarios y demás prestaciones derivadas de la relación laboral

- Ingresos por dividendos y utilidades distribuidas
- Ingresos por intereses
- Ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios independientes
- Ingresos por premios
- Ingresos por actividades empresariales y profesionales

Ingresos no acumulables:

- Ingresos exentos expresamente señalados en la LISR
- Ingresos por la enajenación de la casa habitación del contribuyente (hasta ciertos límites)
- Ingresos por herencias, legados y donaciones
- Ingresos por subsidios y becas

Base del ISR

Para personas morales:

La base del ISR se determina restando de los ingresos acumulables del ejercicio las deducciones autorizadas:

Base gravable = Ingresos acumulables - Deducciones autorizadas ISR por pagar = Base gravable $\times$ 30%

Deducciones autorizadas para personas morales (art. 28 LISR):

- Costo de lo vendido
- Gastos necesarios para realizar las actividades
- Gastos de nómina y prestaciones
- Depreciación de activos fijos
- Gastos financieros
- Multas y sanciones (con límites)
- Donativos deducibles (hasta el 7% del ingreso acumulable)
- Pérdidas de ejercicios anteriores (hasta el 30% del ingreso acumulable del ejercicio)

Tasa del ISR para personas morales

 **Art. 206, LISR:** «El impuesto se determinará aplicando la siguiente tabla a la utilidad gravable del ejercicio: Un impuesto fijo de \$64,817.58 más el 30% del excedente de \$3,077,892.00 sobre el monto de la utilidad gravable del ejercicio.»

En la práctica, la tasa efectiva para la mayoría de las personas morales es del **30%** sobre la utilidad fiscal.

Ingresos por dividendos y distribución de utilidades

Dividendos o utilidades distribuidas:

 **Art. 140, LISR:** Las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades a sus socios o accionistas deberán efectuar la retención correspondiente.

Tasa de retención por dividendos:

- 10% sobre el monto de los dividendos o utilidades distribuidas
- Este porcentaje es definitivo y no puede acreditarse contra el ISR del socio o accionista

Acumulación para personas físicas:

- Los dividendos o utilidades que excedan del monto de los que se hubieran determinado conforme al artículo 140 LISR, se acumularán en el ejercicio de su obtención

 **Ejemplo:** Si una persona moral distribuye \$100,000 en dividendos, debe retener el 10% (\$10,000) y enterar esa cantidad al SAT. El socio recibe \$90,000 netos.

Pagos provisionales y definitivos

Pagos provisionales (personas morales):

 **Art. 14, LISR:** Las personas morales deberán efectuar pagos provisionales mensuales a cuenta del ISR del ejercicio.

Cálculo del pago provisional:

Pago provisional = Utilidad del mes $\times$ 30%

Pagos definitivos (personas físicas):

 **Art. 96, LISR:** Las personas físicas que obtengan ingresos por salarios, servicios profesionales y otros conceptos, deberán efectuar pagos provisionales mensuales.

Cálculo del pago definitivo:

- Se aplica la tabla del artículo 96 LISR sobre los ingresos del mes menos las deducciones y los pagos provisionales anteriores

Cálculo del ISR anual

Para personas morales:

ISR anual = Utilidad fiscal $\times$ 30% ISR por pagar = ISR anual - Pagos provisionales efectuados

Para personas físicas (empleadores):

- Los empleadores están obligados a calcular y retener el ISR anual de sus trabajadores
- Se aplica la tabla del artículo 96 LISR
- El cálculo se realiza acumulando los ingresos del año y aplicando las deducciones autorizadas

Obligaciones de las personas morales en materia de ISR

- Presentar declaraciones mensuales (pagos provisionales)
- Presentar declaración anual
- Expedir comprobantes fiscales
- Retener y enterar el ISR de sus trabajadores
- Retener el ISR por dividendos o utilidades distribuidas
- Llevar contabilidad
- Presentar información exógena
- Presentar el aviso de situación fiscal cuando corresponda

Impuesto al Valor Agregado (IVA): concepto, sujeto, objeto, tasa, acreditamiento (LIVA)

Concepto de IVA

 **Definición:** El Impuesto al Valor Agregado es un impuesto indirecto al consumo que grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y la importación de bienes y servicios.

 **Art. 1, LIVA:** «Están obligados al pago del impuesto al valor agregado los que enajenen bienes, presten servicios independientes, o importen bienes o servicios, en los términos de esta Ley.»

El IVA se caracteriza por ser:

- **Indirecto:** Se traslada al consumidor final
- **Al consumo:** Grava el gasto en bienes y servicios
- **Proporcional:** Se aplica una tasa porcentual sobre el valor de la operación
- **No acumulativo:** Permite el acreditamiento del IVA pagado en compras
- **De cobro diferido:** Se genera cuando se cobra el precio o se expide el comprobante fiscal, lo que ocurra primero

Sujetos del IVA

Enajenadores:

- Personas físicas y morales que enajenen bienes en territorio nacional
- Se considera enajenación toda transmisión de dominio de bienes, a título oneroso

Prestadores de servicios independientes:

- Personas físicas y morales que presten servicios en territorio nacional
- Los servicios independientes son aquellos que se realizan en nombre propio por cuenta del tercero

Importadores:

- Personas que importen bienes o servicios
- El IVA se causa en el momento del despacho aduanero

Objeto del IVA

Actos gravados:

1. **Enajenación de bienes:** Transmisión de dominio de bienes muebles e inmuebles
2. **Prestación de servicios independientes:** Servicios realizados en nombre propio por cuenta del tercero
3. **Importación de bienes y servicios:** Entrada de mercancías al territorio nacional

Actos no gravados:

- La enajenación de bienes o la prestación de servicios que no sean realizados en territorio nacional
- La enajenación de bienes que no sean utilizados en México
- La prestación de servicios que se utilicen o aprovechen en el extranjero

Exenciones (art. 15 LIVA):

- Educación
- Salud
- Alimentos no preparados
- Libros, periódicos y revistas
- Medicinas de patente
- Servicios funerarios
- Transporte de pasajeros (en ciertos casos)
- Servicios de prestación de dinero
- Primas de seguros
- Servicios de la industria hotelera (en ciertos casos)

Sujetos del IVA

Enajenadores:

- Personas físicas y morales que enajenen bienes muebles o inmuebles
- Se equipara a la enajenación la adjudicación de bienes

- Los comodatarios y arrendatarios también pueden ser sujetos

Prestadores de servicios:

- Personas que presten servicios independientes
- No tienen relación laboral con el prestatario
- Actúan en nombre propio por cuenta del tercero

Importadores:

- Cualquier persona que 引进 e bienes al país
- El IVA se causa en el momento del despacho aduanero
- El importador es responsable del pago del impuesto

Tasas del IVA

 **Art. 1-A, LIVA:** Establece las tasas del impuesto.

Concepto	Tasa
Tasa general	16%
Tasa fronteriza (bienes y servicios en zona fronteriza)	8%
Exportaciones	0%
Bienes y servicios exentos	0%

Zona fronteriza:

- Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas (franja fronteriza)
- La tasa del 8% aplica para enajenación de bienes y prestación de servicios independientes realizados en esta zona

 **Ejemplo:** Una empresa que vende un producto en la Ciudad de México cobra 16% de IVA. Si la misma empresa vende el mismo producto en Tijuana, cobra 8% de IVA.

Acreditamiento del IVA

 **Definición:** El acreditamiento es el derecho que tiene el contribuyente para disminuir el IVA que le fue trasladado por sus proveedores del IVA que le fue trasladado por sus proveedores del IVA que él debe enterar al fisco.

 **Art. 5, LIVA:** «Los sujetos del impuesto podrán acreditar contra el monto del impuesto al valor agregado que estén obligados a pagar, el impuesto que les haya sido trasladado y el que hubiesen pagado por la importación de bienes o servicios.»

Requisitos del acreditamiento:

- Que el IVA haya sido trasladado por un proveedor inscrito en el RFC
- Que exista el comprobante fiscal correspondiente (CFDI)
- Que el IVA haya sido pagado efectivamente
- Que se trate de IVA definitivo y no provisional

Restricciones al acreditamiento:

- No se puede acreditar el IVA pagado en compras de bienes o servicios que no se relacionen con la actividad gravada

- No se puede acreditar el IVA pagado en operaciones con proveedores no inscritos en el RFC
- No se puede acreditar el IVA pagado en compras de bienes o servicios que estén exentos del impuesto
- No se puede acreditar el IVA pagado en la adquisición de vehículos de uso personal

Determinación del IVA por pagar

IVA trasladado (cobrado a clientes)

- IVA acreditable (pagado a proveedores)

IVA por enterar al SAT

 **Ejemplo:** Una empresa de consultoría cobra \$16,000 de IVA a sus clientes en un mes y paga \$8,000 de IVA a sus proveedores. El IVA por enterar es \$8,000.

Obligaciones en materia de IVA

- Presentar declaraciones mensuales del IVA
- Expedir comprobantes fiscales con el desglose del IVA
- Llevar registro del IVA trasladado y acreditable
- Retener el IVA en los casos establecidos por la ley
- Enterar las retenciones de IVA
- Presentar declaraciones informativas

Contratación laboral: tipos de contratos, periodo de prueba, capacitación inicial (arts. 20-47 LFT)

Principios del derecho del trabajo

El derecho del trabajo mexicano se rige por una serie de principios que orientan la interpretación y aplicación de la normativa laboral.

Principio de primacía de la realidad:

 **Art. 2, LFT:** «Entre las disposiciones de esta Ley y las que emanen de los contratos de trabajo, aquellas prevalecerán en lo que sean más favorables al trabajador.»

Principio de irrenunciabilidad de derechos:

 **Art. 3, LFT:** «Son derechos irrenunciables de los trabajadores: I. Los salarios mínimos; II. Las prestaciones de ley y las que se establezcan en los contratos de trabajo; III. Los derechos enumerados en el artículo 2.»

Principio de equidad:

 **Art. 2, LFT:** Las normas de trabajo se aplicarán con equidad, sin discriminación, tanto en la interpretación como en su aplicación.

Principio de continuidad laboral:

 **Art. 5, LFT:** Se presume que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado.

Principio de 非 discriminación:

 **Art. 2, LFT:** «Las normas de trabajo se aplicarán con equidad, sin discriminación, tanto en la interpretación como en su aplicación a todos los trabajadores, sin distinción de nacionalidad, edad, sexo, raza, credo religioso, doctrina política, condición social o de cualquier otra índole.»

Concepto de contrato de trabajo

 **Definición:** El contrato de trabajo es el convenio por el cual una persona se compromete a prestar servicios personales bajo la subordinación y dirección de otra, a cambio de un salario.

 **Art. 8, LFT:** «Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal y subordinado, mediante el pago de un salario.»

Elementos esenciales del contrato de trabajo:

1. **Trabajo personal:** La prestación del servicio debe ser realizada personalmente por el trabajador
2. **Subordinación:** El trabajador está sujeto a las instrucciones del patrón
3. **Salario:** Remuneración que recibe el trabajador por sus servicios

Elementos accidentales:

- Periodo de prueba
- Capacitación inicial
- Trabajo de confianza
- Jornada de trabajo
- Lugar de trabajo
- Cláusula de exclusividad

Tipos de contratos individuales de trabajo

Contrato por tiempo indeterminado:

 **Art. 5, LFT:** Se presume que la relación de trabajo es por tiempo indeterminado.

- Es la modalidad más común
- No tiene fecha de terminación
- Puede terminar por las causales establecidas en la LFT
- Ofrece mayor estabilidad al trabajador

Contrato por tiempo determinado:

 **Art. 37, LFT:** «El contrato para obra determinada o servicio determinado, será el que celebren el trabajador y el patrón para la realización de una obra o servicio determinado, con fecha de terminación fija o incierta.»

- Se celebra para una obra o servicio específico
- Tiene fecha de terminación conocida o determinable
- No puede exceder de 1 año
- Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de terminación, se convierte en contrato por tiempo indeterminado

Contrato por obra determinada:

- Se celebra para la ejecución de una obra específica
- Termina cuando la obra se concluye
- No tiene fecha de terminación fija

Contrato de capacitación inicial:

 **Art. 29, LFT:** «Cuando el trabajador deba capacitarse para poder realizar su trabajo, el patrón y el trabajador podrán pactar, antes del inicio de la relación de trabajo, un periodo de capacitación inicial.»

- Se celebra antes del inicio de la relación laboral
- Tiene una duración máxima de 3 meses
- El trabajador recibe capacitación durante el periodo
- Al finalizar, se formaliza el contrato definitivo

Contrato de trabajo de temporada:

- Se celebra para labores que no exigen permanencia continua
- Los trabajadores son contratados en periodos determinados
- Cuando las labores son discontinuas

Periodo de prueba

 **Art. 39, LFT:** «Podrá pactarse por escrito un periodo de prueba, cuando el trabajador deba desempeñar un puesto que exija conocimientos especiales o de responsabilidad, debiendo señalarse en el contrato, la naturaleza del periodo de prueba, la duración del mismo, la remuneración a percibir por el trabajador y las labores a realizar durante el periodo de prueba.»

Características del periodo de prueba:

- **Duración máxima:** 30 días
- **Requisitos:** Debe constar por escrito en el contrato
- **Naturaleza del puesto:** Debe ser un puesto que exija conocimientos especiales o responsabilidad
- **Remuneración:** Debe señalarse en el contrato
- **Labores:** Deben especificarse las labores a realizar

Efectos del periodo de prueba:

- Si el trabajador demuestra aptitudes, se formaliza el contrato definitivo
- Si el trabajador no demuestra aptitudes, se da por terminada la relación laboral
- No genera antigüedad
- El trabajador recibe las prestaciones de ley correspondientes al periodo trabajado

 **Importante:** El periodo de prueba no puede ser utilizado para encubrir una relación laboral indefinida. Si el trabajador continúa laborando después del periodo de prueba, se entiende que ha quedado formalizado el contrato definitivo.

Capacitación inicial

 **Art. 29, LFT:** «Cuando el trabajador deba capacitarse para poder realizar su trabajo, el patrón y el trabajador podrán pactar, antes del inicio de la relación de trabajo, un periodo de capacitación inicial, el cual no podrá exceder de tres meses.»

Características de la capacitación inicial:

- Se celebra antes del inicio de la relación laboral
- Tiene una duración máxima de 3 meses
- El trabajador recibe capacitación para el desempeño de sus funciones
- El patrón está obligado a proporcionar la capacitación

Efectos de la capacitación inicial:

- Al finalizar el periodo, se formaliza el contrato definitivo
- Si el trabajador no adquiere las competencias requeridas, se puede dar por terminada la relación laboral
- El trabajador recibe un salario durante el periodo de capacitación

Jornada, salario y prestaciones (arts. 56-131 LFT)

Jornada de trabajo

 **Definición:** La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar sus servicios.

 **Art. 56, LFT:** «Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo.»

Tipos de jornada:

Tipo	Horario	Duración máxima
Diurna	6:00 a 20:00 hrs	8 horas
Nocturna	20:00 a 6:00 hrs	7 horas
Mixta	Comprende periodos diurnos y nocturnos	7.5 horas

 **Art. 57, LFT:** «La jornada máxima de trabajo será: I. Diurna, ocho horas; II. Nocturna, siete horas; III. Mixta, siete horas y media.»

Jornada extraordinaria:

 **Art. 66, LFT:** «En ningún caso la jornada extraordinaria podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces por semana.»

Prestación por jornada extraordinaria:

 **Art. 67, LFT:** «Por cada hora de trabajo en jornada extraordinaria, se pagará al trabajador un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria.»

Trabajo en días de descanso obligatorio:

 **Art. 75, LFT:** «El trabajador que preste sus servicios en días de descanso obligatorio tendrá derecho a una prima equivalente al ciento por ciento por los servicios prestados durante la jornada.»

Salario

 **Definición:** El salario es la retribución que debe recibir el trabajador por su trabajo, en dinero o en especie.

 **Art. 82, LFT:** «Se entiende por salario la retribución que debe recibir el trabajador por su trabajo, en dinero o en especie.»

Elementos del salario:

- **Salario base:** Remuneración fija que recibe el trabajador
- **Prestaciones de ley:** Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, PTU
- **Prestaciones contractuales:** Las que se establezcan en el contrato de trabajo
- **Prestaciones de seguridad social:** Cuotas al IMSS, INFONAVIT, SAR

Salario mínimo:

 **Art. 90, LFT:** «Salario mínimo es la cantidad menor que debe percibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados durante una jornada de trabajo.»

Tipos de salario mínimo:

- **Salario mínimo general:** Aplica para todas las actividades económicas, excepto las que se señalan en la tabla del artículo 90 de la LFT
- **Salario mínimo profesional:** Aplica para trabajadores de las actividades que se señalan en la tabla del artículo 90 de la LFT

Uso del salario mínimo:

- Referencia para el cálculo de prestaciones
- Tope para aportaciones al IMSS
- Base para créditos del INFONAVIT
- Referencia para multas y sanciones

Prestaciones de ley

Aguinaldo:

 **Art. 87, LFT:** «Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a un mínimo de quince días de salario.»

- **Monto:** Mínimo 15 días de salario
- **Fecha de pago:** Antes del 20 de diciembre
- **Cálculo:** Salario diario integrado × días de aguinaldo

Vacaciones:

 **Art. 76, LFT:** «Después de cumplir un año de servicio, el trabajador tendrá derecho a un periodo anual de vacaciones de seis días laborables.»

Antigüedad	Días de vacaciones
1 año	6 días
2 años	8 días
3 años	10 días
4 años	12 días
5 años	14 días
6 a 10 años	16 días
11 a 14 años	18 días
15 a 19 años	20 días
20 a 24 años	22 días
25 años en adelante	24 días

Prima vacacional:

 **Art. 80, LFT:** «El trabajador tendrá derecho a que se le pague, cuando menos, un veinticinco por ciento más del salario de los días de vacaciones.»

- **Monto:** Mínimo 25% sobre el salario de los días de vacaciones
- **Cálculo:** (Salario diario $\times$ días de vacaciones) $\times$ 25%

Prima dominical:

 **Art. 73, LFT:** «El trabajador que preste servicios los domingos tendrá derecho a una prima de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días que le correspondan.»

- **Monto:** Mínimo 25% sobre el salario del día domingo
- **Cálculo:** Salario diario $\times$ 25%

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU):

 **Art. 117, LFT:** «Las empresas están obligadas a participar a los trabajadores en las utilidades que éstas obtengan.»

- **Porcentaje:** 10% de la utilidad fiscal neta
- **Tope:** El monto que perciba cada trabajador no podrá exceder del equivalente a tres meses de su salario o del promedio de la participación recibida en los últimos tres años
- **Fecha de pago:** Antes del 30 de mayo de cada año
- **Cálculo:** Se distribuye conforme al artículo 127 de la LFT

Prima de antigüedad:

 **Art. 162, LFT:** «El trabajador que haya prestado sus servicios continuos durante un año o más con un mismo patrón, tendrá derecho a una indemnización equivalente a doce días de salario por cada año de servicio.»

- **Monto:** 12 días de salario por cada año de servicio
- **Tope:** No excederá del doble del salario mínimo general mensual
- **Requisito:** Prestación continua por un año o más con el mismo patrón

Indemnización por accidentes de trabajo:

 **Art. 50, LFT:** «En caso de que el trabajador sufra un accidente de trabajo, el patrón estará obligado a pagar: I. Los gastos médicos y farmacéuticos que se requieran para el tratamiento del trabajador; II. Una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, sin que dicha indemnización pueda exceder de doce meses de salario; III. El pago de las prestaciones de ley que le correspondan.»

Salario diario integrado

 **Definición:** El salario diario integrado es el salario diario más las prestaciones que se otorgan al trabajador de forma continua y general.

Componentes del salario diario integrado:

- Salario diario
- Aguinaldo (proporcional diario)
- Vacaciones y prima vacacional (proporcional diario)
- Prima dominical (proporcional diario, si aplica)
- PTU (proporcional diario, si aplica)

Fórmula de cálculo:

Salario diario integrado = Salario diario + (Salario diario $\times$ 365/365) + (Salario diario $\times$ 25%/365) + (Salario diario $\times$ días de vacaciones/365) + (Salario diario $\times$ días de vacaciones $\times$ 25%/365)

⚠ Importante: El salario diario integrado se utiliza para el cálculo de prestaciones que se generan en días, como prima de antigüedad, indemnizaciones, entre otras.

Seguridad social: IMSS, INFONAVIT, SAR

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

📖 Definición: El IMSS es un organismo público descentralizado encargado de brindar seguridad social a los trabajadores y sus familias.

📖 Art. 123, Constitución Política de los EUM: «Los patrones estarán obligados a cooperar con el Estado, en la aplicación de los principios de justicia social que la presente Constitución consagra, estableciendo en sus establecimientos, centros de trabajo, escuelas, hospitales y otros dedicados al cuidado de las personas y de los bienes, las instituciones y servicios adecuados para el bienestar material, moral y cultural de los trabajadores.»

Sujetos del IMSS:

- Trabajadores que presten servicios personales bajo relación de dependencia
- Patrones que contraten trabajadores
- Socios de sociedades cooperativas
- Trabajadores domésticos
- Trabajadores del campo

Seguros del IMSS:

1. **Seguro de enfermedades y maternidad:** Atención médica, medicamentos, hospitalización, maternidad
2. **Seguro de invalidez y vida:** Pensiones por invalidez, vejez y muerte
3. **Seguro de riesgos de trabajo:** Atención y compensación por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
4. **Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez:** Aportaciones para el retiro
5. **Seguro de guarderías y prestaciones sociales:** Servicios de guardería, educación cultural

Cuotas obrero-patronales:

Concepto	Patrón	Trabajador
Enfermedades y maternidad	20.40%	0.40%
Invalidez y vida	1.75%	0.625%
Retiro	2.00%	-
Cesantía y vejez	2.15%	1.125%
Guarderías	1.00%	-
Riesgos de trabajo	Variable	-
Total aproximado	*27.30%*	*2.15%*

Obligaciones del patrón:

- Inscribir a sus trabajadores al IMSS
- Pagar las cuotas obrero-patronales

- Reportar altas, bajas y modificaciones salariales
- Llenar la nómina del IMSS
- Enterar las cuotas antes de la fecha límite

Prestaciones del IMSS:

- Atención médica y medicamentos
- Hospitalización y cirugías
- Pensiones por invalidez, vejez y muerte
- Subsidio por incapacidad temporal
- Prestaciones de guardería
- Servicios de rehabilitación
- Prestaciones en dinero (en ciertos casos)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)

 **Definición:** El INFONAVIT es un organismo público descentralizado que otorga créditos de vivienda a los trabajadores afiliados.

 **Art. 123, Constitución Política de los EUM:** «Se establece el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, con la finalidad de administrar los recursos y otorgar créditos para la adquisición, construcción, reparación o ampliación de viviendas individuales para los trabajadores.»

Aportación patronal al INFONAVIT:

- 5% sobre el salario diario integrado del trabajador
- Es una obligación de todo patrón que contrate trabajadores
- Se paga mensualmente junto con las cuotas del IMSS

Crédito INFONAVIT:

- Monto determinado según edad, salario y cotización
- Plazo de hasta 30 años
- Tasa de interés variable
- Se puede utilizar para:
 - Adquisición de vivienda nueva
 - Adquisición de vivienda usada
 - Construcción en terreno propio
 - Reparación o ampliación de vivienda
 - Pago de crédito hipotecario

Subcuenta de vivienda:

- 2% del salario se deposita mensualmente en la subcuenta de vivienda
- Los trabajadores pueden utilizar estos recursos para el pago de enganche o reducción de su crédito

Obligaciones del patrón ante el INFONAVIT:

- Inscribir a los trabajadores
- Pagar la aportación del 5% mensualmente
- Reportar bajas y modificaciones salariales
- No retener los descuentos de crédito de vivienda

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)

 **Definición:** El SAR es el sistema de ahorro que administra los recursos de los trabajadores para su retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Componentes del SAR:

1. **Retiro:** 2% sobre el salario diario integrado, a cargo del patrón
2. **Cesantía en edad avanzada:** 2% a cargo del patrón y 1% a cargo del trabajador
3. **Vejez:** 0% adicional al seguro de invalidez y vida

Aportaciones:

Concepto	Patrón	Trabajador	Total
Retiro	2.00%	-	2.00%
Cesantía y vejez	2.15%	1.125%	3.275%
Total	*4.15%*	*1.125%*	*5.275%*

Administración de los recursos:

- Las aportaciones se depositan en las cuentas individuales de los trabajadores
- Son administradas por las administradoras de fondos para el retiro (AFORE)
- Los trabajadores pueden elegir libremente su AFORE

Obligaciones del patrón ante el SAR:

- Inscribir a los trabajadores
- Pagar las aportaciones de retiro y cesantía en edad avanzada
- Reportar altas, bajas y modificaciones salariales
- Enterar las cuotas antes de la fecha límite

Terminación de la relación laboral (arts. 46-55, 83-89 LFT)

Formas de terminación de la relación laboral

 **Art. 53, LFT:** «Las relaciones de trabajo podrán dar terminación por: I. Mutuo consentimiento de los trabajadores y del patrón; II. Muerte del trabajador; III. Muerte del patrón, persona física; IV. Liquidación o extinción de la persona moral; V. Sentencia firme de pena de prisión impuesta al trabajador; VI. Causas justas que señale esta Ley; VII. Fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten el trabajo, siempre que no exista pretexto de violencia, vengan de la voluntad libre del trabajador o del patrón.»

Terminación por mutuo consentimiento:

- Se formaliza por escrito
- Se deben liquidar las prestaciones que correspondan al trabajador
- No genera responsabilidad para el patrón

Terminación por causas justas:

 **Art. 51, LFT:** «Podrá dar por terminado el patrón el contrato de trabajo sin responsabilidad alguna del patrón: I. Cuando el trabajador incurra en alguna de las faltas que en virtud de la Ley pueden ser motivo de rescisión de la relación de trabajo; II. Por las causas señaladas en los artículos 43 y 45 de esta Ley.»

Rescisión sin responsabilidad para el patrón

 **Art. 46, LFT:** «El patrón podrá rescindir de manera inmediata la relación de trabajo por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, sin incurrir en responsabilidad alguna.»

Causales del artículo 47 LFT:

1. Engañar al patrón con certificados falsos o referencias inexistentes
2. Incurrir en faltas de probidad u honradez
3. Cometer actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra el patrón, su familia, representantes o directivos
4. Cometer actos de violencia contra el patrón, su familia, representantes o directivos
5. Incurrir en las faltas que señalen los artículos 60, 61 y 62 de esta Ley
6. Causar intencionalmente perjuicios materiales a los establecimientos, maquinaria, instrumentos, materias primas, mercancías, etc., del patrón
7. Cometer actos de inmoralidad o de violencia sexual en el establecimiento o lugar de trabajo
8. Revelar secretos de manufactura
9. Comparecer al trabajo bajo la influencia de drogas o alcohol
10. Negarse a cumplir las disposiciones legales del patrón
11. Negarse a someterse a exámenes médicos
12. Negarse a aceptar al trabajador sustituto

 **Importante:** La rescisión sin responsabilidad debe ser notificada al trabajador de manera inmediata y por escrito, indicando las causales que motivan la rescisión.

Despido injustificado

Indemnización constitucional (art. 50 LFT):

 **Art. 50, LFT:** «En caso de que la resolución sea favorable al trabajador, el patrón estará obligado a pagar al trabajador, a su elección: I. Una indemnización equivalente a tres meses de salario; II. La reinstalación en su empleo; III. Una indemnización por la que se pagará al trabajador el equivalente a veinte días de salario por cada año de servicio que haya prestado.»

Elementos de la indemnización constitucional:

1. **Indemnización de 3 meses de salario:** Alternativa a la reinstalación
2. **Prima de antigüedad:** 12 días de salario por cada año de servicio, con tope máximo
3. **20 días por año de servicio:** Indemnización adicional

Liquidación vs finiquito:

Concepto	Liquidación	Finiquito
Causa	Despido injustificado	Terminación voluntaria o justificada
Indemnización	3 meses + prima antigüedad + 20 días/año	Solo las prestaciones pendientes
Reinstalación	Derecho del trabajador	No aplica
Aguinaldo	Proporcional	Proporcional
Vacaciones	No gozadas y proporcionales	No gozadas y proporcionales

Finiquito

 **Definición:** El finiquito es la liquidación de las prestaciones que al momento de la terminación de la relación laboral le corresponden al trabajador.

Conceptos del finiquito:

- Aguinaldo proporcional del año en curso
- Vacaciones pendientes de goce
- Prima vacacional sobre las vacaciones pendientes
- Parte proporcional de la prima dominical (si aplica)
- Participación de los trabajadores en las utilidades (si aplica)
- Salarios pendientes de pago
- Prima de antigüedad (si procede)

Cálculo del finiquito:

Finiquito = Aguinaldo proporcional + Vacaciones pendientes + Prima vacacional + Otras prestaciones

 **Ejemplo:** Un trabajador con un salario diario de \$500, que laboró del 1 de enero al 30 de junio (182 días), tiene derecho a:

- Aguinaldo proporcional: $\$500 \times 15/365 \times 182 = \$3,739.73$
- Vacaciones pendientes: $\$500 \times 6 = \$3,000$
- Prima vacacional: $\$3,000 \times 25\% = \750
- Total finiquito: \$7,489.73

Constancia de trabajo

 **Art. 52, LFT:** «En caso de que el trabajador no acepte la indemnización o la reinstalación a que se refieren los artículos 48 y 50 de esta Ley, el patrón podrá solicitar la terminación de la relación de trabajo, apercibido de pagar, en su caso, la indemnización que corresponda.»

Obligación del patrón:

- Expedir constancia de trabajo al trabajador que lo solicite
- La constancia debe contener: nombre del trabajador, puesto, antigüedad, salario, fecha de ingreso y fecha de baja
- No puede contener información desfavorable para el trabajador

 **Importante:** La negativa del patrón a expedir la constancia de trabajo constituye una falta administrativa sancionable por la autoridad laboral.

Tratados internacionales e inversión extranjera

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

 **Definición:** El T-MEC es un tratado de libre comercio que sustituyó al TLCAN, entrando en vigor el 1 de julio de 2020. Tiene como objeto eliminar los aranceles y restricciones no arancelarias a las mercancías, y establecer reglas para el comercio de bienes, servicios e inversión entre los tres países.

 **Art. 1.1, T-MEC:** «Los Estados Partes acuerdan establecer una zona de libre comercio conforme a lo dispuesto en el presente Tratado.»

Estructura del T-MEC:

- **Libro 1:** Disposiciones generales
- **Libro 2:** Comercio de mercancías
- **Libro 3:** Servicios, inversión y comercio digital
- **Libro 4:** Políticas de competencia, empresas estatales y contratación pública
- **Libro 5:** Solución de controversias
- **Libro 6:** Disposiciones finales

Reglas de origen:

Las reglas de origen determinan la nacionalidad económica de los productos para efectos del tratamiento arancelario preferencial.

Criterios de origen:

1. **Totalmente obtenido o producido:** El producto se obtiene o produce íntegramente en el territorio de uno o más Estados Partes
2. **Suficientemente transformado:** El producto cumple con los criterios específicos de transformación establecidos en el Anexo 4 del T-MEC
3. **Origen regional:** El producto contiene un porcentaje mínimo de contenido regional

Certificación de origen:

- Los exportadores pueden auto-certificar el origen de las mercancías
- Debe contener información específica sobre el producto
- Se debe conservar por un periodo mínimo de 5 años

Clasificación arancelaria: Sistema Armonizado

 **Definición:** El Sistema Armonizado (SA) es un nomenclador internacional que clasifica las mercancías para efectos aduaneros.

Estructura del SA:

- **Capítulos:** 2 dígitos (ej. 09 = Café, té, especias)
- **Partidas:** 4 dígitos (ej. 0902 = Té)
- **Subpartidas:** 6 dígitos (ej. 0902.10 = Té verde)
- **Fracciones nacionales:** 8 dígitos (ej. 0902.10.01 = Té verde de primera calidad)

Importancia de la clasificación arancelaria:

- Determina el arancel aplicable
- Identifica las regulaciones no arancelarias
- Facilita las estadísticas de comercio exterior
- Permite aplicar preferencias arancelarias del T-MEC

Inversión extranjera en México

 **Ley de Inversión Extranjera:** Regula la inversión extranjera en México, estableciendo los términos y condiciones bajo los cuales los inversionistas extranjeros pueden realizar inversiones en el país.

Modalidades de inversión:

- Inversión extranjera directa (IED)
- Inversión extranjera indirecta
- Inversión en valores (portafolio)

Actividades estratégicas reservadas al Estado:

 **Art. 28, Constitución Política de los EUM:** «Será de utilidad pública, la que se refiere a los servicios de: a) Petróleo y de los hidrocarburos; b) Telecomunicaciones; c) Servicios públicos; d) Minerales radioactivos y generación de energía nuclear; e) Ferrocarriles, líneas aéreas, y aeropuertos; f) Instituciones de crédito; g) Emitir papel moneda; h) Control aéreo; i) Correos; j) Construcción de infraestructura básica; k) Operación de puertos y aeropuertos; l) Plataformas petroleras.»

Registro ante la Secretaría de Economía:

- Los inversionistas extranjeros deben registrar sus inversiones ante la Secretaría de Economía
- El registro es gratuito y se realiza de forma electrónica
- Se debe informar: monto de la inversión, actividad económica, ubicación, número de empleados

Límites a la inversión extranjera:

- No más del 49% en sectores sensibles (telecomunicaciones, radiodifusión, etc.)
- En otras actividades, puede ser hasta el 100%
- Se deben cumplir las regulaciones aplicables a cada sector

Negocios internacionales

Exportación:

- Venta de mercancías o servicios a compradores en el extranjero
- Requiere: registro como exportador, pedimento de exportación, conocimiento de embarque o carta de porte, factura comercial
- Ventajas: acceso a nuevos mercados, diversificación de ingresos, fortalecimiento de la marca

Importación:

- Compra de mercancías o servicios de proveedores en el extranjero
- Requiere: registro como importador, pedimento de importación, factura comercial, certificado de origen
- Cargas fiscales: arancel, IVA, IEPS (en su caso)

Maquiladora (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación - IMMEX):

 **Decreto IMMEX:** Establece un régimen aduanero que permite la importación temporal de mercancías para ser transformadas y posteriormente exportadas.

Ventajas del régimen IMMEX:

- Importación temporal sin pago de aranceles
- Devolución de IVA pagado en importaciones temporales
- Facilidades para la exportación
- Acceso a programas de fomento fiscal

—

Arbitraje comercial internacional

Concepto de arbitraje comercial

 **Definición:** El arbitraje comercial internacional es un mecanismo alternativo de solución de controversias mediante el cual las partes acuerdan someter sus disputas derivadas de relaciones comerciales internacionales a la decisión de uno o más árbitros.

 **Art. 1415, Código de Comercio:** «Podrá someterse a arbitraje todo dispute de contenido disponible, que resulte de una relación jurídica contractual o extracontractual, de carácter mercantil, sea nacional o internacional.»

Características del arbitraje comercial internacional:

- **Autonomía de las partes:** Las partes pueden elegir las reglas de arbitraje, el lugar, el idioma y la ley aplicable
- **Confidencialidad:** El procedimiento es confidencial
- **Ejecutabilidad:** Los laudos arbitrales son ejecutables en virtud de la Convención de Nueva York
- **Finalidad:** El laudo es definitivo y obligatorio

Marco legal del arbitraje

 **Código de Comercio (arts. 1415-1463):** Establece las bases del arbitraje comercial en México.

 **Ley de Arbitraje:** Regula el arbitraje comercial en México, tanto nacional como internacional.

Arbitraje institucional:

- Se realiza bajo las reglas de una institución arbitral
- Ejemplos: Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Corte de Arbitraje de la International Chamber of Commerce (ICC)

Arbitraje ad hoc:

- Se realiza sin la intervención de una institución arbitral
- Las partes acuerdan directamente las reglas de procedimiento

Convención de Nueva York

 **Definición:** La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York, 1958) establece un marco para el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros.

 **Convención de Nueva York:** «Cada uno de los Estados contratantes reconocerá la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las reglas de procedimiento en vigor en el territorio del que se solicite el reconocimiento y la ejecución.»

Requisitos para el reconocimiento y ejecución:

- El laudo arbitral debe ser definitivo y obligatorio
- Las partes deben haber tenido la oportunidad de presentar su caso
- El tribunal arbitral debe haber sido debidamente constituido
- No debe existir orden pública del Estado requerido

Causales de denegación del reconocimiento:

- Incapacidad de las partes
- Nulidad o inexistencia del convenio arbitral
- Falta de debido proceso
- El laudo excede los términos del convenio arbitral
- El tribunal arbitral no fue debidamente constituido
- El laudo no es definitivo o ha sido anulado
- La controversia no es susceptible de arbitraje
- El reconocimiento o ejecución es contrario al orden público

Tribunal arbitral

Constitución del tribunal:

- Un solo árbitro o tribunal colegiado
- Las partes designan los árbitros conforme a las reglas aplicables
- Si las partes no se ponen de acuerdo, la institución arbitral nombra a los árbitros

Capacidades del árbitro:

- Independencia e imparcialidad
- Competencia en la materia objeto de la controversia
- Disponibilidad de tiempo
- No tener conflicto de intereses

Procedimiento arbitral:

1. Presentación de la demanda y contestación
2. Designación de los árbitros
3. Audiencias y pruebas
4. Alegatos
5. Deliberación y dictado del laudo

El laudo arbitral

 **Definición:** El laudo arbitral es la decisión definitiva que emite el tribunal arbitral para resolver la controversia sometida a arbitraje.

Efectos del laudo:

- Es definitivo y obligatorio para las partes
- Tiene autoridad de cosa juzgada
- Es ejecutable en los términos de la Convención de Nueva York

Impugnación del laudo:

- Solo por causales limitadas establecidas en la Convención de Nueva York y en la Ley de Arbitraje
- No procede recurso de apelación
- Se puede solicitar la anulación ante el tribunal competente

Ejecución del laudo:

- En México, se ejecuta ante los tribunales federales
- En el extranjero, se solicita el reconocimiento y ejecución ante los tribunales del Estado donde se desee ejecutar
- Conforme a la Convención de Nueva York

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC)

 **Definición:** Los MASC son mecanismos que permiten resolver controversias sin acudir a la jurisdicción ordinaria.

Tipos de MASC:

1. **Mediación:** Un tercero neutral ayuda a las partes a llegar a un acuerdo
2. **Conciliación:** Un tercero neutral facilita la comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo
3. **Negociación directa:** Las partes resuelven la controversia por sí mismas
4. **Arbitraje:** Un tercero imparcial resuelve la controversia de manera definitiva

Ventajas de los MASC:

- Mayor rapidez en la resolución
- Menores costos
- Confidencialidad
- Flexibilidad en el procedimiento
- Preservación de la relación comercial

Marco legal de los MASC en México:

 **Código de Comercio:** Arts. 1415-1463 (arbitraje), arts. 227-263 (mediación)  **Código Federal de Procedimientos Civiles:** Arts. 269-279 (mediación)

Doctrina comparada

La doctrina fiscal internacional ha generado importantes debates sobre la tributación en un contexto de globalización y digitalización de la economía.

Principios de tributación internacional:

1. **Principio de residencia:** Los residentes están sujetos a impuestos sobre sus ingresos de fuente mundial
2. **Principio de fuente:** Los ingresos se gravan en el país donde se generan
3. **Principio de doble no imposición:** Evitar la tributación doble de un mismo ingreso
4. **Principio de equidad fiscal:** Los contribuyentes en situaciones similares deben tributar de manera similar

Obligación de contribuir en función de la capacidad contributiva:

 **Art. 31, Constitución Política de los EUM:** «Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos están obligados a contribuir para los gastos públicos de la Federación, de los Estados, de los Distritos Federales y de los Municipios, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes.»

Principios del derecho laboral internacional:

- **Principio de primacía de la realidad:** Las relaciones laborales se rigen por la realidad subyacente, no por la forma contractual
 - **Principio de non discriminación:** Igualdad de trato sin distinción de género, raza, religión, etc.
 - **Principio de protección:** Interpretación favorable al trabajador en caso de duda
 - **Principio de continuidad:** Preferencia por la conservación del empleo
-

Legislación aplicable comentada

 **Código Fiscal de la Federación (CFF):**

- Arts. 4-6: Obligaciones de los contribuyentes
- Arts. 10-12: Domicilio fiscal
- Arts. 15-17: RFC
- Art. 28: Contabilidad electrónica
- Art. 29: CFDI
- Arts. 30-40: Sanciones

Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR):

- Art. 1: Objeto del ISR
- Art. 96: Pagos provisionales personas físicas
- Art. 140: Dividendos
- Art. 206: ISR personas morales (30%)

Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA):

- Art. 1: Objeto del IVA
- Art. 1-A: Tasas (16%, 8%, 0%)
- Art. 5: Acreditamiento
- Art. 15: Exenciones

Ley Federal del Trabajo (LFT):

- Art. 2: Primacía de la realidad
- Art. 8: Contrato de trabajo
- Arts. 20-47: Contratación laboral
- Art. 39: Periodo de prueba
- Art. 56: Jornada de trabajo
- Arts. 82-89: Salario
- Art. 87: Aguinaldo
- Art. 76: Vacaciones
- Art. 80: Prima vacacional
- Art. 117: PTU
- Art. 162: Prima de antigüedad
- Art. 50: Indemnización constitucional
- Arts. 46-55: Terminación laboral

Ley del Seguro Social (LSS):

- Arts. 12-15: Sujetos del IMSS
- Arts. 201-216: Cuotas obrero-patronales
- Arts. 185-200: Prestaciones

Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (LINFONAVIT):

- Art. 29: Aportación patronal (5%)

Ley de Inversión Extranjera:

- Arts. 1-10: Definiciones y alcance
- Arts. 11-20: Actividades estratégicas
- Arts. 21-30: Registro

T-MEC:

- Libro 2: Comercio de mercancías
- Anexo 4: Reglas de origen

Código de Comercio:

- Arts. 1415-1463: Arbitraje comercial

Esquema de síntesis

RÉGIMEN FISCAL, LABORAL Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

I. RÉGIMEN FISCAL

1. CFF: Sujetos y obligaciones
 - Contribuyentes (personas físicas/morales)
 - RFC: inscripción, obligaciones, cancelación
 - Domicilio fiscal
 - Obligaciones formales (contabilidad, CFDI)
2. ISR
 - Concepto, sujeto, objeto, base, tasa
 - Personas morales: 30% (art. 206 LISR)
 - Dividendos y distribución de utilidades
 - Pagos provisionales y definitivos
3. IVA
 - Concepto, sujeto, objeto, tasa, acreditamiento
 - Tasa general: 16%, fronteriza: 8%
 - Exenciones (educación, salud, alimentos)
 - Obligaciones: declaraciones mensuales, retenciones

II. RÉGIMEN LABORAL

1. Contratación laboral
 - Tipos de contratos (indeterminado, determinado, capacitación)
 - Periodo de prueba: máximo 30 días
 - Capacitación inicial: máximo 3 meses
 - Jornada de trabajo (diurna, nocturna, mixta)
2. Jornada, salario y prestaciones
 - Jornada máxima: 8h diurna, 7.5h mixta, 7h nocturna
 - Aguinaldo: mínimo 15 días
 - Vacaciones: mínimos por antigüedad
 - Prima vacacional: mínimo 25%
 - Prima dominical: 25%
 - PTU: 10%
 - Prima de antigüedad: 12 días/año
3. Seguridad social
 - IMSS: seguros, cuotas, prestaciones
 - INFONAVIT: aportación 5%, crédito de vivienda
 - SAR: aportación 2% (retiro)
4. Terminación laboral
 - Rescisión sin responsabilidad (arts. 46-51)
 - Despido injustificado: indemnización constitucional
 - Finiquito vs liquidación

III. NEGOCIOS INTERNACIONALES

1. T-MEC y reglas de origen
2. Inversión extranjera (Ley de Inversión Extranjera)
3. Importación/exportación y maquiladora (IMMEX)
4. Arbitraje comercial internacional
5. MASC: mediación, conciliación

Cuestionario de estudio

1. ¿Cuáles son las obligaciones formales de los contribuyentes conforme al CFF?
2. ¿En qué consiste el RFC y cuáles son los requisitos para su inscripción para personas físicas y morales?
3. ¿Cómo se determina el domicilio fiscal de una persona moral conforme a los arts. 10-12 del CFF?
4. ¿Cuáles son las características principales del ISR y en qué se diferencia del IVA?
5. ¿Cuál es la tasa del ISR para personas morales y cómo se calcula la utilidad fiscal?
6. ¿En qué consiste el acreditamiento del IVA y cuáles son sus requisitos?
7. ¿Cuáles son las diferencias entre la tasa general del IVA (16%) y la tasa fronteriza (8%)?
8. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo conforme al art. 8 de la LFT?
9. ¿Cuál es la duración máxima del periodo de prueba y en qué consiste la capacitación inicial?
10. ¿Cuáles son las jornadas de trabajo y sus duraciones máximas conforme a los arts. 56-63 de la LFT?
11. ¿Cuáles son las prestaciones mínimas de ley que debe recibir un trabajador?
12. ¿Cómo se calcula la indemnización por despido injustificado conforme al art. 50 de la LFT?
13. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones ante el IMSS, INFONAVIT y SAR?
14. ¿En qué consiste el T-MEC y cuáles son las reglas de origen?
15. ¿Cuáles son las causales de rescisión sin responsabilidad del patrón conforme al art. 47 de la LFT?

Caso práctico 1: Cálculo de nómina mensual

Una empresa manufacturera contrata a un trabajador con las siguientes características:

- Salario diario: \$600
- Fecha de ingreso: 1 de enero de 2024
- Trabaja todos los días hábiles (lunes a viernes)
- Se paga quincenalmente

Tareas:

1. Calcular el aguinaldo proporcional del primer año
2. Determinar las vacaciones correspondientes al primer año
3. Calcular la prima vacacional
4. Determinar el salario diario integrado
5. Calcular la aportación patronal al IMSS e INFONAVIT

Caso práctico 2: Determinación de cargas fiscales

Una persona moral del régimen general realizó las siguientes operaciones en el mes de marzo:

- Ventas gravadas (16%): \$500,000
- Servicios gravados (16%): \$200,000
- Compras con IVA (16%): \$300,000
- Servicios recibidos con IVA (16%): \$100,000

- Gastos no deducibles: \$50,000

Tareas:

1. Calcular el IVA trasladado
2. Calcular el IVA acreditable
3. Determinar el IVA por enterar
4. Calcular la base gravable para ISR
5. Determinar el ISR por pagar (30%)

Caso práctico 3: Terminación de la relación laboral

Un trabajador con las siguientes características es despedido sin causa justificada:

- Salario diario: \$500
- Antigüedad: 5 años
- Fecha de ingreso: 1 de marzo de 2019
- Fecha de baja: 30 de junio de 2024
- Vacaciones pendientes: 0 días (ya gozó sus vacaciones del año en curso)
- Aguinaldo proporcional: Pendiente de pago

Tareas:

1. Calcular la indemnización de 3 meses de salario
2. Calcular la prima de antigüedad
3. Calcular los 20 días por año de servicio
4. Calcular el finiquito (aguinaldo proporcional, prima vacacional)
5. Determinar el monto total de la liquidación

Caso práctico 4: Operación de comercio exterior

Una empresa mexicana importa mercancías de Estados Unidos con las siguientes características:

- Valor en aduana: \$100,000 USD
- Arancel: 5%
- IVA: 16%
- Flete internacional: \$5,000 USD
- Seguro: \$1,000 USD

Tareas:

1. Calcular el valor en aduana (VAM)
2. Determinar el arancel a pagar
3. Calcular el IVA en la importación
4. Determinar el costo total de la importación

5. Identificar si aplica algún beneficio del T-MEC

—

Actividad: Análisis de caso de nómina

Actividad 1: Análisis de caso de nómina

En equipos de 3-4 integrantes, analizar el caso práctico 1 de cálculo de nómina y elaborar un reporte que incluya:

- Cálculo detallado de cada prestación
- Tabla de retenciones (IMSS, ISR, INFONAVIT)
- Cálculo del salario diario integrado
- Comparativa entre el salario diario y el salario integrado

Actividad: Análisis de carga fiscal

Actividad 2: Análisis de carga fiscal

En equipos, elaborar un cuadro comparativo de las obligaciones fiscales de una persona física vs. una persona moral, incluyendo:

- ISR (tasa, deducciones, pagos provisionales)
- IVA (obligaciones, acreditamiento)
- Contabilidad electrónica
- CFDI 4.0

Actividad: Estudio de caso laboral

Actividad 3: Estudio de caso laboral

En equipos, analizar el caso práctico 3 de terminación laboral y elaborar un escrito de liquidación que contenga:

- Cálculo de cada concepto
- Fundamento legal aplicable
- Calendario de pagos
- Constancia de trabajo

—

 Taller práctico: Taller**Taller: Elaboración de cálculo de nómina mensual**

Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos sobre el régimen laboral y fiscal en el cálculo de una nómina mensual.

Instrucciones:**1. Datos del caso:**

- Empresa: «Comercializadora del Norte, S.A. de C.V.»
- Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales (601)
- Domicilio fiscal: Ciudad de México
- Trabajador: Juan Pérez García
- Puesto: Gerente de Ventas
- Salario diario: \$800
- Fecha de ingreso: 1 de enero de 2020
- Periodo: julio de 2024 (31 días)

2. Tareas a realizar: a. Calcular el salario bruto del mes (salario diario $\times$ días trabajados) b. Calcular las cuotas del IMSS (patrón y trabajador) c. Calcular la aportación al INFONAVIT (5%) d. Calcular la aportación al SAR (2%) e. Calcular el ISR mensual del trabajador f. Elaborar el recibo de nómina conforme al CFDI 4.0 g. Determinar el total de cargas sociales del patrón

3. Formato de entrega:

- Cuadro de cálculo detallado
- Recibo de nómina electrónico
- Reporte de cargas sociales patronales
- Fundamento legal de cada concepto

4. Criterios de evaluación:

- Correcto cálculo de cada concepto (40%)
- Fundamento legal adecuado (30%)
- Presentación y formato (20%)
- Resolución de dudas (10%)

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Selecciona la respuesta correcta para cada pregunta. Al finalizar, compara tus respuestas con la clave proporcionada.

1. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo?
 - a) Trabajo personal, subordinación y salario
 - b) Salario, prestaciones y antigüedad
 - c) Jornada, salario y lugar de trabajo
 - d) Capacitación, periodo de prueba y contrato
2. ¿Cuál es el porcentaje del ISR para personas morales?
 - a) 25%
 - b) 30%
 - c) 35%
 - d) 40%
3. ¿Cuál es la duración máxima del periodo de prueba?
 - a) 15 días
 - b) 30 días
 - c) 45 días
 - d) 60 días
4. ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a un trabajador con 3 años de antigüedad?
 - a) 6 días
 - b) 8 días
 - c) 10 días
 - d) 12 días
5. ¿Cuál es la aportación patronal al INFONAVIT?
 - a) 2%
 - b) 3%
 - c) 5%
 - d) 7%
6. ¿Cuál es la tasa general del IVA en México?
 - a) 10%
 - b) 12%
 - c) 16%
 - d) 20%
7. ¿Cuántos días de salario por año de servicio genera la prima de antigüedad?
 - a) 5 días
 - b) 10 días
 - c) 12 días
 - d) 15 días
8. ¿Cuál es la indemnización por despido injustificado (alternativa a la reinstalación)?
 - a) 1 mes de salario

- b) 3 meses de salario
 - c) 5 meses de salario
 - d) 12 meses de salario
9. ¿Cuántos días de aguinaldo mínimo establece la Ley Federal del Trabajo?
- a) 10 días
 - b) 15 días
 - c) 20 días
 - d) 30 días
10. ¿Cuál es la prima vacacional mínima?
- a) 10%
 - b) 25%
 - c) 30%
 - d) 50%

Clave de respuestas:

- 1. a) ✓
- 2. b) ✓
- 3. b) ✓
- 4. c) ✓
- 5. c) ✓
- 6. c) ✓
- 7. c) ✓
- 8. b) ✓
- 9. b) ✓
- 10. b) ✓

Evaluación:

- 10 correctas: Excelente (100%)
- 8-9 correctas: Bueno (80-90%)
- 6-7 correctas: Suficiente (60-70%)
- Menos de 6 correctas: Insuficiente (requiere reforzar conocimientos)

—

Lecturas complementarias

1. **Código Fiscal de la Federación** - Consultar arts. 4-6, 10-12, 15-17, 28-29
2. **Ley del Impuesto sobre la Renta** - Consultar arts. 1, 96, 140, 206
3. **Ley del Impuesto al Valor Agregado** - Consultar arts. 1, 1-A, 5, 15
4. **Ley Federal del Trabajo** - Consultar arts. 2, 8, 20-47, 56-63, 76, 80, 82-89, 117, 162
5. **Ley del Seguro Social** - Consultar arts. 12-15, 185-200, 201-216
6. **Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores** - Consultar art. 29
7. **Ley de Inversión Extranjera** - Consultar arts. 1-20
8. **Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)** - Libro 2, Anexo 4
9. **Código de Comercio** - Arts. 1415-1463 (Arbitraje)
10. **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** - Arts. 31, 73, 123

UNIDAD 7. TALLER: COMPLIANCE EMPRESARIAL Y PUESTA EN OPERACIÓN

UNIDAD 7

TALLER: COMPLIANCE EMPRESARIAL Y PUESTA EN OPERACIÓN

Mapa conceptual

TALLER: COMPLIANCE EMPRESARIAL Y PUESTA EN OPERACIÓN

- 1. Clasificación SCIAN
 - Sectores industriales
 - Clasificación de riesgo
 - Consulta en INEGI
- 2. Viabilidad del negocio
 - Uso de suelo (H1, H2, HC, E, I, CE)
 - Dictamen de compatibilidad
- 3. Apertura de empresas
 - SARE: ventanilla única
 - Licencia de funcionamiento
 - Licencias de construcción
- 4. Constitución de la sociedad
 - Escritura pública notarial
 - Registro Público de Comercio
 - RFC y e.firma
 - Tipos societarios: SAS, SRL, SA
- 5. Registros federales
 - REPSE, SIEM, IMPI, COFEPRIS
 - Constancia de situación fiscal
- 6. Compliance continuo
 - CFDI 4.0 y contabilidad electrónica
 - Pagos provisionales ISR/IVA
 - DIOT
 - Altas IMSS e INFONAVIT
- 7. Calendario anual
 - Obligaciones mensuales
 - Obligaciones trimestrales
 - Obligaciones anuales
- 8. Prevención y datos
 - LFPIORPI (lavado de dinero)
 - LFPDPPP (datos personales)

Objetivos de aprendizaje

Al concluir esta unidad, el estudiante será capaz de:

1. Clasificar una actividad económica según el sistema SCIAN y evaluar su riesgo regulatorio.
2. Determinar la viabilidad de un negocio consultando uso de suelo y compatibilidad urbanística.
3. Identificar los trámites de apertura mediante SARE y sus exclusiones.
4. Conocer los requisitos y procedimientos para licencias de construcción.
5. Describir los pasos de constitución de una sociedad mercantil.
6. Explicar los registros federales obligatorios (REPSE, SIEM, IMPI, COFEPRIS).
7. Cumplir con las obligaciones de compliance continuo: CFDI 4.0, pagos provisionales, contabilidad electrónica y DIOT.
8. Elaborar un calendario anual de compliance empresarial.
9. Aplicar las obligaciones de prevención de lavado de dinero y protección de datos personales.

—

Competencias a desarrollar

- **Competencia regulatoria:** Capacidad de identificar y cumplir normativas aplicables al giro del negocio. - **Competencia administrativa:** Gestión de trámites, plazos y documentación ante autoridades. - **Competencia fiscal:** Cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales, trimestrales y anuales. - **Competencia laboral:** Inscripción de trabajadores ante seguridad social y obligaciones patronales. - **Competencia ética:** Implementación de programas de compliance, prevención de lavado y protección de datos. —

Clasificación SCIAN: sector, subsector, rama, subrama y clase

 **Definición:** El Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) es la herramienta que permite clasificar las unidades económicas conforme a su actividad principal y secundarias. Es armonizado entre México, Estados Unidos y Canadá, y se actualiza cada cinco años.

La estructura SCIAN se organiza en niveles jerárquicos:

Nivel	Dígitos	Ejemplo	Descripción
Sector	2	72	Hospedaje y servicios de alimentos
Subsector	3	722	Servicios de alimentos y bebidas
Rama	4	7225	Restaurantes y otros servicios de alimentos
Subrama	5	72251	Restaurantes con servicio completo
Clase	6	722511	Restaurantes con servicio completo (sin bars)

 **Base legal:** Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Reglamento de la Ley del ISR en materia de cotización bursátil y otros dispositivos que remiten al SCIAN como referencia para clasificación de actividades.

Principales sectores SCIAN:

Código	Sector	Riesgo regulatorio
11	Agropecuaria	Medio
21	Minería	Alto
22	Suministro de electricidad, gas, agua	Alto
23	Construcción	Alto
31-33	Manufactura	Alto
43	Comercio al por mayor	Medio
46	Comercio al por menor	Bajo-Medio
48-49	Transporte y correo	Medio
51	Información en medios masivos	Medio
52	Servicios financieros y de seguros	Alto
53	Servicios inmobiliarios	Medio
54	Servicios profesionales y científicos	Bajo
56	Servicios de apoyo a los negocios	Bajo-Medio
61	Servicios educativos	Medio
62	Servicios de salud	Alto
71	Entretenimiento, artes, deportes	Medio
72	Hospedaje y servicios de alimentos	Medio
81	Otros servicios	Bajo

 **Ejemplo práctico:** Juan quiere abrir una taquería. Consulta en el portal del INEGI (<https://www.inegi.org.mx/app/scian/>) y encuentra que su actividad corresponde al código **722511** (Restaurantes con servicio completo). Este código le servirá para:

- Definir su régimen fiscal ante el SAT
- Consultar obligaciones específicas del sector
- Obtener licencias municipales correspondientes
- Determinar cuotas del IMSS según la prima de riesgo

 **Importante:** La clasificación SCIAN determina la **prima de riesgo** que pagará el patrón al IMSS. Una taquería tiene un riesgo diferente a una minera o una fábrica de explosivos. Elegir incorrectamente el código puede generar multas o cuotas indebidamente altas.

Consulta en INEGI: El portal <https://www.inegi.org.mx/app/scian/> permite buscar por palabra clave o navegar la estructura jerárquica. También puedes descargar el catálogo completo en formato Excel.

Viabilidad del negocio: consulta de uso de suelo y compatibilidad urbanística

Antes de constituir cualquier negocio, es fundamental verificar que el inmueble donde operará cuenta con el **uso de suelo** adecuado. Un error en esta etapa puede significar la clausura del negocio.

Clasificación de usos de suelo municipal:

Clave	Uso	Descripción	Ejemplos de negocios
H1	Habitacional bajo	Viviendas unifamiliares	No aplica para negocios
H2	Habitacional medio	Viviendas y equipamiento básico	Panaderías, tiendas de la esquina
HC	Habitacional alto	Viviendas densas	Restaurantes, consultorios
E	Equipamiento	Servicios públicos	Hospitales, escuelas, oficinas
I	Industrial	Manufactura, almacenes	Fábricas, centros de distribución
CE	Comercio y servicios	Actividad comercial	Tiendas, restaurantes, oficinas

 **Base legal:** Ley General de Asentamientos Humanos, Planes de Desarrollo Urbano Municipal, Reglamentos de Zonificación de cada Ayuntamiento.

Procedimiento de consulta:

1. **Ubicación del inmueble:** Se necesita la dirección catastral o la clave del predio.
2. **Consulta en Dirección de Desarrollo Urbano:** El Ayuntamiento emite un dictamen de uso de suelo.
3. **Verificación de compatibilidad:** Se confirma que el giro del negocio es compatible con el uso autorizado.
4. **Obtención del certificado:** Documento oficial que acredita la compatibilidad.

 **Ejemplo práctico:** Juan quiere abrir su taquería en un local comercial. Consulta en la Dirección de Desarrollo Urbano de su municipio y obtiene un dictamen que indica que el inmueble tiene uso **CE** (Comercio y Servicios), lo cual es compatible con restaurantes. Sin embargo, si hubiera querido abrir una fábrica de alimentos en ese mismo local, habría necesitado un cambio de uso de suelo a **I** (Industrial).

 **Importante:** Algunos municipios requieren additionally:

- Dictamen ambiental (para olores, aguas residuales)
- Dictamen sanitario (COFEPRIS para alimentos)
- Protección civil (extintores, salidas de emergencia)
- Licencia de anuncio (para letreros exteriores)

Costos y plazos típicos:

Trámite	Costo aproximado	Plazo
Dictamen de uso de suelo	\\$500 - \\$2,000 MXN	5-10 días hábiles
Cambio de uso de suelo	\\$3,000 - \\$15,000 MXN	30-90 días
Dictamen ambiental	\\$2,000 - \\$8,000 MXN	15-30 días
Licencia de anuncio	\\$300 - \\$1,500 MXN	5-15 días

Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)

 **Definición:** El SARE (Sistema de Apertura Rápida de Empresas) es una ventanilla única que agiliza la apertura de negocios en las áreas de comercio y servicios. Fue creado para reducir los tiempos y costos de apertura de micro, pequeñas y medianas empresas.

 **Base legal:** Ley para la Apertura Rápida de Empresas (DOF 11-06-2018), Reglamento de la Ley para la Apertura Rápida de Empresas.

Alcance del SARE:

- Aplica exclusivamente a actividades de **comercio y servicios**
- Excluye actividades reguladas por licencia especial (salud, alimentos, educación, construcción)
- Micro, pequeñas y medianas empresas conforme a la Ley de Micro, Pequeñas y Medianas Industrias

PROSARE: Catálogo de trámites

El Portal de Orientación para la Apertura Rápida de Empresas (PROSARE) es la plataforma digital que permite:

- Consultar los trámites necesarios según el giro
- Realizar pagos en línea
- Descargar constancias

Procedimiento de apertura:

Paso	Acción	Plazo
1	Registro en línea en PROSARE	Inmediato
2	Pago de derechos (si aplica)	Inmediato
3	Verificación de requisitos	1 día hábil
4	Emisión de constancia SARE	Máximo 2 días hábiles
5	Inicio de operaciones	A partir de la constancia

 **Ejemplo práctico:** Juan decide abrir su taquería en un local pequeño. Consulta PROSARE y verifica que su actividad (restaurantes) **sí es elegible** para SARE. Realiza el registro en línea, paga los derechos de \$1,200 MXN y en 2 días hábiles obtiene su constancia de apertura. Con ella puede iniciar operaciones mientras gestiona la licencia ordinaria.

 **Importante:** La constancia SARE **no sustituye** la licencia de funcionamiento municipal, pero permite operar mientras se obtiene. Las exclusiones incluyen:

- Fabricación y venta de alimentos (requiere licencia sanitaria COFEPRIS)
- Servicios de salud
- Actividades mineras
- Construcción
- Actividades financieras reguladas

Licencias de construcción: tipos, requisitos y procedimiento

Las licencias de construcción son autorizaciones municipales que permiten ejecutar obras en un inmueble. Son independientes de la licencia de funcionamiento.

Tipos de licencia:

Tipo	Descripción	Ejemplo
Obra menor	Reparaciones, mantenimiento, acabados	Pintar, instalar pisos, cambiar plomería
Obra mayor	Construcción, ampliación, estructura	Edificar un local, ampliar un edificio
Demolición	Destrucción total o parcial	Demoler una estructura para reconstruir
Modificación	Cambios en uso o distribución	Convertir un departamento en oficina

Requisitos generales:

1. **Solicitud formal** ante la Dirección de Desarrollo Urbano
2. **Planos arquitectónicos** firmados por arquitecto titulado
3. **Dictamen de uso de suelo** vigente
4. **Pago de derechos** (varía según el valor de la obra)
5. **Estudio de impacto ambiental** (si aplica)
6. **Seguro de daños a terceros**

 **Base legal:** Ley General de Bienes Nacionales, Leyes de Desarrollo Urbano Estatales, Reglamentos de Construcción Municipales.

Procedimiento:

1. Presentación de solicitud con documentos
2. Revisión de expediente (1-5 días)
3. Dictamen técnico (10-30 días)
4. Pago de derechos
5. Expedición de licencia (5 días)
6. Inicio de obra
7. Inspecciones durante la obra
8. Finiquito y constancia de terminación

 **Ejemplo práctico:** Juan decide remodelar su local para la taquería. Necesita ampliar la cocina y cambiar el frente. Presenta una solicitud de **obra menor** ante el Ayuntamiento con planos del arquitecto, pago de derechos por \$3,500 MXN y dictamen de uso de suelo. En 20 días obtiene la licencia e inicia la remodelación.

Constitución de la sociedad: pasos notariales, Registro Público de Comercio, RFC y e.firma

La constitución de una sociedad mercantil en México sigue un procedimiento formal con pasos específicos.

PASO 1: Designación de nombre

- Se presentan 3 opciones de denominación ante notario o directamente ante la Secretaría de Economía
- Se verifica disponibilidad en el Registro Público de Comercio
- Costo: \$250 - \$500 MXN
- Plazo: 1-3 días hábiles

PASO 2: Escritura pública ante notario

- El notario redacta la escritura constitutiva
- Se definen: capital social, socios, administración, objeto social, domicilio
- Se pagan derechos notariales (varía por capital social)

- Costo: \$8,000 - \$25,000 MXN (dependiendo del capital)
- Plazo: 5-15 días

PASO 3: Inscripción en Registro Público de Comercio

- La escritura se inscribe en el Registro Público de Comercio
- Se obtiene la constancia de inscripción
- Costo: \$500 - \$1,500 MXN
- Plazo: 5-10 días hábiles

PASO 4: Obtención de RFC ante el SAT

- Se presenta acta constitutiva + identificación oficial
- Se solicita el Registro Federal de Contribuyentes
- Se emite cédula de identificación fiscal
- Costo: Gratuito
- Plazo: Inmediato (en línea) o 1-3 días (presencial)

PASO 5: Apertura de cuenta bancaria empresarial

- Se necesita: escritura constitutiva, RFC, identificación, comprobante de domicilio
- Se elige banco conforme a necesidades del negocio
- Costo: Variable (comisiones mensuales)
- Plazo: 1-5 días

PASO 6: Registro patronal ante IMSS

- Se inscribe a la empresa como patrón
- Se registran trabajadores iniciales
- Se determina la prima de riesgo según SCIAN
- Costo: Gratuito
- Plazo: 1-3 días hábiles

Tipos societarios prácticos:

Tipo	Capital mínimo	Socios	Responsabilidad	Ideal para
SAS	\\$1 MXN	Múltiples	Limitada al capital	Startups, emprendedores
SRL	No hay mínimo	2-50	Limitada al capital	Negocios familiares, pequeños
SA	No hay mínimo	2 o más	Limitada al capital	Empresas grandes, cotización

💡 **Ejemplo práctico:** Juan y su socio deciden constituir una **SAS** para su taquería. Eligen el nombre «Taquería El Buen Sabor SAS», verifican disponibilidad y acuden al notario. La escritura cuesta \$12,000 MXN. La inscripción en el Registro Público: \$800 MXN. El RFC lo obtienen en línea el mismo día. Abren cuenta bancaria en 3 días y se registran ante IMSS. Total estimado: \$15,000 - \$20,000 MXN en 3 semanas.

Registros federales: REPSE, SIEM, IMPI, COFEPRIS

Una vez constituida la empresa, existen registros federales obligatorios según el tipo de actividad.

REPSE (Registro Especial de Prestadores de Servicios Especializados)

 **Base legal:** Art. 15 de la Ley Federal del Trabajo (reformado 2021)

 **Definición:** El REPSE es el registro obligatorio para personas físicas o morales que presten servicios especializados u obras especializadas a través de contratos de prestación de servicios.

Obligaciones del REPSE:

- Inscribirse ante la STPS
- Presentar declaraciones bimestrales
- Demostrar que los trabajadores están dados de alta ante el IMSS
- Mantener actualizados los datos registrales

SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicana)

 **Base legal:** Ley Federal de Protección a la Información en Posesión de los Particulares

El SIEM es el portal donde las empresas publican sus avisos de privacidad y obligaciones de transparencia. Es obligatorio para empresas con más de 50 trabajadores o que manejen datos personales sensibles.

IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)

- **Registro de marca:** Protege el nombre y logo del negocio (\$2,000 - \$5,000 MXN por clase)
- **Patente:** Protege invenciones (\$5,000 - \$20,000 MXN)
- **Aviso comercial:** Protege lemas, diseños (\$1,500 - \$3,000 MXN)

COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios)

- Autorizaciones sanitarias para alimentos, bebidas, productos cosméticos
- Licencia sanitaria para establecimientos
- Registro sanitario para productos
- Costos: \$2,000 - \$15,000 MXN según tipo
- Plazos: 30-90 días

 **Ejemplo práctico:** Juan necesita:

- **REPSE:** No aplica porque no presta servicios especializados (es restaurantero).
- **SIEM:** Solo si tiene más de 50 empleados o maneja datos sensibles.
- **IMPI:** Registra la marca «Taquería El Buen Sabor» por \$3,500 MXN.
- **COFEPRIS:** Obtiene la licencia sanitaria para alimentos por \$4,000 MXN.

Operación y compliance continuo: CFDI 4.0, pagos provisionales, contabilidad electrónica, DIOT; altas patronales IMSS/INFONAVIT

Una vez en operación, la empresa debe cumplir obligaciones fiscales y laborales de forma continua.

CFDI 4.0 (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet)

 **Base legal:** Resolución Miscelánea Fiscal, Reglas para la Emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.

El CFDI 4.0 es el comprobante fiscal digital obligatorio para toda transacción comercial. Incluye:

- **Factura** (Ingreso)
- **Nómina** (Nómina)
- **Egreso** (Notas de crédito)
- **Traslado** (Carta porte)
- **Pago** (Complemento de pago)

Requisitos del CFDI 4.0:

- Uso de CFDI obligatorio en todas las facturas
- Inclusión de régimen fiscal del emisor
- Inclusión de domicilio fiscal
- Complemento de pago para pagos parciales
- Timbrado ante el SAT (certificado digital)

Pagos provisionales de ISR e IVA

Obligación	Periodicidad	Plazo	Forma de pago
ISR mensual	Mensual	Del 1 al 17 del mes siguiente	línea de captura
IVA mensual	Mensual	Del 1 al 17 del mes siguiente	línea de captura
IEPS mensual	Mensual	Del 1 al 17 del mes siguiente	línea de captura
Impuesto nominal	Mensual	Del 1 al 17 del mes siguiente	línea de captura

Contabilidad electrónica

La contabilidad electrónica consiste en el envío mensual al SAT de:

- **Balanza de comprobación** (dentro de los 25 días del mes siguiente)
- **Estado de resultados** (cuando lo solicite el SAT)
- **Catálogo de cuentas** (actualización anual)

DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros)

 **Base legal:** Art. 32 del Código Fiscal de la Federación

La DIOT es una declaración mensual donde se reportan las operaciones con proveedores para efectos de IVA acreditable.

- **Periodicidad:** Mensual
- **Plazo:** Del 1 al 17 del mes siguiente
- **Formato:** Electrónico (DIM o DIOT en línea)
- **Contenido:** RFC del proveedor, monto, tipo de operación, IVA trasladado

Altas patronales IMSS

- Inscripción de cada trabajador dentro de los 5 días de su contratación
- Clave de registro patronal
- Pago de cuotas obrero-patronales (85% patronal, 15% trabajador)

INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores)

- Aportación patronal del **5%** sobre el salario diario integrado
- Pago mensual junto con las cuotas del IMSS
- Registro de movimientos patronales

 **Ejemplo práctico:** Juan tiene 8 empleados. Cada mes debe:

- Facturar todo con CFDI 4.0
- Pagar ISR e IVA provisionales (estimado: \$8,000 MXN/mes)
- Enviar balanza de comprobación al SAT
- Presentar DIOT reportando compras a proveedores

- Pagar cuotas del IMSS (\$45,000 MXN/mes approx.)
- Pagar INFONAVIT 5% (\$6,000 MXN/mes approx.)
- Inscribir nuevos trabajadores en IMSS dentro de 5 días

Calendario anual de compliance: declaraciones periódicas, IMSS, INFONAVIT, SIEM, libros sociales, asambleas

El cumplimiento fiscal y laboral requiere un calendario estructurado. El incumplimiento genera multas, recargos y actualizaciones.

Calendario mensual de compliance:

Mes	Obligaciones principales
Enero	DIOT (diciembre), Pago anual ISR personas físicas, Constancia de situación fiscal, Actualización de datos ante el SAT
Febrero	Declaración anual personas morales (28 feb), Cuotas IMSS, Aportaciones INFONAVIT, DIOT (enero)
Marzo	Constancia de situación fiscal, Actualización de datos, DIOT (febrero)
Abril	IMSS cuotas, INFONAVIT aportaciones, DIOT (marzo), Balanza de comprobación Q1
Mayo	Balance general, Estado de resultados, DIOT (abril)
Junio	Asamblea ordinaria de accionistas (SA), Libro de actas, DIOT (mayo)
Julio	Pago provisional IVA semestral, DIOT (junio), Balanza de comprobación Q2
Agosto	Revisión de contratos laborales, DIOT (julio)
Septiembre	Inventario de bienes, DIOT (agosto), Balanza de comprobación Q3
Octubre	Planificación fiscal año siguiente, DIOT (septiembre)
Noviembre	IMSS, INFONAVIT, DIOT (octubre), Balanza de comprobación Q4
Diciembre	Cierre contable, PTU (14 mayo - 30 junio), Aguinaldo (20 dic), DIOT (noviembre)

Libros sociales:

- **Actas de asamblea:** Registro de decisiones de socios/accionistas
- **Registro de acciones:** Libro donde se inscriben las acciones y su transmisión
- **Libro de actas de consejo de administración:** Para SA
- **Inventario de bienes:** Registro actualizado de activos fijos

Asambleas obligatorias:

Tipo	Periodicidad	Contenido mínimo
Ordinaria	Anual (dentro de los 4 meses del cierre)	Aprobación de estados financieros, distribución de utilidades, nombramiento de administrador
Extraordinaria	Cuando sea necesario	Modificación de estatutos, aumento de capital, fusión, escisión

 **Base legal:** Ley General de Sociedades Mercantiles (arts. 182-203)

 **Ejemplo práctico:** Juan, con su taquería constituida como SAS, debe:

- Llevar libro de actas digital
- Celebrar asamblea ordinaria en junio para aprobar estados financieros de 2025
- Designar administrador (él mismo) para 2026
- Registrar en el libro de actas todas las decisiones importantes
- Presentar DIOT mensualmente
- Declaración anual de ISR (abril)

Prevención de lavado de dinero (LFPIORPI) y protección de datos personales (LFPDPPP)

LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita)

 **Base legal:** LFPIORPI (DOF 17-10-2012), Reglamento de la LFPIORPI

 **Objetivo:** Proteger el sistema financiero y la economía nacional de recursos provenientes de actividades ilícitas.

Actividades Vulnerables (Art. 4 LFPIORPI):

Actividad	Descripción	Obligaciones
Comercio al por mayor	Venta de mercancías por mayoreo	Identificar clientes, reportar
Comercio al por menudeo	Venta de mercancías al detal	Reportar operaciones inusuales
Joyería	Venta de joyas y metales preciosos	Identificar clientes, reportar
Bienes inmuebles	Compraventa de inmuebles	Identificar clientes, reportar
Automóviles	Compraventa de vehículos	Identificar clientes, reportar
Prestamistas	Préstamos de dinero	Identificar clientes, reportar
Servicios profesionales	Contadores, abogados	Identificar clientes, reportar
Loterías	Venta de boletos	Identificar clientes, reportar

Obligaciones:

1. **Identificar a los clientes** que realicen operaciones de más de \$30,000 MXN
2. **Reportar operaciones inusuales** ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)
3. **Conservar registros** por un mínimo de 5 años
4. **Presentar avisos mensuales** de operaciones realizadas
5. **Designar un oficial de cumplimiento**

Reportes:

- **Avisos mensuales:** Reporte de operaciones realizadas (formato electrónico)
- **Reportes de operaciones inusuales:** Cuando se detecte una operación sospechosa
- **Reportes de transferencias electrónicas:** Transferencias superiores a \$50,000 MXN

Sanciones:

- Multas de \$25,000 a \$150,000 MXN por cada infracción
- Inhabilitación temporal o definitiva
- Cancelación del registro

- Responsabilidad penal

LFPDPPP (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares)



Base legal: LFPDPPP (DOF 27-04-2010), Reglamento de la LFPDPPP

Principios fundamentales:

Principio	Descripción
Licitud	El tratamiento debe ser lícito
Finalidad	Solo para los fines informados
Consentimiento	El titular debe autorizar
Información	El titular debe ser informado
Calidad	Los datos deben ser adecuados
Seguridad	Medidas de protección
Confidencialidad	Reserva de los datos
Veracidad	Los datos deben ser correctos

Aviso de privacidad:

- **Obligatorio** para todas las empresas que traten datos personales
- **Contenido mínimo:** identidad del responsable, finalidad, derechos ARCO, transferencias, medios para ejercer derechos
- **Disponibilidad:** Debe ser accesible al titular

Derechos ARCO:

Derecho	Descripción	Ejercicio
*A*cceso	Conocer qué datos se tienen	Solicitar copia de los datos
*R*ectificación	Corregir datos inexactos	Solicitar corrección
*C*ancelación	Eliminar datos innecesarios	Solicitar eliminación
*O*posición	Oponerse al tratamiento	Negar el uso de los datos

Datos sensibles (requieren consentimiento expreso):

- Origen étnico o racial
- Opiniones políticas
- Convicciones religiosas
- Afiliación sindical
- Salud
- Vida sexual
- Datos genéticos
- Biométricos

Obligaciones del responsable:

1. Implementar medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas

Esquema de síntesis

COMPLIANCE EMPRESARIAL Y PUESTA EN OPERACIÓN

- 7.1 CLASIFICACIÓN SCIAN
 - Estructura: sector → subsector → rama → subrama → clase
 - Sectores: 11-81
 - Riesgo: bajo, medio, alto
 - Consulta: INEGI
- 7.2 VIABILIDAD DEL NEGOCIO
 - Uso de suelo: H1, H2, HC, E, I, CE
 - Dictamen de compatibilidad
 - Permisos adicionales
- 7.3 SARE
 - Ventanilla única
 - Comercio y servicios
 - Máximo 2 días hábiles
 - PROSARE: catálogo de trámites
- 7.4 LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
 - Tipos: obra menor, mayor, demolición, modificación
 - Requisitos: planos, uso de suelo, pago
 - Dirección de Desarrollo Urbano
- 7.5 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
 - PASO 1: Designación de nombre
 - PASO 2: Escritura pública notarial
 - PASO 3: Registro Público de Comercio
 - PASO 4: RFC ante SAT
 - PASO 5: Cuenta bancaria
 - PASO 6: Registro patronal IMSS
- 7.6 REGISTROS FEDERALES
 - REPSE (servicios especializados)
 - SIEM (transparencia)
 - IMPI (propiedad industrial)
 - COFEPRIS (salud)
- 7.7 COMPLIANCE CONTINUO
 - CFDI 4.0 (facturación electrónica)
 - Pagos provisionales ISR/IVA
 - Contabilidad electrónica
 - DIOT
 - IMSS/INFONAVIT
- 7.8 CALENDARIO ANUAL
 - Enero: DIOT, pago anual ISR
 - Febrero: declaración anual personas morales
 - Marzo: constancia de situación fiscal
 - Junio: asamblea ordinaria
 - Diciembre: cierre contable, aguinaldo
 - Libros sociales
- 7.9 LAVADO Y DATOS PERSONALES
 - LFPRIORPI: actividades vulnerables
 - Identificar clientes
 - Reportar operaciones inusuales
 - Conservar registros 5 años
 - LFPDPPP: protección de datos
 - Aviso de privacidad
 - Derechos ARCO
 - Datos sensibles

Cuestionario de estudio

1. ¿Cuál es la estructura jerárquica del SCIAN y cuántos dígitos tiene cada nivel?
2. Un restaurant con código SCIAN 722511 ¿a qué nivel de la clasificación corresponde y qué riesgo regulatorio tiene?
3. ¿Cuáles son los tres tipos de uso de suelo que permiten la operación de un negocio comercial?
4. ¿Qué es el SARE y cuál es el plazo máximo para obtener la constancia de apertura?
5. Menciona tres actividades que están excluidas del SARE.
6. ¿Cuáles son los pasos para la constitución de una sociedad mercantil en México?
7. ¿Qué es el REPSE y para quién es obligatorio su registro?
8. ¿Cada cuánto se debe presentar la DIOT ante el SAT?
9. ¿Qué elementos debe contener el CFDI 4.0 que no contenía la versión anterior?
10. ¿Cuál es la aportación patronal al INFONAVIT y sobre qué base se calcula?
11. Menciona cinco actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI.
12. ¿Cuáles son los derechos ARCO y en qué consiste cada uno?
13. ¿Qué datos se consideran sensibles conforme a la LFPDPPP?
14. ¿En qué mes debe celebrarse la asamblea ordinaria de accionistas y qué se aprueba?
15. ¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero?

Caso práctico 1: Apertura de una taquería

Situación: Juan Pérez quiere abrir una taquería en la ciudad de Puebla. Tiene un local comercial en la colonia Centro, con uso de suelo CE. Cuenta con \$200,000 MXN de capital inicial.

Preguntas:

1. ¿Qué clasificación SCIAN le corresponde y qué riesgo tiene?
2. ¿Qué trámites de apertura debe realizar?
3. ¿Puede acogerse al SARE? ¿Por qué?
4. ¿Qué registros federales necesita?
5. ¿Cuál es el procedimiento completo de constitución si decide crear una SAS?

Solución esperada:

- SCIAN: 722511 (Restaurantes con servicio completo), riesgo medio
- Trámites: dictamen de uso de suelo, SARE (si aplica), licencia sanitaria COFEPRIS, licencia de funcionamiento
- SARE: Sí aplica porque es comercio y servicios; obtiene constancia en 2 días hábiles
- Registros: IMPI (marca), COFEPRIS (licencia sanitaria)

- Constitución: Nombre → notario → Registro Público → RFC → cuenta bancaria → IMSS. Costo estimado: \$18,000 MXN
-

Caso práctico 2: Compliance fiscal de un negocio en operación

Situación: La SAS «Comercializadora del Sur» facturó \$850,000 MXN en el mes de marzo. Tiene 12 empleados y sus compras a proveedores fueron de \$320,000 MXN.

Preguntas:

1. ¿Qué impuestos debe pagar provisionalmente en abril?
2. ¿Qué declaración informativa debe presentar?
3. ¿Cuál es el plazo para el envío de la balanza de comprobación?
4. ¿Qué cuotas del IMSS debe pagar?
5. ¿Qué obligación tiene con INFONAVIT?

Solución esperada:

- ISR provisional: 30% de la utilidad gravable (aprox. \$50,000 MXN)
 - IVA: 16% sobre ventas menos acreditable (aprox. \$84,800 MXN)
 - DIOT: Reportar las compras de \$320,000 MXN con IVA acreditable
 - Balanza: Dentro de los 25 días de abril (25 de abril)
 - IMSS: Cuotas obrero-patronales según salario y prima de riesgo
 - INFONAVIT: 5% sobre salario diario integrado de los 12 trabajadores
-

Caso práctico 3: Prevención de lavado de dinero

Situación: Juan recibe a un cliente que quiere comprar 50 tarjetas de regalo de \$1,000 MXN cada una (total: \$50,000 MXN). El cliente paga en efectivo y no presenta identificación.

Preguntas:

1. ¿Qué obligaciones tiene Juan conforme a la LFPIORPI?
2. ¿Debe reportar esta operación? ¿Ante quién?
3. ¿Qué debe hacer si el cliente se niega a identificarse?
4. ¿Qué consecuencias tiene para Juan no cumplir con estas obligaciones?

Solución esperada:

- Juan debe identificar al cliente con oficialmente antes de realizar la operación
 - Debe reportar la operación ante la UIF en el aviso mensual
 - Si el cliente se niega, Juan debe negarse a realizar la operación
 - Sanciones: multas de \$25,000 a \$150,000 MXN, inhabilitación, responsabilidad penal
-

Caso práctico 4: Protección de datos personales

Situación: Una clienta de la taquería solicita que Juan elimine su número de teléfono y nombre de la base de datos de reservaciones. Juan no tiene aviso de privacidad visible.

Preguntas:

1. ¿Qué derecho está ejerciendo la clienta?
2. ¿Qué obligación tiene Juan con el aviso de privacidad?
3. ¿En cuánto tiempo debe responder Juan a la solicitud?
4. ¿Qué sanciones puede enfrentar Juan?

Solución esperada:

- La clienta ejerce su derecho de **cancelación** conforme a los derechos ARCO
- Juan está obligado a tener un aviso de privacidad visible y accesible
- Debe responder en **20 días hábiles**
- Sanciones: multas de \$100,000 a \$3,200,000 MXN, indemnización

—

Actividad: Clasificación SCIAN y consulta

Actividad 1: Clasificación SCIAN y consulta

Objetivo: Clasificar una actividad económica y evaluar su riesgo.

Instrucciones:

1. Formar equipos de 3-4 integrantes
2. Cada equipo elegirá un negocio real de su comunidad
3. Consultar en el portal del INEGI (<https://www.inegi.org.mx/app/scian/>) la clasificación SCIAN
4. Identificar el código completo (6 dígitos)
5. Evaluar el riesgo regulatorio
6. Presentar resultados en exposición de 5 minutos

Criterios de evaluación:

- Clasificación correcta del código SCIAN
 - Justificación del riesgo asignado
 - Manejo del portal INEGI
 - Calidad de la exposición
-

Actividad: Simulación de trámites de apertura

Actividad 2: Simulación de trámites de apertura

Objetivo: Simular el proceso completo de apertura de un negocio.

Instrucciones:

1. Formar equipos de 4-5 integrantes
2. Cada equipo elegirá un tipo de negocio
3. Simular los trámites en orden:
 - Dictamen de uso de suelo
 - SARE (si aplica)
 - Constitución de la sociedad
 - RFC
 - Registros federales
4. Elaborar un expediente completo con documentos simulados
5. Presentar el proceso completo con cronograma

Criterios de evaluación:

- Secuencia correcta de trámites
- Documentación completa
- Cumplimiento de plazos
- Creatividad en la simulación

Actividad: Elaboración de calendario de compliance

Actividad 3: Elaboración de calendario de compliance

Objetivo: Crear un calendario personalizado de obligaciones para un negocio específico.

Instrucciones:

1. Elegir un negocio (real o simulado)
2. Identificar todas las obligaciones fiscales, laborales y de compliance
3. Elaborar un calendario mensual detallado con:
 - Obligación
 - Plazo
 - Autoridad ante la que se presenta
 - Costo aproximado
 - Responsable
4. Crear recordatorios digitales (Google Calendar, Outlook)
5. Presentar el calendario y explicar su utilidad

Criterios de evaluación:

- Calendario completo (todos los meses)
- Inclusión de todas las obligaciones aplicables
- Precisión en plazos y costos
- Utilidad práctica del calendario

— **Objetivo:** Elaborar un expediente de compliance completo para un negocio real o simulado.

Descripción: El estudiante creará un expediente que contenga toda la documentación y trámites necesarios para la puesta en operación de un negocio, incluyendo compliance continuo.

Fases del taller:

FASE 1: Planificación del negocio (1 hora)

- Definir tipo de negocio, giro, ubicación
- Identificar clasificación SCIAN
- Evaluar viabilidad de uso de suelo
- Determinar tipo societario

FASE 2: Trámites de apertura (2 horas)

- Elaborar lista de trámites requeridos
- Simular obtención de dictámenes
- Verificar elegibilidad para SARE
- Elaborar cronograma de trámites

FASE 3: Constitución y registros (2 horas)

- Elaborar documentos constitutivos simulados
- Diseñar organigrama
- Identificar registros federales
- Calcular costos de constitución

FASE 4: Compliance continuo (2 horas)

- Elaborar calendario anual de obligaciones
- Diseñar checklist mensual
- Identificar obligaciones de prevención de lavado
- Elaborar aviso de privacidad básico

FASE 5: Presentación (1 hora)

- Exponer el expediente completo
- Responder preguntas
- Recibir retroalimentación

Producto final: Expediente de compliance que incluya:

- ☒ Clasificación SCIAN y evaluación de riesgo
- ☒ Dictamen de uso de suelo (simulado)
- ☒ Verificación de elegibilidad SARE
- ☒ Lista de trámites de apertura
- ☒ Documentos constitutivos (simulados)
- ☒ Calendario anual de compliance
- ☒ Checklist mensual de obligaciones
- ☒ Aviso de privacidad básico
- ☒ Programa de prevención de lavado (elementos básicos)
- ☒ Presupuesto de constitución y operación

Criterios de evaluación:

Criterio	Porcentaje			Completitud del expediente	30%	Precisión de la información
	25%	Cumplimiento de plazos	20%	Calidad de la presentación	15%	Creatividad y utilidad práctica
	10%					

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas con base en el contenido de la unidad. Marque con (V) las respuestas correctas y con (F) las incorrectas.

1. El SCIAN clasifica las actividades económicas en 6 niveles jerárquicos.
 - V / F
2. El código SCIAN 461110 corresponde al comercio al por menor de abarrotes y dulcerías.
 - V / F
3. El uso de suelo CE permite la operación de una fábrica de alimentos.
 - V / F
4. El SARE permite la apertura de negocios en un máximo de 5 días hábiles.
 - V / F
5. La licencia SARE sustituye definitivamente la licencia de funcionamiento municipal.
 - V / F
6. Para constituir una SAS se requiere un capital social mínimo de \$50,000 MXN.
 - V / F
7. El REPSE es obligatorio para todas las empresas que contraten trabajadores.
 - V / F
8. El CFDI 4.0 debe incluir el régimen fiscal y domicilio del emisor.
 - V / F
9. La DIOT se presenta de forma mensual ante el SAT.
 - V / F
10. La aportación patronal al INFONAVIT es del 3% sobre el salario diario integrado.
 - V / F

Pregunta	Respuesta	Explicación
1	F	El SCIAN tiene 5 niveles (no 6): sector, subsector, rama, subrama y clase
2	V	Correcto, corresponde al comercio al por menor de abarrotes
3	F	El uso CE permite comercio y servicios, no industria (uso I)
4	F	El plazo máximo es de 2 días hábiles (no 5)
5	F	La constancia SARE no sustituye la licencia, solo permite operar mientras se obtiene
6	F	La SAS no tiene capital social mínimo (puede ser desde \$1 MXN)
7	F	El REPSE es solo para prestadores de servicios especializados (art. 15 LFT)
8	V	El CFDI 4.0 incluye régimen fiscal y domicilio fiscal del emisor
9	V	La DIOT es una declaración mensual ante el SAT
10	F	La aportación es del 5% (no 3%) sobre el salario diario integrado

Lecturas complementarias

1. **Portal del INEGI - SCIAN:** <https://www.inegi.org.mx/app/scian/>
 - Consulta gratuita de la clasificación industrial
 - Catálogo completo descargable en Excel
2. **PROSARE - Portal de Orientación para la Apertura Rápida de Empresas:** <https://www.gob.mx/prosare>
 - Catálogo de trámites por estado y giro
 - Simulador de costos
3. **Portal del SAT:** <https://www.sat.gob.mx>
 - Información sobre CFDI 4.0
 - Guías de llenado de DIOT
 - Calendario de obligaciones
4. **Portal de la STPS - REPSE:** <https://www.gob.mx/stps>
 - Registro Especial de Prestadores de Servicios Especializados
 - Guías de inscripción
5. **Portal de COFEPRIS:** <https://www.gob.mx/cofepris>
 - Autorizaciones sanitarias
 - Trámites en línea
6. **Diario Oficial de la Federación (DOF):** <https://www.dof.gob.mx>
 - Legislación vigente
 - Reformas fiscales
7. **UNAM - Facultad de Derecho:** Material académico sobre compliance empresarial y derecho mercantil.
8. **Cámara Nacional de Comercio (CANACO):** Guías prácticas para emprendedores sobre trámites de apertura.
9. **Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP):** Texto completo disponible en el DOF.
10. **Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI):** Texto completo disponible en el DOF.

—
Fin de la Unidad 7. Taller: Compliance Empresarial y Puesta en Operación

[

Bibliografía

Bibliografía básica

1. Calvo Marroquín, Orlando. *Derecho mercantil* (48.^a ed.). Limusa Noriega, 2011.
2. Díaz Bravo, Arturo. *Contratos mercantiles* (11.^a ed.). IURE Editores, 2012.
3. García Máyne, Eduardo. *Introducción al estudio del derecho* (65.^a ed.). Porrúa, 2025.
4. García Rendón, Manuel. *Sociedades mercantiles* (2.^a ed.). Oxford University Press, 2009.
5. Pereznieta Castro, Luis. *Introducción al estudio del derecho* (7.^a ed.). Oxford University Press, 2012.
6. Quintana Adriano, Enrique A. *Empresas mercantiles. Marco jurídico*. UNAM, IIJ, 2023.
7. Sanromán Aranda, Ramón. *Derecho corporativo y la empresa*. Cengage Learning, 2008.
8. Serra Rojas, Andrés. *Derecho económico* (9.^a ed.). Porrúa, 2007.
9. Vásquez del Mercado, Óscar. *Contratos mercantiles* (16.^a ed.). Porrúa, 2011.
10. Witker Jorge. *Introducción al derecho económico* (8.^a ed.). Hess, 2011.

Bibliografía complementaria

11. Bauche Garciadiego, M. *La empresa: nuevo derecho industrial, contratos comerciales y sociedades mercantiles* (2.^a ed.). Porrúa, 1983.
12. Castrillón y Luna, V. M. *Contratos mercantiles* (4.^a ed.). Porrúa, 2009.
13. García García, R. *Tratado sobre derecho de protección al consumidor* (2.^a ed.). Porrúa, 2016.
14. Latorre, Á. *Introducción al derecho*. Ariel, 2020.
15. Marzorati, O. *Derecho de los negocios internacionales* (3.^a ed.). Astrea, 2003.
16. Muñoz Rocha, C. I. *Bienes y derechos reales*. Oxford University Press, 2010.
17. Solorio Pérez, Ó. J. *Derecho de la propiedad intelectual*. Oxford University Press, 2010.
18. Villoro Toranzo, M. *Introducción al estudio del derecho*. Porrúa, 2018.

Legislación

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Código Civil Federal
- Código de Comercio
- Código Fiscal de la Federación
- Ley General de Sociedades Mercantiles
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
- Ley Federal del Derecho de Autor
- Ley Federal de Protección al Consumidor
- Ley Federal de Competencia Económica
- Ley del Impuesto sobre la Renta
- Ley del Impuesto al Valor Agregado
- Ley Federal del Trabajo

- Ley del Seguro Social
- Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
- Ley de Comercio Exterior
- Ley de Inversión Extranjera
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

]

[

Glosario

Acción. Título valor que representa una fracción del capital social de una sociedad anónima.

Acto de comercio. Acto jurídico realizado por un comerciante en ejercicio de su actividad profesional, sujeto a la regulación del derecho mercantil.

Acto jurídico. Manifestación de voluntad destinada a crear, modificar o extinguir obligaciones.

Aguinaldo. Prestación obligatoria que debe pagar el patrón a sus trabajadores, equivalente a un mínimo de 15 días de salario.

Aval. Acto por el cual una persona se obliga solidariamente con el girado, aceptante o endosante de un título de crédito.

Capacidad de goce. Aptitud de la persona para ser titular de derechos y obligaciones.

Capacidad de ejercicio. Aptitud de la persona para ejercer por sí misma sus derechos y obligaciones.

Cheque. Título de crédito que contiene la orden incondicional de pagar una cantidad determinada.

CFDI. Comprobante Fiscal Digital por Internet; documento electrónico que ampara operaciones fiscales.

Cláusula abusiva. Condición impuesta por el proveedor en un contrato de adhesión que causa un desequilibrio en los derechos y obligaciones.

Codeudor. Persona que se obliga junto con el deudor principal frente al acreedor.

Comerciante. Persona física o moral que se dedica de manera habitual al comercio.

Compraventa mercantil. Contrato por el cual una persona se obliga a entregar una cosa y la otra a pagar un precio cierto, cuando tiene carácter mercantil.

Competencia económica. Disponibilidad de mercado que permite a un oferente no estar sujeto a la influencia determinante de la demanda o de otros oferentes.

Confusión. Extinción de la obligación cuando se reúnen en una misma persona las cualidades de acreedor y deudor.

Consentimiento. Acuerdo de voluntades dirigido a la celebración de un acto jurídico.

Consumidor. Persona física o moral que adquiere, utiliza o disfruta bienes o servicios.

Contrato. Acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones.

Contrato de adhesión. Aquel cuyas cláusulas fueron impuestas por una de las partes.

Contrato bilateral. Aquel en que nacen obligaciones para ambas partes.

Contrato unilateral. Aquel en que una sola parte queda obligada.

Copyright. Derecho de autor; conjunto de facultades que la ley reconoce al creador de una obra.

Corredor público. Auxiliar mercantil que interviene como intermediario entre dos o más personas para facilitar la celebración de un negocio.

Cuota obrero-patronal. Aportación que realizan tanto el trabajador como el patrón al IMSS.

Dación en pago. Extinción de la obligación mediante la entrega de una cosa distinta a la debida.

Deudor. Persona obligada a cumplir una prestación.

Derecho administrativo. Rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y actividades de la administración pública.

Derecho corporativo. Conjunto de normas que regulan la constitución, funcionamiento y disolución de las sociedades mercantiles.

Derecho de autor. Conjunto de derechos patrimoniales y morales que la ley reconoce al creador de una obra original.

Derecho del consumidor. Conjunto de facultades que la ley reconoce a las personas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes o servicios.

Derecho laboral. Rama del derecho que regula las relaciones entre trabajadores y patrones.

Derecho mercantil. Rama del derecho privado que regula los actos de comercio y las relaciones jurídicas derivadas de ellos.

Derecho objetivo. Conjunto de normas que forman el ordenamiento jurídico vigente.

Derecho privado. Rama del derecho que regula las relaciones entre particulares.

Derecho público. Rama del derecho que regula las relaciones entre el Estado y los particulares.

Derecho social. Conjunto de normas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Derecho subjetivo. Facultad que tiene una persona para exigir algo amparada por el derecho objetivo.

Despido injustificado. Terminación de la relación laboral sin que medie causa justificada.

Domicilio fiscal. Lugar fijado por la autoridad tributaria para la atención de obligaciones fiscales.

Endoso. Firma del titular de un título de crédito en el reverso del mismo para transmitirlo.

Escisión. División del patrimonio de una sociedad en dos o más partes.

Factura electrónica. Comprobante fiscal digital (CFDI) que ampara la transmisión de bienes o prestación de servicios.

Franquicia. Contrato por el cual un franchiseador otorga al franchiseado el derecho a usar su marca, Know-how y métodos de negocio.

Hecho jurídico. Todo acontecimiento que produce efectos jurídicos sin ser manifestación de voluntad.

INFONAVIT. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; organismo que administra el fondo de vivienda.

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social; organismo que administra la seguridad social.

ISR. Impuesto sobre la Renta; gravamen que recae sobre los ingresos de personas físicas y morales.

IVA. Impuesto al Valor Agregado; impuesto al consumo que grava la enajenación de bienes y la prestación de servicios.

Jornada de trabajo. Tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su servicio.

Ley. Norma jurídica creada por el poder legislativo.

Libertad de comercio. Derecho fundamental que permite a toda persona dedicarse a la actividad económica que le convenga.

Liquidación. Conjunto de actos dirigidos a realizar los bienes de una sociedad disuelta y pagar a los acreedores.

Multa. Sanción pecuniaria impuesta por una autoridad administrativa.

Novación. Extinción de una obligación mediante la sustitución de un nuevo deudor, acreedor u obligación.

Nulidad absoluta. Invalidez del acto jurídico que afecta el interés público y puede ser declarada de oficio.

Nulidad relativa. Invalidez del acto jurídico que solo afecta el interés privado y solo puede ser declarada a petición del interesado.

Pagaré. Título de crédito por el cual el emisor se obliga incondicionalmente a pagar una suma determinada.

Patrón. Persona física o moral que contrata trabajadores a cambio de un salario.

Persona física. Ser humano considerado como sujeto de derechos y obligaciones.

Persona moral. Asociación de personas a la que el derecho reconoce personalidad jurídica propia.

Plazo. Tiempo que debe transcurrir para que pueda ejercitarse el derecho o se extinga la obligación.

Posesión. Poder material o jurídico que se ejerce sobre una cosa o derecho.

Prescripción. Modo de adquirir derechos o extinguir obligaciones por el transcurso del tiempo.

Prima vacacional. Prestación mínima equivalente al 25% de las vacaciones gozadas.

Propiedad. Derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien.

Protesto. Acto solemne mediante el cual se acredita la falta de aceptación o pago de un título de crédito.

PTU. Participación de los Trabajadores en las Utilidades; derecho de los trabajadores a recibir hasta el 10% de las utilidades.

Razón social. Nombre bajo el cual una persona moral se dedica al comercio.

Reglamento. Norma jurídica de carácter general emanada del poder ejecutivo.

Régimen simplificado. Régimen fiscal para pequeños contribuyentes con obligaciones reducidas.

Riesgo de trabajo. Enfermedad o accidente que sufre el trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo.

SAR. Sistema de Ahorro para el Retiro; mecanismo de ahorro para la pensión.

SAS. Sociedad por Acciones Simplificada; tipo societario simplificado para pequeños negocios.

SCIAN. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte; clasificación de actividades económicas.

Sociedad anónima. Sociedad mercantil cuyo capital está dividido en acciones y los socios responden hasta el monto de sus aportaciones.

Sociedad de responsabilidad limitada. Sociedad mercantil cuyo capital está dividido en partes sociales.

Sociedad mercantil. Persona moral constituida conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

T-MEC. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; sustituye al TLCAN.

Título de crédito. Documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo en él contenido.

Usufructo. Derecho real que permite usar y gozar de un bien ajeno con cargo de conservar su sustancia.

Vacaciones. Período de descanso anual que tienen derecho a gozar los trabajadores.

]